

**МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

БЕЛГОРОДСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

Ю.А. Воронцова, Е.Ю. Хорошко

**Русский язык для юристов
(практический курс)**

**Учебное пособие
для курсантов и слушателей вузов МВД**

Белгород - 2008

Печатается по решению
редакционно-издательского совета
БелЮИ МВД России

Воронцова, Ю. А. Русский язык для юристов (Практический курс) : учебное пособие для курсантов и слушателей вузов МВД России / *Ю. А. Воронцова, Е. Ю. Хорошко.* – Белгород : ООНИ и РИД БелЮИ МВД России, 2008. - 108 с.

Рецензенты:

Э.М. Левина, кандидат филологических наук, доцент кафедры русского языка и методики преподавания БелГУ;

Н.В. Позднякова, кандидат филологических наук, доцент кафедры русского языка и методики преподавания БелГУ.

В учебном пособии даются теоретические сведения о стилевой системе современного русского языка, раскрывается специфика языка различных видов процессуальных документов. Практикум содержит большое количество упражнений, с разных сторон показывающих стилистические особенности современного русского языка.

Учебное пособие предназначено для курсантов, студентов и слушателей юридических вузов.

© ООНИ и РИД БелЮИ
МВД России, 2008.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	4
Раздел 1. Система функциональных стилей русского литературного языка	5
§ 1. Разговорный стиль	7
§ 2. Научный стиль	9
§ 3. Публицистический стиль	13
§ 4. Официально-деловой стиль	16
§ 5. Разновидности официально-делового стиля	19
§ 6. Языковые средства реализации функции долженствования	27
<i>Вопросы для самопроверки</i>	30
Раздел 2. Процессуальные документы: типология, содержание, композиция, языковое оформление	31
§ 1. Требования, предъявляемые к процессуальным документам	31
§ 2. Виды процессуальных документов	34
§ 3. Обязательные процессуальные документы	35
§ 4. Постановления	36
Протоколы	38
Протокол допроса.....	41
Протоколы осмотра, выемки, задержания	52
Протокол судебного заседания	55
Обвинительное заключение	56
Факультативные процессуальные документы	67
<i>Вопросы для самопроверки</i>	69
Раздел 3. Практикум	70
§ 1. Стилистические нормы	70
§ 2. Орфоэпические нормы	80
§ 3. Лексические нормы	83
§ 4. Морфологические нормы	88
§ 5. Синтаксические нормы	94
§ 6. Процессуальные документы	99
Приложение	100
Список использованной литературы	107

ВВЕДЕНИЕ

Настоящее учебное пособие написано в соответствии с программой по русскому языку в деловой и процессуальной документации для высших учебных заведений МВД России юридического профиля.

Издание ставит своей задачей обучение построению устной и письменной речи в профессиональной юридической деятельности, углубление и систематизацию знаний норм функциональных стилей современного русского языка. Представленный материал способствует активному овладению нормами официально-делового стиля, привитию навыков стилистического анализа и составлению юридических текстов разных типов. Основные стилистические, лексические, морфологические, синтаксические нормы русского языка даны в пособии применительно к юридической практике, рассматриваются особенности языка юридических текстов, раскрываются их нормы, анализируются типичные ошибки, допускаемые на практике при составлении процессуальных документов. Содержание пособия направлено на повышение общей речевой культуры юристов и развитие навыков устной и письменной речи в правовой сфере.

Составители учебного пособия не претендуют на строгую научность. В нем специально опущены ссылки на авторство, которые отвлекают практических пользователей книги от логики повествования. Учебное пособие составлено на основе научных исследований, монографий, учебников, все использованные работы приведены в списке литературы.

Пособие открывается разделом «Система функциональных стилей русского языка», изучение которого дает необходимую базу для анализа и оценки языковых средств в функциональном аспекте – с точки зрения уместности, целесообразности их использования в конкретном тексте. Далее следует раздел «Процессуальные документы: типология, содержание, композиция, языковое оформление», построенный с учетом функционального и нормативного аспектов. После каждого теоретического раздела даются вопросы для самопроверки. Практикум содержит различные задания по изученным темам. В приложение включены слова и выражения, наиболее часто встречающиеся в языковой практике юристов.

РАЗДЕЛ 1.

СИСТЕМА ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СТИЛЕЙ РУССКОГО ЯЗЫКА

*Нужные слова в нужном месте – вот
подлинное определение стиля.*

Д. Свифт

Язык, а тем более его практическое применение – речь представляют собой далеко не однородное явление, требующее от участников общения необходимых знаний и навыков.

Будущему юристу необходимо не только знание грамматической системы языка, его фонетических, лексических, морфологических и синтаксических средств, но и умение целесообразно пользоваться основными разновидностями языка в зависимости от содержания речи, обстановки, условий и целей общения. Целесообразность применения языковых средств, закономерности их выбора и функционирования изучает специальная лингвистическая наука – стилистика.

Еще до изучения стилистики, из непосредственного речевого опыта мы знаем, что протокол или заявление пишутся не так, как научная статья, а свод законов отличается по отбору и организации речевых средств от поэтического произведения или бытовой речи. В сфере науки, делопроизводства и законотворчества, в средствах массовой информации и в политике язык используется по-разному. За каждой из перечисленных сфер общественной жизни закреплён свой подтип русского литературного языка, имеющий ряд отличительных черт на всех языковых уровнях – лексическом, морфологическом, синтаксическом и текстовом. Эти черты образуют речевую системность, в которой каждый элемент связан с другими. Другими словами, национальный язык не представляет собою чего-то единообразного по стилистической структуре, функциям, значению. В его системе выделяются устойчивые разновидности, обслуживающие различные сферы человеческой деятельности и отличающиеся своеобразным использованием лексических, фразеологических, грамматических и даже фонетических средств. Эти ответвления, типы речи принято называть функциональными разновидностями языка, или стилями. Они обеспечивают богатство и выразительные возможности языка. Итак, под **функциональными стилями** понимают *исторически сложившиеся и социально осознанные системы речевых средств, используемых в той или иной сфере общения и соотносимых с той или иной сферой профессиональной деятельности.*

Классификация стилей построена на функционально-речевом принципе. В основе этой классификации – предназначённость языковых средств обслуживать преимущественно ту, а не иную сферу общения (тип мышления), служить тем, а не иным коммуникативным целям.

В современном русском литературном языке выделяются книжные функциональные стили: научный, публицистический, официально-деловой, художе-

ственный и разговорный, которые в свою очередь распадаются на частные разновидности в зависимости от проявления в речи конкретных задач и ситуации общения, жанра и т.д. Выделение в качестве функционального стиля художественного, то есть языка художественной литературы, вызывает справедливые возражения ученых. Писатели в своих произведениях используют все многообразие языковых средств, так что художественная речь не представляет собой системы однородных языковых явлений. Художественная речь лишена какой бы то ни было стилистической замкнутости, ее специфика зависит от особенностей индивидуально-авторских стилей. Книжные стили противопоставлены разговорному как закрепленные в письменной форме, более организованные, стабильные и традиционные в следовании нормам, более сложные в использовании языковых средств.

Каждому из указанных стилей свойственны некоторые общие признаки. Прежде всего, любой из стилей характеризуется прагматической направленностью, так как существует и создается в расчете на воспринимающего речь, любое высказывание рассчитано на эффективное (либо эффектное) общение. В связи с этим говорящий стремится оформить речь (ее стиль) наилучшим образом с точки зрения говорящего или общества, выразительно, но в соответствии с правилами общения в данной сфере.

Таким образом, стиль характеризуется единством содержания и формы (языковых средств). В каждом из стилей далее мы выделим специфические черты плана содержания и языковых средств выражения этого содержания. В результате того, что в каждом из сфер общения сложились общие принципы отбора и использования средств общенародного языка в соответствии с задачей и условиями общения, создается своеобразная организация языковых средств в речи, образующая и выражающая функциональный стиль.

Функциональные стили представляют важнейшие социально значимые сферы общения, без знания главнейших характеристик которых затрудняется ориентация речевой деятельности и овладение необходимыми навыками речи. Кроме того, без знания специфики этих стилей осложняется определение признаков более частных функционально-стилевых разновидностей.

Самые общие стилистические особенности речи создаются в зависимости от того, в какой сфере происходит общение – научной, эстетической, правовой и т.д. Задачи общения в той или иной сфере определяют основные, фундаментальные особенности речи в данной области. Например, высказывание (текст) в сфере делового общения несет на себя отпечаток официально-делового стиля, ориентируется на его функционально-стилистические нормы и признаки.

Есть две группы признаков, по которым разграничиваются функциональные стили – экстралингвистические (внеязыковые) и собственно лингвистические (языковые). Экстралингвистические составляют общую характеристику стиля и вытекают из его коммуникативной предназначенности. Лингвистические признаки охватывают уровни языковой системы: лексику, фразеологию, морфологию, синтаксис.

Знание специфических стилиевых черт функциональных разновидностей языка, закономерностей функционирования языковых единиц в различных сфе-

рах общения необходимо каждому юристу при составлении различных текстов документов, поскольку такие знания базируются на функциональной стилистике и учитывают ее данные. Усвоение принципов функционирования языка в разных типах речи поможет юристу оценивать соответствие того или иного текста документа его функционально-стилевой специфике, подходить к нему с позиций его нормативно-стилистических характеристик (в смысле отбора и сочетания языковых единиц).

Переходим к характеристике основных функциональных стилей.

§ 1. РАЗГОВОРНЫЙ СТИЛЬ

Разговорный стиль выполняет основную функцию языка – общения – и обслуживает сферу непосредственных, прежде всего бытовых отношений между людьми. Его назначение – непосредственная передача информации преимущественно в устной форме (исключение составляют частные письма, записки, дневниковые записи). *Общими экстралингвистическими признаками*, обуславливающими формирование этого стиля, являются: неофициальность, непринужденность, экспрессивность речевого общения; отсутствие предварительного отбора языковых средств; обыденность содержания и диалогическая форма. Условиями, сопровождающими проявление разговорной речи, оказываются мимика, жесты, ситуация.

Как и остальные функциональные стили литературного языка, разговорный стиль реализуется в собственной системе жанров, в которую входят, например, такие, как обсуждение планов, выяснение отношений, обмен мнениями, болтовня, сплетня, разговор по телефону, разговор со случайным прохожим, общение на приеме у врача и другие, различающиеся по речевым стратегиям (целеустановкам) и тактикам (выбору устойчивых речевых стереотипов, штампов, клише, канонов). Различные способы общения связаны с усвоением норм речевого поведения, т.е. зависят от различий в коммуникативных ситуациях, в исполнении различных социальных ролей.

Что касается отражения устного общения в письменных текстах (например, диалоги в художественной литературе или журналистике), то здесь читатель имеет дело с имитацией такого общения, со стилизацией разговорной речи средствами письменной речи, но не с естественной устной коммуникацией.

Языковые средства, формирующие разговорный стиль

Выбор языковых средств в большей степени зависит от ситуации общения: темы разговора, особенностей участников общения (возрастных, социальных, личностных), времени и места общения, общей цели общения.

Типичная особенность для разговорного стиля – это менее отчетливое произношение звуков, их сокращение (редукция), например: *Сан Саныч* (Александр Александрович), *Марь Сергевна* (Марья Сергеевна), *здрасьте* (здравствуйте), *терь* (теперь), *шо* (что), *студенка* (студентка), *грит* (говорит), *буит* (будет), *смарэл* (смотрел).

Лексическую основу разговорного стиля составляют: общеупотребительные (*день, год, работать, спать, рано, можно, хороший*) и разговорные слова (*картошка, читалка, примоститься, мешкать, тормозить, звяк, бац, кувырок, крохобор*).

Слова разговорного стиля, как правило, заключают в себе различные виды эмоционально-экспрессивной оценки: ласкательной (*дочурка, мамуля, старикан, паинька*); неодобрительной (*грязнуля, жадина, дягя, торгаш, горлан, тупица, чавкать*); пренебрежения (*уродина, простофиля, тупица*); иронической (*вояка, величать*); фамильярности (*взбучка, шалопай, молодчина*).

Не исключено также употребление просторечных слов, обычно выходящих за пределы литературного языка, снижающих стиль, например, *брехня, башка, рожка, лопухий, зубатый*. Часть просторечных слов представляет собой нарушение литературных норм: *ихний* (их), *колидор* (коридор), *делов* (дел), *мой мозоль* (моя мозоль).

Разговорный стиль богат фразеологией. Большинство русских фразеологизмов носят именно разговорный характер: *рукой подать, нежданно-негаданно, как с гуся вода, дуракам закон не писан, у черта на куличках, кот наплакал, бить баклуши, ни в зуб ногой, уши вянут, медвежий угол* и т.п.

В анализируемом стиле действует закон «экономии речевых средств», поэтому вместо названий, состоящих из двух и более слов, употребляется одно: сгущенное молоко – *сгущенка*, подсобное помещение – *подсобка*, пятиэтажный дом – *пятиэтажка*.

Особое место в разговорной лексике занимают «пустые» слова, обретающие определенное значение лишь в контексте, например: *А куда эту бандуру денем?* (о шкафе). *Сколько лет твоему драндулету?* (о машине).

В области морфологии разговорный стиль выделяется особой частотой глаголов, они здесь употребляются даже чаще, чем существительные. Показательно и особенно частое использование личных и указательных местоимений. В отличие от других стилей только разговорный допускает употребление местоимения в сопровождении жеста без предварительного упоминания конкретного слова (*Я это не возьму; Такой мне не подходит*).

Из прилагательных в разговорной речи находят применение притяжательные (*мамина работа, дедово ружье*), краткие формы используются редко. Совсем не встречаются здесь причастия и деепричастия, а для частиц и междометий разговорная речь – родная стихия (*Что уж говорить! Вот так штука! Упаси бог об этом и вспоминать-то! На тебе, сюрприз!*).

Широкое использование глагольных междометий, имеющих значение мгновенного и неожиданного действия, является специфической чертой разговорного стиля: *хватать, прыг, скок, стук, бах, трях, звяк, шась, бух*.

В разговорной речи закрепились нулевые окончания в родительном падеже множественного числа существительных мужского рода: *килограмм, грамм, апельсин, помидор* при нормативном окончании *-ов*.

Здесь обычны своеобразные формы обращений – усеченные существительные: *мам! пап! Катя! Ваня!*

Особенно характерен синтаксис разговорной речи, в котором господствуют простые предложения, чаще неполные, самой разнообразной структуры (определенно-личные, неопределенно-личные, безличные и другие). Ситуация восполняет пропуски в речи, которая вполне понятна говорящим: *Покажите, пожалуйста, в линейку* (при покупке тетрадей); *Таганку я не хочу* (при выборе билетов в театр); *Вам от сердца?* (в аптеке) и т.д.

В устной речи мы часто не называем предмет, а описываем его: *В иляпе здесь не проходила?*

В результате неподготовленности речи в ней возникают присоединительные конструкции: *Надо ехать. В Санкт-Петербург. На конференцию. Бежим отсюда! И как можно быстрее.* Такое дробление фразы объясняется тем, что мысль развивается ассоциативно, говорящий словно припоминает подробности и дополняет высказывание.

Использование местоимения, дублирующего подлежащее: *Вера, она поздно приходит; Участковый, он это заметил; Эта проблема она требует немедленного решения.*

Употребление слов-предложений: *Ладно; Ясно; Можно; Да; Нет; Отчего же? Конечно! Еще бы! Ну да! Да нет! Возможно.*

Использование вставных конструкций, вносящих добавочные, дополнительные сведения, поясняющих главное сообщение: *Я думал, тогда я был еще молод, он шутит; А мы, как известно, всегда рады гостю; Коля – он вообще добрый человек – хотел помочь...*

Активность вводных слов: *может быть, кажется, к счастью, как говорится, так сказать, скажем так, знаете.*

Широкое распространение лексических повторов: *так-так, вот-вот, еле-еле, далеко-далеко, быстро-быстро* и т.п.

Итак, разговорный стиль в большей степени, чем все другие стили, обладает ярким своеобразием языковых черт, выходящих за рамки нормированного литературного языка. Это не значит, что разговорная речь всегда вступает в противоречие с литературными языковыми правилами. Разговорная речь интеллигентных, образованных людей вполне литературна.

§ 2. НАУЧНЫЙ СТИЛЬ

Основное назначение научного стиля – это выражение, передача и сохранение научной информации. Характерные *экстралингвистические особенности научного стиля*: отвлеченность, обобщенность, логичность изложения, смысловая точность (однозначность), объективность изложения; доказательность, информационная насыщенность.

Научный стиль прибегает к специальным средствам передачи содержания, например, математическим знакам и символам, химическим знакам, а также различным схемам, графикам, чертежам.

Языковые средства, формирующие научный стиль

Стилеобразующая роль в научном изложении принадлежит книжной лексике: *познание, развитие, движение, аргументация, инструкция* (такие слова выступают обычно в прямом значении, близком к терминологическому, и выполняют назывную функцию); общеупотребительным словам: *знание, работа, один, сто, изучать, сначала, по-прежнему*; общенаучным словарным средствам: *исследование, экспериментальный, анализировать, формулировать, дистанционный, беспрецедентный, система, анализ, классификация, причинность, проблема, форма, мышление, отражение*.

Лексическое ядро стиля составляют термины различных наук: *синтаксис, молекула, летальный исход, метастазы, стрептоцид, водород, гормон, секреция, вектор, модальность* и др.

Отличительной чертой терминов является их точное определение (дефиниция). Термины, обозначая строго научные понятия, образуют терминологическую систему той или иной науки, где близкие значения передаются соответствующими терминами. Например, лингвистические термины *синоним, антоним, омоним, пароним* объединяет греческий корень «опута», обозначающий имя, наименование. Медицинские термины объединяются благодаря одинаковым суффиксам, например, суффикс *-ит* присущ терминам, обозначающим воспалительные процессы: *бронхит, аппендицит, гайморит, радикулит*, названия лекарств имеют также одинаковое суффиксальное оформление: *пенициллин, синтомицин, ампициллин, линкомицин*.

Научный стиль выработал и соответствующую фразеологию: *сложное предложение, подчинительная конструкция, прямой угол, щитовидная железа, коробка передач, мягкий знак, прецедентные тексты*.

Слова и фразеологические обороты с разговорной окраской рассматриваемому стилю не свойственны.

Каждое слово в научном тексте обозначает не конкретное, а общее понятие или абстрактное явление. Эта специфика ярко выступает при сравнении особенностей употребления одного и того же слова в научной и художественной речи. В последней слово выражает, как правило, не понятие или не только понятие, но художественный образ. Интересно сопоставить употребление слова *вода* в научной и художественной речи:

Физические и химические свойства *воды*; количество работы, доставляемой парами *воды*; одна весовая часть *воды*; температура кипения *воды*; перегонка *воды*; хорошая питьевая *вода*.

(Менделеев)

Сдержанный ропот *воды*; весна *воды*; лучезарная тишь *воды*; вместе сливается в одну песню *воды*; пенье птиц вышло из песни весенней *воды*; одна *вода* говорила, что вот этот путь раньше приведет к цели.

(Пришвин)

В отличие от понятийного содержания приведенных слов в контексте научной речи те же слова в художественном тексте выражают индивидуальный, неповторимый, часто олицетворенный образ. К тому же художественное слово наполняется многогранными смыслами, тогда как слово науки однозначно и терминологично.

Не только существительные, но и глаголы обычно используются в контексте научной речи не в своих конкретных значениях, а в производных – обобщенно-отвлеченной семантики. Например, слова *идти*, *следовать*, *выступать*, *привести*, *брать*, *говорить*, *указывать*, *давать*, *носить*, *вытекать*, *принимать* и другие обозначают здесь не собственно движение и неконкретное физические действие, а нечто иное.

<i>идти</i> лесом	☐	речь <i>идет</i> о проблеме
<i>следуйте</i> за мной	☐	далее <i>следует</i> выяснить причины...
<i>носить</i> песок	☐	стиль в целом <i>носит</i> именной характер речи
<i>привести</i> отца	☐	<i>приведем</i> еще пример
<i>принимать</i> гостей	☐	в каждом из опытов <i>х принимает</i> определенное значение
<i>перейти</i> улицу	☐	<i>переходим</i> к обсуждению следующего вопроса
<i>давать</i> уроки	☐	это <i>дает</i> основание сделать вывод
<i>говорить</i> тихо	☐	наличие жизни... <i>говорит</i> о том, что...
<i>выступать</i> на концерте	☐	обычно <i>выступают</i> в обобщенном значении

Морфологические особенности научного стиля также определяются его общей тенденцией к абстракции. Стиль в целом носит именной характер, что приводит к количественному преобладанию имен перед другими частями речи.

Весьма характерно для научного стиля употребление устойчивых оборотов речи с отглагольными существительными (использующихся как синонимичные глагольным формам): *оказывать воздействие (воздействовать) на...*; *подвергаться анализу, делаться возбудителем...* и др.

Точность изложения требует употребления форм множественного числа у существительных с вещественным значением: *легированные стали, смолы, топлива, активные кислороды, минимумы, состояния, литые бетоны, большие глубины, низкие температуры, посторонние шумы* и т.д.

Существительные в форме единственного числа, обозначающие единичные считаемые предметы, в научной речи обычно выступают в обобщенном значении: *Налим мечет икру в январе; Липа цветет в июне; Чаще всего лось встречается на... лесосеках.*

Отвлеченность и обобщенность научной речи выражаются в повышенной употребительности слов среднего рода. Это существительные с абстрактным значением: *движение, количество, явление, отношение, действие, свойство, образование, изменение, распределение, состояние, влияние, значение, определение* и т.д. Среди существительных мужского и женского рода большое место принадлежит абстрактной лексике: *случай, опыт, процесс, вопрос, объем, ха-*

раakter, период, опыт, метод, результат; часть, энергия, форма, сила, величина, масса, деятельность, возможность, потребность.

Краткие прилагательные в научной речи, в отступление от общей закономерности русского языка, широко используются для выражения не временного, а постоянного свойства предмета, например: *Клетки бедны протоплазмой; Глаз особенно чувствителен к зеленой части спектра* (ср.: *Я беден; Он счастлив* – прилагательные в краткой форме указывают на временное состояние).

В научной речи используются отыменные предлоги: *в течение, в связи, в отношении к, в соответствии с.*

В научном стиле используются глаголы в настоящем времени, получающем в тексте «вневременное», признаковое значение, что согласуется с необходимостью характеризовать свойства и признаки исследуемых предметов и явлений: *Хлорид медленно разлагается; Субъектом преступления является физическое лицо...; Земля вращается вокруг солнца; Внезапно возникший умысел характеризуется...; Тела движутся по инерции.*

Очень часто в научной речи глаголы используются в неопределенно-личном значении, близком к обобщенно-личному; во многом это зависит от семантики глаголов. В этом случае деятелем может мыслиться любой, всякий, каждый, или же он совершенно неконкретен и неизвестен и даже вообще не может предполагаться (исходя из значения глагола): *За такие активные центры принимаются атомы; Законы обыкновенно формулируются...; Бром получают подобно хлору; Перегонка производится.*

В научном стиле есть своеобразие в выборе глагола. Это прежде всего употребление первого лица множественного числа – так называемое авторское мы, придающее изложению объективную тональность: *В диссертации мы ставим перед собой следующие задачи...; Избранная нами тема исследования требует исторического подхода.*

Требования логичности изложения, сложная структура научной мысли порождают и адекватную синтаксическую форму.

Для научного стиля характерно преобладание сложноподчиненных предложений с причинными, следственными и сопоставительными средствами связи: *если... то; так что; в то время как; поэтому; отсюда; вследствие чего; между тем как; в том случае если; в связи с тем что.*

Стремление к логичности изложения, систематизации фактов и наблюдений обусловило высокую частотность употребления вводных слов и оборотов. Они регулируют последовательность высказывания: *во-первых, во-вторых, наконец,* устанавливают связь и соотношение между звеньями логической цепочки: *итак, таким образом, следовательно, очевидно.* В то же время синтаксису научной речи чужды вставные предложения, присоединительные конструкции, лишаящие высказывание целостности.

Научный стиль стремится к предельной объективности. Отсюда широкое распространение пассивных конструкций с краткими страдательными причастиями на - ся: *Олово плавится при температуре..., Золото добывается..., Протокол составляется...,* а также употребление неопределенно-личных: *Порошок помещают в пробирку..., Нефть добывают...* и безличных предложений,

часто с модальными словами и инфинитивом типа: *Нужно думать, что..., Необходимо, оговориться, что..., Следует заметить, что...* .

Таковы в общих чертах особенности научного стиля. Их необходимо знать и учитывать будущим юристам при написании курсовых и дипломных работ. Последние должны отвечать основным специфическим чертам научной речи, соответствовать особенностям научных текстов. Важно, чтобы в них были реализованы такие черты, как подчеркнутая логичность, точность изложения, чтобы они были не только описательными, но и объяснительными, т.к. были написаны в манере рассуждения.

Знание общих принципов построения научного текста и его стилистики имеет большое практическое значение для выработки навыков текстообразующей деятельности (в соответствующей сфере).

§ 3. ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ СТИЛЬ

Публицистический стиль, одну из наиболее популярных разновидностей которого составляет газетный как вид массовой коммуникации, оказывается весьма сложным явлением из-за неоднородности его задач и условий общения и в целом особенностей экстралингвистической основы. Этот стиль представлен также в общественно-политических и художественных журналах, ораторских выступлениях, передачах по радио и телевидению. Существует он, таким образом, в письменной и устной форме.

Тематический диапазон публицистических жанров очень широк: он охватывает самые важные проблемы общества – политические, социальные, бытовые, философские, экономические, морально-этические, вопросы воспитания, культуры, искусства и т.д.

В публицистическом стиле соединены две важнейшие функции языка – информационная и воздействующая. Это обуславливает такие важнейшие стилиобразующие черты публицистического стиля, как оценочность, эмоциональность, точность, логичность, официальность, стандартизованность. В условиях быстрой подготовки газетных публикаций журналисты используют хорошо известные им публицистические приемы, частотные языковые средства, устойчивые речевые обороты (клише). Это определяет стандартизацию языка газеты, которая обеспечивает быстроту в подготовке информации. Причем обращение к языковым стандартам не только экономит усилия репортера, помогая ему оперативно откликаться на события, но и облегчает читателям быстро усваивать новую информацию: пробегая глазами публикацию, можно легко уловить ее главный смысл, если он преподносится в простых, знакомых выражениях. Таким образом, сочетание экспрессии и стандарта – важнейшая черта публицистического стиля.

Поскольку произведения публицистического характера адресованы широкому кругу читателей, главный критерий отбора в них языковых средств – их общедоступность. Публицисты не должны использовать непонятные читателям узкоспециальные термины, диалектные, жаргонные слова, иноязычную лексику; усложненные синтаксические конструкции; отвлекающую образность. В то

же время публицистический стиль – это не замкнутая, а открытая система языковых средств. Это позволяет журналистам обращаться к элементам других функциональных стилей и – в зависимости от содержания публикации – употреблять разнообразную лексику, включая внелитературные слова и выражения, необходимые для достоверного изображения событий и их героев.

Языковые средства, формирующие публицистический стиль

Лексика публицистического стиля отличается тематическим многообразием и стилистическим богатством. Здесь широко представлена общеупотребительная, нейтральная лексика и фразеология, а также книжная и разговорная. Выбор словесного материала определяется темой.

Часто употребляются сложные слова типа *взаимовыгодный, всеевропейский, повсеместный, добрососедский, многосторонний, торговопромышленный, лесопарковый, законопослушный* и др.

Как один из способов экономии речевых средств здесь находит применение и аббревиация: *ЧП, ГКЧП, АО, СНГ, ОМОН*, и сокращение слов: *федерал, нал (наличность), эксклюзив*.

В публицистическом стиле распространены речевые стереотипы (клише) и штампы: *работники бюджетной сферы, служба занятости, международная гуманитарная помощь, коммерческие структуры, силовые ведомства, ветви российской власти, по данным из информированных источников, получить прописку*. Среди них много перифрастических выражений. В языкознании перифраза определяется как троп, состоящий в замене обычного слова (простого обозначения некоторого предмета одним словом) описательным выражением, например: *зеленый друг* – лес, *белое золото* – хлопок, *черное золото* – уголь, *нефть*, *люди в белых халатах* – врачи, *черные береты* – ОМОН, *краповые береты* – спецназ, *голубые береты* – солдаты ООН, *зеленые фуражки* – пограничники, *зеленый змий* – алкогольные напитки, *фабрика грез* – Голливуд, *царь зверей* – лев, *царь природы* – человек.

Словарная система стиля публицистики очень чутко реагирует на изменения общественной жизни, это объясняет возникновение и апробацию семантических неологизмов литературного языка. Очень часто образуются эвфемистические сочетания, которые предназначены для переименования прагматического содержания в высказывании с целью смягчения производимого ими впечатления. Они создаются в тех случаях, когда прямое обозначение объекта, действия, свойства, ситуации может вызвать нежелательный эффект, негативную реакцию массового адресата. Причиной перифразирования является стремление адресанта избежать коммуникативных конфликтов, завуалировать предмет сообщения. Явление эвфемизации в текстах СМИ характерно для обозначения и характеристики некоторых сфер социальной жизни человека и общества: обозначение отношений между различными национальными и социальными группами населения: *этническая чистка* – уничтожение в том или ином районе (городе, республике) лиц, не принадлежащих к господствующей в этом районе нации; *неуставные отношения* – грубые отношения между солдатами

срочной службы. Перифрастические единицы являются резервом синонимических средств языка. Они не только помогают избежать повторов, но и в компактной форме выражают оценку предмета или явления действительности.

Морфологические черты публицистического стиля не отличаются строгой закреплённостью. Отметим некоторые характерные признаки:

Существительные в форме единственного числа обычно получают собирательное значение: *Как заинтересовать современного читателя?; Избиратель не определился с выбором.*

Формы множественного числа существительных приобретают значение обобщенной совокупности: *наши отцы, деды, ветераны, матери, нарушители, преступники.*

Субстантивация имен прилагательных, особенно в форме среднего рода: *прошрое, будущее, грядущее.*

Для глагола показательно предпочтение форме настоящего времени. Своеобразие значения настоящего времени заключается в том, что оно выражает отрезок времени «вокруг» момента речи, передает действие как бы совершающимся «на глазах» у воспринимающего это действие автора речи и определяет не столько само действие, сколько его признак, качество: *Боевики проходят обучение за границей; Похищают даже грудных детей; Открывается концертный сезон.*

Из местоимений не употребительны *я, мои*; вместо них используются в обобщенном значении *мы, наши*.

Синтаксис публицистических произведений отличается большим разнообразием, упорядоченностью, чередованием простых и сложных предложений. Журналисты мастерски применяют различные синтаксические приемы экспрессии: необычный порядок слов (инверсия): *Краем мощной индустрии является Татарстан, Завершая год трудовой*; вопросительные и восклицательные конструкции, риторический вопрос и риторическое восклицание: *И, наконец, сколько граждан явится на выборы? Вывод-то на основе чего сделан? ... А что будет потом? Сильная власть потребуется – Кто ее будет исполнять? Опять пойдем через чехарду проб и ошибок?*; антитезы: *Берлин – тогда и ныне, есть два противоположных суждения... одни говорят – распад, другие – обновления.*

Важную стилеобразующую функцию выполняют своеобразные по синтаксическому оформлению заголовки, а также зачины текстов. Они выполняют, кроме прочих, рекламную функцию. Ведь от заголовка и зачина во многом зависит, прочтет ли читатель публикацию или не обратит на нее внимания. Например, заголовки: *Свежо питание, да варится с трудом, Что век грядущий нам готовит? Мой дом – моя собственность, Срочно требуются свежие мозги*; зачины: *Можно ли планировать прошлое? Засоряют ли окружающую среду журналисты? Может ли у нас повториться 37-й год?*

Таковы в общих чертах основные особенности публицистического стиля и языковые средства их реализации.

§ 4. ОФИЦИАЛЬНО-ДЕЛОВОЙ СТИЛЬ

Основной сферой, в которой функционирует официально-деловой стиль русского литературного языка, является административно-правовая деятельность. Этот стиль удовлетворяет потребность общества в документальном оформлении разных актов государственной, общественной, политической, экономической жизни, деловых отношений между государством и организациями, а также между членами общества в официальной сфере их общения. Тексты этого стиля представляют огромное разнообразие жанров: устав, закон, приказ, распоряжение, договор, инструкция, жалоба, рецепт, различного рода заявления, а также множество деловых жанров (например, объяснительная записка, автобиография, анкета, статистический отчет и др.). Выражение правовой воли в деловых документах определяет свойства, основные черты деловой речи и социально-организующее употребление языка. Жанры официально-делового стиля выполняют информационную, предписывающую, констатирующую функции в различных сферах деятельности. Поэтому основной формой реализации этого стиля является письменная.

Официально-деловой стиль называют еще *административным*, так как он обслуживает сферу официальных, деловых отношений, область права и государственной политики. Другое его название – *деловая речь* – свидетельствует о том, что этот стиль – самый древний из книжных стилей, его истоки – в деловой речи эпохи Киевского государства, в котором юридические документы (договоры, «Русская правда», различные грамоты) создавались уже в X веке.

Официально-деловой стиль выделяется среди других книжных стилей *экстралингвистическими особенностями*: стабильность, замкнутость, стандартность.

Каждый текст этого стиля имеет характер документа, который строится по определенной устойчивой форме и включает в себя ряд постоянных элементов содержания (реквизиты). Реквизитами могут быть: наименование документа, автор документа, адресат, владелец, дата, подпись и т.п.

Стандартизованный характер официально-деловых текстов облегчает общение и помогает реализовать те требования, которые вытекают из целевого назначения стиля и становятся его неотъемлемыми чертами: точность, логичность, ясность, однозначность понимания, краткость.

Языковые средства, формирующие официально-деловой стиль

Среди языковых особенностей стиля наибольшей рельефностью обладают его лексические средства. Для официально-делового стиля характерно широкое использование тематически обусловленных специальных слов и терминов (юридических, дипломатических, военных, бухгалтерских, спортивных).

Стремление к краткости обуславливает обращение к аббревиатурам, сложносокращенным наименованиям государственных органов, учреждений,

организаций, обществ, партий и т.п.: *ВДВ, МЧС, НИИ, ЛДПР, СНГ, РФ, Минфин, Минздрав*.

Деловые тексты отличаются употреблением слов и выражений, не принятых в иных стилях: *вышеуказанный, нижеследующий, вышеперечисленный, надлежащий, исходящий, получатель, уведомление, прописка, проживать, изымать, мера пресечения, содеянное, наказуемость, кассационная жалоба*. Регулярное употребление таких слов и выражений, не имеющих синонимов, способствует точности речи, предотвращающей инотолкование.

Используется лексика устаревшего характера: *сей, оный, таковой, какой, хотя идет на убыль*.

Такую же стилистическую окраску имеет и фразеология: *докладная записка, инвентарный номер, личный состав, осуществить контроль, принять решение, дипломатическая неприкосновенность*.

Многие общеупотребительные словарные средства, употребляясь в официально-деловом стиле, семантически специализируются, вырабатывают значения, присущие общей смысловой направленности, например, *вина, наказание, поступок, привлечь, нарушить, свидание, охрана*.

Яркая лексико-фразеологическая черта стиля – использование штампов (распространенных выражений с потускневшим лексическим значением и стертой экспрессивностью) и клише (речевые стереотипы, сохраняющие свою семантику, а во многих случаях и выразительность), например, *доводить до сведения, к заявлению прилагаю, в соответствии с изложенным, заострить внимание, обеспечить выполнение*. Штампы и клише в официально-деловом стиле вполне себя оправдывают: они облегчают отбор речевых средств, экономят время создания текста, способствуют точности и однозначности выражения мысли.

Морфологические средства, обслуживающие официально-деловой стиль, во многом свойственны книжным стилям вообще. К специфическим особенностям относится преобладание именных форм перед глагольными.

Существительные, обозначающие должности, употребляются, как правило, в форме мужского рода: *бухгалтер, директор, лаборант, почтальон, контролер, следователь* и др.

Высокая частотность отглагольных существительных является следствием закрепления устойчивых оборотов речи (синонимичных глагольным выражениям): *порядок составления и исполнения плана перевозок, в целях совершенствования порядка сборов налогов, превышение полномочий*. В таких оборотах речи часто возникает «цепочка» форм родительного падежа существительных: *выяснение условий совершения преступления; проверка соблюдения паспортного режима*, что придает фразе тяжеловесность и порой затрудняет восприятие подобных оборотов.

Прилагательные и причастия в деловой речи часто употребляются в значении существительных: *больной, пострадавший, потерпевший, отдыхающий, нижеподписавшиеся*. Продуктивны краткие формы прилагательных: *должен, обязан, обязателен, необходим, подотчетен, подсуден, ответствен*. Обращение к ним диктуется предписывающим характером деловой речи: *Вызов экс-*

пертов обязателен для установления причин смерти (Уголовно-процессуальный кодекс).

Показателен отбор местоимений в деловой речи: здесь не употребляются личные местоимения *я, ты, он, она, они* (в силу полного отсутствия индивидуализации речи, конкретности, точности высказывания). Вместо указательных местоимений *этот, тот, такой* и т.п. используются слова *данный, настоящий, соответствующий, известный, указанный, вышеуказанный* и др. Совсем не находят применения в деловой речи неопределенные местоимения *некто, какой-то, что-либо* и т.п.

Синтаксические особенности официально-делового стиля отражают безличный характер речи: *Жалобы подаются прокурору; Перевозка грузов производится*. В связи с этим широко применяются страдательные конструкции, которые позволяют абстрагироваться от конкретных исполнителей и сосредоточить внимание на самих действиях: *По конкурсу зачислено...; Принято 10 больных; Зарегистрировано 120 заявлений; Срок выполнения заказа продлевается при условии...*

Синтаксические конструкции в официальной речи насыщены клишированными оборотами с отыменными предлогами: *в целях, в связи с, по линии, на основании* и др. (*в целях совершенствования структуры; в связи с указанными осложнениями; по линии сотрудничества и взаимной помощи; на основании принятого решения*). Эти синтаксические клише – специфическая черта официально-делового стиля. Употребление подобных синтаксических построений необходимо для выражения типовых ситуаций. Они облегчают и упрощают составление типовых текстов.

Для синтаксиса делового стиля характерен строгий и определенный порядок слов в предложении. Это вызвано требованием логичности, последовательности, точности изложения мысли в деловых текстах.

Официально-деловому стилю в большей мере, чем какому-либо другому, свойственна стилистическая однородность. Это исключает эмоционально-экспрессивные средства. Стандартизация формы и языковых ресурсов делает невозможным проявление индивидуальных особенностей автора.

Справка

Деловые документы появились на Руси после введения в X в. письменности. Первыми письменными документами, зафиксированными в летописи, являются тексты договоров русских с греками 907, 911, 944 и 971 гг. А в XI в. появляется первый свод законов Киевской Руси «Русская правда» – оригинальный памятник письменности, позволяющий судить о развитии системы юридической и общественно-политической терминологии в то время. В языке «Русской правды» уже можно выделить особенности словоупотребления и организации речи, которые относятся к характерным чертам делового стиля. Это высокая терминологичность, преобладание сочинения над подчинением в сложных предложениях, наличие сложных конструкций с сочинительными союзами «и», «да», «же», а также бессоюзных цепочек. Из всех видов сложноподчиненных предложений наиболее широко употребляются конструкции с придаточным условным (с союзом *аще* – *если*): В «Русской правде» уже употребляются термины, свидетельствующие о развитии правовых отношений в Древней Руси: *голова* (убитый), *головникъ* (убийца), *послухъ* (свидетель), *вира* (штраф), *добытые* (имущество), *вено вопи кое* (выкуп за невесту), *куна* (деньги). Юридические термины представляют

важнейший лексический пласт языка древних документов.

После «Русской правды» древнейшим документом считается «Грамота великого князя Мстислава Володимировича и его сына Всеволода 1130 года». Начальная формула этой грамоты «Се азъ» ... («Вот я») становится с этого времени обязательным элементом (реквизитом) древнерусских грамот: «Се азъ князь великий Всеволод дал есмь святому Георгию (Юрьеву монастырю) Терпугский погост Ляховичи с землею, и с людьми, и с коньми, и лес, и борти, и ловища на ловати...» (из «Грамоты великого князя Всеволода Мстиславовича Юрьеву монастырю 1125-1137 годов»). Заканчивались грамоты специальной формулой, в которой указывается, кто был свидетелем сделки и кто скрепляет грамоту своей подписью.

А в «Генеральном регламенте» петровских Коллегий была дана уже законченная система норм документирования. «Генеральные формуляры», т.е. формы документов, предусматривали нормы оформления, этикетные нормы обращения к адресату с указанием чина, титула, звания, единые нормы наименования и самонаименования. Лексика делового языка все больше отделяется от разговорной, живой речи, в нее проникает огромное количество иностранных слов (губерния, акт, баллотировать, апелляция и т.п.) и терминов.

В XIX в., когда формирование кодифицированного литературного языка в основном завершается, начинают активно формироваться функциональные его разновидности – стили. Документы служебной переписки получили в XIX в. широчайшее распространение и в количественном отношении значительно превосходили другие типы деловых текстов. Они писались на служебных бланках, включали определенный набор реквизитов. С 1811 г., после принятия «Общего учреждения министерств», активно формируются характерные черты канцелярского стиля: формально-логическая организация текста, неличный характер высказывания, синтаксическая громоздкость, именной характер речи, морфологическое и лексическое однообразие (превалирование именительного и родительного падежей), стандартизация. В результате реформы делопроизводства (правил оформления документации) возникла необходимость реформы канцелярского стиля, что стало осмысляться как задача государственной важности.

В XX в. унификация документов принимает необратимый характер. Были разработаны новые правила ведения служебной документации: в 1918 г. введена единая форма бланков делового письма. В 20-е годы XX в. началась работа по созданию новых стандартов делового письма, появились трафаретные тексты.

§ 5. РАЗНОВИДНОСТИ ОФИЦИАЛЬНО-ДЕЛОВОГО СТИЛЯ

В зависимости от сферы употребления официально-деловой стиль подразделяется на подстили: 1) дипломатический; 2) законодательный; (юридический); 3) административно-канцелярский. Рассмотрим их стилевые черты, композиционные особенности и языковые средства.

Дипломатический подстиль встречается в дипломатических документах таких, как коммюнике, дипломатическая нота, конвенция, меморандум, международное соглашение, верительная грамота.

Язык дипломатических документов отличается специфическими терминами, большая часть которых интернациональные: *атташе, коммюнике, демарш, саммит, пакт, статус-кво, персона нон грата, ратификация, преамбула, конвенция, посол, посланник, поверенный в делах, верительные грамоты, наблюдатель*.

Иногда слова в дипломатии получают особое, специальное значение. Например, слово *протокол*, известное нам в его общеупотребительном значении (*протокол собрания* – документ с записью всего происходящего на собра-

нии; *протокол допроса* – точное отражение вопросов и ответов), в речи дипломатов получает иной смысл – это «совокупность правил, традиций, регулирующих порядок совершения дипломатических актов».

Правила дипломатической вежливости требуют обращения к высокопоставленным особам с указанием их титулов и форм титулования *принц, королева, Его Высочество, Его Превосходительство* и т.п.

Выработаны строгие формы начала и окончания различных документов. Например, личная нота должна быть написана от первого лица (от имени того, кто ее подписывает). Обращение требует добавления слова *уважаемый*, а в конце, перед подписью, обязательна формула вежливости («комплимент»): *Прошу Вас, господин Посол, принять уверения в моем весьма высоком уважении...* или *Министерство иностранных дел свидетельствует свое почтение...*

Синтаксис дипломатических документов отличается сложностью, в нем преобладают длинные предложения, осложненные причастными оборотами, придаточными (преимущественно определительными и изъяснительными), пространством перечнем однородных членов, нередко подчеркнутым графически при помощи абзацного членения конструкции. Например:

*Высокие Договаривающиеся Стороны,
Стремясь содействовать упрочению мира и безопасности в Европе и мире,*

убежденные в том, что мирное сотрудничество между государствами на основе целей и принципов Устава Организации Объединенных Наций отвечает чаяниям народов и широким интересам международного мира,

отмечая, что ранее осуществленные ими согласованные меры, в частности заключение соглашения об установлении дипломатических отношений, создали благоприятные условия для новых важных шагов в направлении дальнейшего развития и укрепления их взаимоотношений,

желая в договорной форме выразить свою решимость к улучшению и расширению сотрудничества между ними, включая область экономических соглашений, а также научно-технических и культурных связей, в интересах обоих государств,

договорились о нижеследующем...

Весь этот длинный фрагмент текста – одно предложение, в котором абзацами, абзацными отступами подчеркнуты инфинитивные обороты, значащие части (субъект договора, цели и т.д.).

Административно-канцелярский подстиль обслуживает сферу ведомственных отношений, используется в административных актах, распоряжениях, договорах, различной документации (заявления, доверенности, автобиографии, расписки, характеристики, протоколы и т.д.).

У административно-канцелярского подстиля две функции: информационно-содержательная (повестка, объявление) и организационно-регулирующая (распоряжение, приказ, деловая переписка).

Административно-канцелярские документы выделяются на фоне других деловых текстов некоторыми особенностями в использовании языковых средств.

Лексика этой документации включает различную терминологию (профессионально-техническую, бухгалтерскую, торговую, спортивную), обращение к которой обусловлено ситуацией.

Используются номенклатурные обозначения различных предприятий, учреждений: *Центральный банк России, Государственная налоговая инспекция, Открытое акционерное общество (ОАО), Московская товарная биржа* и др.; наименования должностей, ученых званий, степеней; специальная терминология, связанная с оформлением деловых бумаг: *входящий, исходящий (документ)*; документооборот: *движение документов в учреждении*; индекс (условные обозначения, присваиваемые документам в процессе их учета (регистрации) и исполнения), гриф (пометка, указывающая на особый характер документа – «*секретно*», «*срочно*», «*лично*»), реестр (перечень, список чего-либо, применяемый в делопроизводстве), реквизиты (обязательные элементы служебного документа), формуляр документа (совокупность расположенных в установленной последовательности реквизитов документа) и т.д.

Для морфологии административно-канцелярского подстиля характерно употребление личных форм глагола и личных местоимений, что объясняется конкретизацией речевых средств в деловых документах рассматриваемой группы.

Административно-канцелярской речи чужда экспрессия, но в особых случаях (праздничный приказ по учреждению, почетная грамота, адрес юбилею) возможно использование оценочных суффиксов, степеней сравнения прилагательных, образных выражений.

Синтаксис канцелярских документов отличается сложностью: употребительны сложноподчиненные предложения, длинный перечень однородных членов, причастные и деепричастные обороты.

В приказах и распоряжениях преобладают побудительные предложения с инфинитивом, выступающим в значении повелительного наклонения: *зачислить, назначить, представить развернутый план работы, контроль за исполнением приказа возложить на...* . Однако в других видах административно-канцелярских документов побудительные предложения используются редко. Это объясняется тем, что по сравнению с законодательным в канцелярском подстиле смягчена модальность долженствования (она характерна лишь для приказов и распоряжений), поэтому способ изложения в канцелярских текстах в основном описательный (в отчете, акте, характеристике) и повествовательный (например, в автобиографии), менее распространено рассуждение, оно употребляется главным образом в служебном письме, где нужно что-либо обосновать, доказать. В канцелярских документах повествование, описание и рассуждение очень часто сочетаются между собой.

Большую роль в оформлении текстов играют абзацное членение и рубрикация, реквизиты – постоянные элементы содержания документа: наименования, даты, подписи, а также принятое для данного документа графическое оформление. Все это имеет первостепенное значение в делопроизводстве, свидетельствует о грамотности составителя документов, его профессионализме и культуре.

Законодательный подстиль – это язык законодательных документов, связанных с деятельностью официальных органов. Общение в области правовых отношений призвано служить осуществлению основных функций права. Право призвано регулировать отношения между людьми, учреждениями, странами, между гражданами и государством.

Языковые способы выражения регулировочной функции права оказываются своеобразными в этой области общения, определяя важнейшие специфические стилевые ее черты.

Язык законов отличается иным стилистическим оформлением: он всегда должен быть прост и краток, главное в нем – точность выражения мысли, недопускающая инотолкования. Четкость и точность формулировок здесь абсолютно необходимы, так как законы рассчитаны на однозначность восприятия, они не должны быть истолкованы по-разному.

Точность, недопускающая инотолкования, проявляется прежде всего в употреблении специальной терминологии, в однозначности и безобразности нетерминологической лексики. Стремление к точности ограничивает возможности синонимических замен, так как последние вызывают обычно изменение оттенков смысла. Поэтому типичная особенность юридических текстов – широкая повторяемость одних и тех же слов, терминов. Например, отрывок «Закона о пенсиях РФ»:

Статья 10. Общие основания, определяющие право на пенсию.

Пенсия на общих основаниях устанавливается

мужчинам – по достижении 60 лет и при общем трудовом стаже не менее 25 лет;

женщинам – по достижении 55 лет и при общем трудовом стаже не менее 20 лет.

Предельная точность достигается также использованием терминов, как широко распространенных, так и узкоспециальных. Термины чаще всего обозначают: а) наименование документов: *протокол, постановление, уведомление, запрос*; б) наименование лиц по профессии, состоянию, выполняемой функции, социальному положению: *судья, следователь, свидетель, потерпевший, опекун, обвиняемый, подозреваемый, налогоплательщик, истец*; в) процессуальные действия: *экспертиза, допрос, выемка, изъятие*.

Поскольку в правовых отношениях все регламентировано, а общение осуществляется по определенным стандартам, которые облегчают это общение, то речевой стандарт, шаблон оказываются здесь неизбежными и даже целесообразными и оправданными. Отсюда большая роль в деловой речи различных устойчивых оборотов, отражающих определенные юридические понятия: *вступить в законную силу, обжалованию не подлежит, в установленном порядке, в случае неявки, без уважительной причины, привлечь к уголовной ответственности, передать в соответствующие инстанции, по истечении срока, наступает ответственность, материалы дела подтверждают, вынести частное определение, возместить ущерб*.

Законодательному подстилю свойственна безличность выражения (неличный характер общения и речи), т.е. высказывание в форме закона исходит

от «лица» особо обобщенного, абстрактного. Неличный характер речи обнаруживает себя не только в отсутствии форм глагола 1-го и 2-го лица и соответствующих местоимений, но и в том, что формы 3-го лица глагола и личные местоимения часто используются в неопределенно-личном значении.

Отмечается широкая употребительность собирательных существительных: *выборы, дети, родители* – или существительных, выражающих совокупное единство: *войско, оружие*. Очень частотны существительные, обозначающие названия людей по их действиям, социальным интересам, иным признакам: *усыновитель, свидетель, задержанный, отдыхающий, клиент, абитуриент, покупатель, посетитель, зритель, пассажир, рабочие, служащие* и т.д. Все эти и подобные слова получают негативную оценку за пределами официально-деловой речи как типичные канцеляризмы, здесь же употребление их оправдано, они выполняют стилеобразующую функцию.

В связи с долженствующе-предписывающим характером и необходимостью формулирования правовых норм деловой речи свойствен и особый способ изложения. Например, текстам государственных актов не свойственно рассуждение, так как в них приходится не доказывать что-то (анализ и аргументация предшествуют составлению этих текстов), а устанавливать, регламентировать.

Повествование также не характерно для законодательного подстиля, поскольку здесь не возникает необходимость рассказа о каких-либо событиях. Так в частях постановлений, представляющих решения, изложение идет в стиле констатации, утверждения: *Обобщение судебной практики свидетельствует о том, что борьба с указанными деяниями не отвечает предъявленным требованиям и должна быть усилена.... Некоторые суды не уделяют должного внимания возмещению ущерба, причиненного выпуском недоброкачественной продукции...*

В законодательном подстиле почти нет «чистых» описаний. То, что внешне похоже на описание, в действительности оказывается особым предписующе-констатирующим способом изложения: *По окончании расследования составляется обвинительное заключение...* (должно составляться), *Настоящим Кодексом регулируются указанные в статье 1 отношения...* (должно регулироваться). Только в протоколах осмотра места происшествия, в протоколах освидетельствования, в протоколах осмотра трупа, в ориентировках отмечаются элементы описания. Например, *Дом представляет собой кирпичное двухэтажное строение прямоугольной формы, покрытое шифером, расположенное по длине с севера на восток. Длина строения 8 м, ширина – 6 м.* В протоколах допроса наблюдаются элементы повествования: *29 июня, днем, мы с Колей Малышевым стали подниматься в лифте к нему домой на 7-ой этаж. Когда мы нажали кнопку в кабине лифта, дверь лифта не закрылась. Так иногда бывает. Коля встал на колени, просунул руку за открытую дверь кабины лифта и стал что-то выцарапывать на внутренней стенке шахты лифта, пока лифт двигался вверх. Так делали и некоторые другие ребята из нашего дома. Вдруг Коля заорал, и я увидел, как его руку, всего его тянет в шахту. Я зажмурился, стало страшно. Когда лифт остановился, я выбежал из него. На лестничной площадке стояли люди. Потом я узнал, что Коля умер.* Но функция описания и

повествования здесь – констатировать определенные факты, имеющие значение для следствия.

Долженствующе-предписывающий характер (императивность) законодательного подстиля выражается различными средствами и способами:

1. Инфинитивами, формулирующими предписание, приказ: *обеспечить своевременную выплату зарплаты; восстановить в должности; отчитаться; принять к сведению; внести предложение; рекомендовать; изъять из употребления; в возбуждении уголовного дела отказать*. Для выражения императивности и регламентированности инфинитив в юридических текстах используются со словами *приказываю, постановляю, нужно, необходимо, следует* (в значении «нужно»), *должен, обязан, обязуется, может, имеет право*.

2. Словами (глаголами) со значением долженствования: *следует, надлежит, вменяется, обязуется* и отвлеченными глаголами, указывающими на бытие, наличие: *является, имеется*. Например: *Лица, находившиеся на постоянном воспитании и содержании, обязаны содержать лиц, фактически их воспитавших, если последние являются нетрудоспособными и нуждающимися в помощи*:

3. Формами настоящего времени глагола, выступающими в значении, которое называют «настоящим предписанием»: *Предприятия несут ответственность за...; Наниматель отвечает за имущество...*.

4. Формами будущего времени, приобретающими в контексте различные модальные оттенки (долженствования, предписания, возможности, близкой к необходимости): *Границы будут теми, какими они существовали на 1 октября 1941 г.* (т.е. установлены договором); *Военное командование выделит...* (т.е. должно будет выделить).

5. Использование кратких прилагательных модального характера (со значением долженствования): *должен, обязан, обязателен, подотчетен, подсуден, ответствен*.

Повторяемость ситуаций, рассматриваемых в законодательных документах, ведет к стандартизации способов выражения, это накладывает печать и на морфологию этого подстиля. К специфическим особенностям законодательного подстиля относится преобладание именных форм перед глагольными. Например: *Разглашение сведений, составляющих государственную тайну, лицом, которому эти сведения были доверены или стали известны по службе или работе, при отсутствии признаков измены Родине или шпионажа, – наказывается лишением свободы на срок от двух до пяти лет*.

Глаголы частотны только в описательной части постановлений, обвинительного заключения, приговора, в протоколах допроса, где перечисляются преступные действия обвиняемого или подсудимого.

Именной характер речи выражается и в частом использовании отыменных предлогов и союзов: *в соответствии, в целях, за счет, в деле, в области, согласно, в силу того что, в связи с тем что*, которые, как правило, «тянут» за собой отглагольные существительные: *достижение, урегулирование, взыскание, установление, обжалование, дознание* и др.

Отглагольные существительные и образованные от них устойчивые обороты речи (синонимичные глагольным выражениям): *оказание помощи, проверка обязательств, предъявление иска, взыскание задолженности* нередко ведут за собой цепь имен в родительном падеже: *...деятельностью, не преследующей цели прибыли; наблюдение требуемой законом простой письменной формы; при отсутствии признаков измены; нарушение правил пожарной безопасности движения; в течение срока отсрочки исполнения приговора.*

Юридические тексты характеризуются объективностью. Здесь недопустима малейшая возможность выражения субъективного мнения лица, составляющего документ. Объективность проявляется в полном отсутствии эмоционально окрашенной лексики. Способствуют объективности существительные, называющих лицо обобщенно, как носителя определенных функций, как представителя государства: *следователь, суд, прокурор* и др.

Употребление глаголов 1-го и 2-го лица, личных местоимений ограничено определенными документами: *направляю* – в отношениях, *уведомляю, вызываетесь* – в уведомлениях, повестках; *даю* (подписку) – в подписках; *санкционирую* – в отдельных постановлениях; *утверждаю* – в обвинительном заключении; *Вы, Вас, Ваше* употребляются в уведомлениях, повестках; *я, мною* – в обязательствах, подписках о личном поручительстве, в поручениях о производстве следственных действий, в представлениях. Другие документы состоят из 3-го лица.

Большую роль в синтаксисе законодательного подстиля играют условно-инфинитивные конструкции (особенно в текстах законов, где это мотивировано целевым заданием – оговорить обусловленность правовой нормы, законы не имеют обратной силы). Характерной чертой деловой речи является также употребление инфинитивных и безличных предложений со значением долженствования.

В законодательном языке выработался тип предложения, связанный с особой композицией текста законов. В таких случаях важную роль играет рубрикация, отражающая композиционную структуру текста. Простейшей рубрикой является абзац, который служит показателем перехода от одной мысли (темы) к другой. Абзац всегда внутренне замкнутая деловая единица.

Характерной чертой законодательного подстиля является употребление специальных сочинительных союзов: *а равно, равно как, а также, как... так и.*

Здесь отмечается преимущественное использование косвенной речи (прямая речь возможна только тогда, когда дословно цитируются законодательные акты, а также в устной судебной речи адвокатов, прокуроров и других членов суда).

Способ изложения в законодательном подстиле – директивный.

Объективность проявляется и на синтаксическом уровне – в преобладании пассивной формы выражения: *Новиков обвиняется в совершении преступления; рассматривается уголовное дело; предъявлено обвинение; причинены телесные повреждения; преступление наказывается; исковой давностью признается срок для защиты права по иску лица, право которого нарушено* и т.д.

Объективности изложения служит прямой порядок слов: *Мне поручено производство следственных действий; расследованием установлено; из заявле-*

ния усматривается; было обнаружено и изъято; в возбуждении уголовного дела отказано; предъявлено обвинение и др.

Это основные особенности законодательного подстиля и языковые средства их реализации.

Следует отметить и такие языковые и стилистические особенности текстов юридических документов:

1) преобладание стилистически нейтральных и книжных слов; отсутствие «сниженной» лексики, элементов просторечия и жаргона, а также эмоциональных слов и оборотов (междометий, слов с уменьшительными и увеличительными суффиксами, сочетаний типа *и вот, а он как ударит, тут они и попались*, восклицаний и риторических вопросов и т.п.);

2) широкое употребление профессиональной терминологии (в интересующем нас случае – юридической: *мера пресечения, ходатайство, правоспособность, иск, частное определение*);

3) частое использование отглагольных существительных (типа *осуществление, вынесение, возбуждение, преследование, задержание, изъятие*);

4) распространенность юридических клише – таких, например, как *произвести обыск, подвергнуть штрафу, возместить ущерб, причинить телесные повреждения* – которые, по правилам делового стиля, обычно не замещаются соответствующими глаголами *обыскать, оштрафовать, уплатить, избить*;

5) использование антонимов, так как законы отражают полярные интересы – права и обязанности граждан (*истец – ответчик, вменяемый – невменяемый, действие – бездействие*);

6) употребление латинизмов (*де-юре, де-факто*);

7) использование глаголов и оборотов со страдательным значением, например: *вина подсудимого подтверждается следующими обстоятельствами* (а не *следующие обстоятельства подтверждают вину подсудимого*);

8) строгий порядок слов в предложении: а) подлежащее чаще всего стоит в начале предложения и, как правило, предшествует сказуемому: *Свидетель Иванов показал...; Несмотря на предъявленные доказательства, Петров продолжал отрицать свою вину*; б) определения, даже распространенные зависимыми от них словами, стоят перед определяемыми существительными: *Вызванный для дачи свидетельских показаний гражданин Сидоров в суд не явился* (такой порядок слов более типичен, чем иной: *Гражданин Сидоров, вызванный для дачи свидетельских показаний, в суд не явился*); в) дополнения стоят после управляющего ими слова: *Ответственность за покушение на умышленное убийство*; г) вводные слова и обороты обычно находятся в начале предложения: *Кроме собственных показаний обвиняемого, его вина подтверждается и другими материалами дела, среди которых особенно важно обратить внимание на следующие обстоятельства...*;

9) количественное преобладание сложных предложений над простыми;

10) широкое употребление причастных и деепричастных оборотов, придающих речи лаконизм и динамичность.

Перечисленные языковые особенности в совокупности образуют своеобразную стилистическую систему, функционирование которой регулируется

определенными правилами. Недостаточно последовательное выполнение этих правил или же, например, применение их за пределами официально-деловой сферы приводят к стилистическим ошибкам, а подчас и к неоправданному усложнению текстов.

В профессиональной речевой практике юрист не должен пользоваться разговорным языком, не приспособленным к четкому обозначению и ясной квалификации тех или иных действий, процессов, поступков и т.д. К его услугам специально разработанная подсистема официально-деловой речи – «юридический язык», обладающий достаточным количеством разнообразных выразительных средств. С помощью этих средств в юридических текстах можно профессионально описать любые объекты и действия.

§ 6. ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА РЕАЛИЗАЦИИ ФУНКЦИИ ДОЛЖЕНСТВОВАНИЯ

В лингвистике и юридической литературе неоднократно обращалось внимание на функции языка права. Ученые считают, что язык права несет на себе стилевую окраску долженствования.

В большей степени функция долженствования проявляется в синтаксисе УПК РФ.

Для сферы общения, соотносимой с функциональным стилем, как известно, характерна определенная форма общественного сознания, тип мышления. Коммуникация в области правовых отношений призвана служить осуществлению основных функций права: функций регулирования общественных отношений, волеизъявления. Регулирование процессуальных действий, прав и обязанностей государственных правоохранительных органов, а также лиц, участвующих в уголовном процессе (свидетелей, защитников, обвиняемых и др.), заложено в нормах УПК РФ.

Функция долженствования наиболее ярко и полно выражается в синтаксических единицах (в основном в формах сказуемого). Причем, необходимость выбора формы сказуемого в том или ином случае обусловлена характером содержания правовой нормы.

Уголовно-процессуальная норма предоставляет работникам правоохранительных органов государства и другим участникам уголовного процесса юридические права и налагает на них юридические обязанности. В зависимости от характера прав и обязанностей регулятивные нормы (т.е. нормы УПК) подразделяются на три вида: 1) обязывающие – устанавливающие обязанность лица совершать определенные положительные действия; 2) запрещающие – устанавливающие запреты на действия известного рода; 3) управомочивающие, или дозволяющие, – юридические нормы, которые устанавливают права на совершение управомоченным лицом тех или иных действий.

Кроме того, текст уголовно-процессуальной нормы характеризуется своеобразной композицией. Он содержит два элемента: гипотезу, которая указывает на условия действия нормы, и диспозицию, указывающую на содержание прав и обязанностей. Функция долженствования проявляется во второй части

нормы – в диспозиции, например: *Если при выемке, обыске, наложении ареста на имущество имели место попытки уничтожить или спрятать предметы, документы или ценности, то об этом в протоколе делается соответствующая запись и указываются принятые меры* (ст. 182). При наличии оснований, предусмотренных в статье 97 настоящего Кодекса, в отношении разыскиваемого обвиняемого может быть избрана мера пресечения (ст. 210).

Способы выражения функции долженствования:

1. Прямой, или активный.

2. Косвенный, или неактивный.

Прямой способ характерен для норм обязывающих и запрещающих и проявляется в том, что в норме закона содержится непосредственное указание на долженствование при помощи модальных слов **должен, обязан, невозможно, необходимо, обязательно, не вправе, не может** и др. Модальные слова **вправе, может**, не имеющие значения долженствования, приобретают его в сочетании с частицей **не**. В этом случае закон прямо указывает на необходимость или недопустимость осуществления определенного действия. Значение необходимости действия реализуется также и без использования модальных слов – через употребление глаголов действительного и страдательного залога настоящего времени во вневременном значении.

Косвенный, или неактивный способ выражения функции долженствования характерен для норм дозволяющих. Он используется, когда у участника уголовно-процессуальных отношений есть возможность выбора определенного действия, нет необходимости следовать только одной модели поведения. Возможность выбора подчеркивают модальные слова **может, вправе, возможно, не обязательно** и др.

№ п/п	Прямой (активный) способ выражения функции долженствования	Косвенный (неактивный) способ выражения функции долженствования
1.	Модальное слово с оттенком долженствования: <i>Обязательно (ы): участие обязательно;</i> <i>Необходимо (ы): производство необходимо;</i> <i>Невозможно (ы): участие невозможно</i>	Модальное слово с оттенком возможности + инфинитив: <i>Может + инф.: адвокат может участвовать;</i> <i>Вправе + инф.: обвиняемый вправе отказаться;</i> <i>Имеет право + инф.: обвиняемый имеет право знать</i>
2.	Модальное слово с оттенком долженствования + инфинитив: <i>Обязан + инф.: прокурор обязан допросить;</i> <i>Должен + инф.: доказательства должны храниться;</i> <i>Не вправе + инф.: никто не вправе воздержаться;</i>	Модальное слово с оттенком возможности + инфинитив + существительное: <i>Может + инф. + сущ.: орган дознания может производить действия;</i>

	<i>Не может + инф.: адвокат не может допрашиваться</i>	<i>Вправе + инф. + сущ.: суд вправе произвести очную ставку</i> <i>Имеет право + инф. + сущ.: имеет право давать объяснения</i>
3.	Модальное слово с оттенком долженствования + инфинитив + сущ.: <i>Обязан + инф. + сущ.: прокурор обязан дать санкцию;</i> <i>Должен + инф. + сущ.: осужденный должен отбывать наказание;</i> <i>Не вправе + инф. + сущ.: следователь не вправе перелгать обязанность доказывания</i>	Модальное слово с оттенком возможности + причастие: <i>Может быть + прич.: свидетель может быть допрошен</i>
4.	Модальное слово с оттенком долженствования + прилагательное: <i>Должен быть + прилаг.: приговор должен быть законным</i>	Модальное слово с оттенком возможности + прилагательное: <i>Может быть + прилаг.: приговор может быть обвинительным</i>
5.	Модальное слово с оттенком долженствования + существительное: <i>Не может быть + сущ.: лицо не может быть защитником</i>	Прилагательное с оттенком возможности: <i>Возможно (а): ответственность возможна;</i> <i>Не обязательно: проведение предварительного следствия не обязательно</i>
6.	Модальное слово с оттенком долженствования + причастие: <i>Должен быть + прич.: подозреваемый должен быть допрошен;</i> <i>Не может быть + прич.: дело не может быть истребовано</i>	
7.	Модальное слово с оттенком долженствования + причастие + существительное: <i>Должен быть + прич. + сущ.: залогодатель должен быть поставлен в известность;</i> <i>Не может быть + прич. + сущ.: никто не может быть подвергнут...</i>	

8.	Глагол настоящего времени: Глагол действ. залога: <i>суд направляет дело; следователь прекращает...;</i> Глагол страд. залога: <i>обвиняемый допрашивается; понятия вызываются</i>	
----	---	--

Вопросы для самопроверки:

1. Охарактеризуйте систему функциональных стилей русского языка.
2. Укажите лексические, морфологические, синтаксические особенности разговорного стиля.
3. Выделите лексические, морфологические, синтаксические особенности научного стиля.
4. Назовите лексические, морфологические, синтаксические особенности официально-делового стиля.
5. Перечислите разновидности официально-делового стиля, дайте им характеристику.
6. Каковы языковые средства реализации функции долженствования?

РАЗДЕЛ II.

ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ: ТИПОЛОГИЯ, СОДЕРЖАНИЕ, КОМПОЗИЦИЯ, ЯЗЫКОВОЕ ОФОРМЛЕНИЕ

В целях полного и быстрого раскрытия преступлений, изобличения и наказания виновных закон устанавливает определенный порядок деятельности органов дознания, следствия, прокуратуры и суда. В частности, уголовно-процессуальный закон предусматривает, что еще до разбирательства дела в суде органами дознания и предварительного следствия должны быть тщательно собраны данные о личности обвиняемого и о преступлении: время, место и способ его совершения; наступившие последствия; характер вины, мотивы, цель; обстоятельства, смягчающие или отягчающие ответственность; условия, способствующие совершению, преступления, и др. Законом также предусмотрены средства и методы, при помощи которых выясняются указанные выше обстоятельства. К ним относятся: допросы, очные ставки, осмотры, обыски; задержания, освидетельствования, экспертизы, следственные эксперименты и т.д. Все следственные действия, которые производятся органами расследования, поскольку они предусмотрены уголовно-процессуальным законом, носят процессуальный характер.

Деятельность органов дознания, предварительного следствия в уголовном судопроизводстве протекает в определенной процессуальной форме, которая обязывает совершать следственные действия в необходимом порядке, с соблюдением установленных условий и последовательности. Например, уголовное дело возникает в форме возбуждения его путем вынесения об этом соответствующего постановления; обвинение предъявляется в форме постановления; объяснения обвиняемый даёт в форме фиксируемого следователем в протоколе допроса; фактические данные признаются доказательствами только при условии, если они получены из надлежащего источника, в установленном порядке и соответствующим образом оформлены.

Процессуальная форма обуславливает письменный характер уголовного судопроизводства, в том числе и предварительного расследования. Составление предусмотренных законом процессуальных документов — необходимое условие успешного производства дознания и предварительного следствия. Процессуальные документы служат свидетельством выполнения требований закона, являются средством фиксации соблюдения процессуальной формы.

§ 1. ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ПРОЦЕССУАЛЬНЫМ ДОКУМЕНТАМ

В уголовно-процессуальном законе не сформулированы общие требования, которым должен соответствовать любой процессуальный документ, составляемый в ходе предварительного расследования. Закон содержит указание на реквизиты лишь некоторых из них. В большинстве же случаев в законе приводятся только наименования процессуальных документов. Однако

все процессуальные документы, независимо от полноты их регламентации в уголовно-процессуальном законе, должны отвечать определенным общим требованиям, поскольку они фиксируют следственные действия, совершаемые в предусмотренной законом процессуальной форме. Среди таких общих требований важно назвать следующие:

1. Соответствие процессуального документа тому закону, которым предусмотрено его составление, как по наименованию и форме, так и по содержанию. В тех случаях, когда в законе указаны реквизиты процессуального документа, их включение в составляемый документ обязательно. Соответствие процессуального документа закону предполагает также ссылки на правовые нормы, предусматривающие составление данного документа.

2. Соответствие процессуального документа по своему содержанию фактическим обстоятельствам, установленным материалами дела. Это означает, что обстоятельства, известные по делу и имеющие отношение к вопросу, который разрешается данным документом, должны получить в нем отражение. При наличии противоречий в материалах дела в документе требуется указать, почему одни обстоятельства приняты, а другие – отвергнуты. Необходимость составления процессуального документа должна вытекать из материалов дела.

3. Точность, логичность, краткость, ясность, грамотность процессуального документа. В документе все вопросы излагаются последовательно с тем, чтобы каждое новое положение следовало из предыдущего или было логически связано с ним, чтобы не встречались противоречия и не вытекающие из текста документа выводы. В нем не должно быть лишних слов, четкость текста и однозначность суждения обеспечивают единообразное понимание смысла документа.

Точность – важнейшее коммуникативное качество речи, характеризующее процесс создания текста. Точность может быть фактической и речевой. При фактической точности мысль истинна, соответствует объективной реальности. При речевой точности высказывание построено так, что адекватно отражает мысль говорящего или (пишущего). Фактическая и речевая точность совпадают не всегда. Например, к следователю поступают материалы о смерти гражданина Рысакова, который упал на улице, машиной «скорой помощи» был доставлен в больницу, где вскоре, несмотря на принятые меры, умер от кровоизлияния в мозг. Мотивируя отказ в возбуждении уголовного дела, следователь пишет: *29 апреля 2005 г. в 16 час. 30 мин. в приемном отделении Рысаков после оказания необходимой помощи скончался.* Фактическая точность здесь в том, что мысль соответствует объективной истине (врачи пытались сделать все возможное, но Рысаков умер), а речевая точность не соблюдается (предлог *после* и порядок слов создают впечатление, будто смерть Рысакова была результатом какого-то неправильного действия врачей). В постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела следовало бы написать так: *29 апреля 2005 года в приемном покое Рысакову была оказана необходимая помощь, но в 16 час. 30 мин. он скончался.* Союз *но* имеет значение противопоставления, которое по смыслу требуется в данном случае.

Возможны и такие ситуации, когда объективно неверная мысль точно выражена словами. Чаще всего это встречается при даче ложных показаний.

Например, обвиняемый в убийстве своей жены Гудков долго не признавал свою вину и утверждал, что жену зарезал парень, с которым он случайно познакомился в баре. Гудков подробно описывает этого парня: *Лицо у него полное, продолговатое. Вставных зубов не видел. Глаза навывкате, цвет черный. Брови темные, сросшиеся. Волосы черные, густые, длинные, концы волос чуть загнуты. Нос длинный, губы тонкие. Если мне покажут его, я узнаю.* Речевая точность, которая здесь заключается в логической последовательности описания и в ряде уточняющих определений, не сочетается с фактической: показания ложные, описан несуществующий парень. Речевая точность при фиксации ложных показаний облегчает установление истины по делу: в точно запротоколированных показаниях легче обнаружить противоречия с материалами дела.

Иногда отсутствует и фактическая, и речевая точность: объективно неверная мысль неточно выражена словами, части одного и того же высказывания противоречат друг другу. Например, на допросе в качестве свидетеля Макеева рассказывает: *Отношения в нашей семье были нормальные. Муж иногда часто выпивал, но алкоголиком не был, исчезал из дома на 5 – 6 дней, на почве пьянки постоянно не работал и с психу бил меня, употреблял и одеколон.*

Требование точности применительно к языку следственно-судебных документов означает совпадение фактической и речевой точности.

Требование точности в равной степени будет нарушено и в документах, содержащих фактические ошибки (например, неправильное толкование оценочного термина и соответственно неправильная квалификация преступления), и в документах с речевыми ошибками (например, при мотивировке решения о привлечении в качестве обвиняемого ст. 171 УПК РФ: *Своими действиями, совершавшимися глубокой ночью, Сидоров грубо нарушил покой семьи Михалковых*).

Всякая мысль, выраженная с той или иной степенью точности, высказывается говорящим с определенной целью, которая будет достигнута лишь при условии правильного восприятия.

С процессами восприятия речи связана логико-смысловая категория **ясности**. Ясное высказывание воспринимается однозначно, недвусмысленно, именно так, как хотел говорящий. Ясность и точность нередко находятся в противоречии: точное высказывание может быть совсем неясным. Это часто наблюдается при использовании в речи каких-то профессиональных элементов. Например, в заключении эксперта написана фраза: *Парусят обе щеки*. Глагол *парусить*, образованный от существительного *парус* (ср. *жена – женить, халтура – халтурить*), в литературном языке обозначает «упор ветра». В профессиональной речи медиков глагол *парусить* связан с терминологическим сочетанием «*симптом паруса щеки*» (характерное растягивание и вздутие щеки при нарушении мозгового кровообращения) и употребляется как более короткий вариант. *Парусить* точно передает признак заболевания, соответствует объективной действительности, но высказывание неясно тем, кому неизвестно проявление *симптома паруса*.

Процессуальные документы должны быть грамотными не только в общепринятом смысле (соблюдение орфографических, пунктуационных и грамма-

тических норм письменной речи), но и юридически (соответствие современным правовым знаниям). Например, недопустимо употребление таких выражений, как *признательные показания, проходит по делу, однодельцы* и т.п., сокращение слов (вместо *осмотр места происшествия* – *осмотр м/п*).

Профессионально-языковая грамотность необходима потому, что в следственно-судебных документах язык выступает как непосредственное выражение правовой мысли. Все термины, специальные понятия, конструкции, сформировавшиеся под влиянием особенностей профессионального мышления, должны соответствовать современному уровню правовых знаний и употребляться только тогда, когда они действительно необходимы. Специальный смысл в следственно-судебных документах могут приобретать и слова обычной речи, что также необходимо учитывать. Например, формулировки *будучи в нетрезвом состоянии* и *распивал спиртные напитки* недостаточно информативны – *нетрезвым состоянием* может быть и простое алкогольное, и наркологическое, и патологическое опьянение разной тяжести, а к спиртным относятся три группы напитков, различающихся между собой по действию на организм.

Коммуникативная грамотность следственно-судебных документов означает, что учтено их восприятие разными людьми, которые знакомятся с материалами дела. Как известно, в документах закрепляется информация, полученная из многих источников. При этом на текст документа существенно влияет речевой, жизненный и профессиональный опыт составителя. На тех, кто читает документы, воздействуют факторы возраста, образования, готовности к восприятию документа и др. Здесь возможен так называемый интерпретационный сдвиг, когда какие-то элементы будут поняты неадекватно. Примером интерпретационного сдвига может служить такая ситуация: Седаков, страдавший раком пищевода, после очередного болевого приступа повесился в принадлежащей ему комнате коммунальной квартиры. В прокуратуру была приглашена соседка Седакова, гражданка Тимофеева, дававшая объяснения. После беседы со следователем она попросила разрешения прочитать заключение судебно-медицинской экспертизы. Увидев в тексте слова *труп пониженного питания*, сочувственно воскликнула: «Пониженного питания! Ну, правильно, чего он там? Ну что он сварит, господи, мужик? Мясо, конечно, он варил, покупал, но был, как говорят — из Бухенвальда, ну вот такой натуральный дистрофик был, элементарно!». Терминологическое сочетание было воспринято ею в бытовом, обыденном смысле и вызвало эмоционально насыщенную реплику, тогда как для эксперта сочетание представляет собой специальную характеристику, лишённую каких-либо эмоций.

§ 2. ВИДЫ ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ

В ходе предварительного расследования в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством составляется около 20 различных видов процессуальных документов, которые условно подразделяются на обязательные (основные) и факультативные (вспомогательные).

К **обязательным** процессуальным документам относятся такие виды до-

кументов, которые составляются по каждому уголовному делу органом дознания или следователем. В них содержатся выводы по основным вопросам, возникающим в ходе дознания и следствия, решения о дальнейшем движении дела, о производстве следственных действий, фиксируются и закрепляются доказательства. Это постановления, протоколы и обвинительное заключение (акт).

Факультативными являются те виды процессуальных документов, которые в зависимости от конкретных обстоятельств совершенного преступления, личности обвиняемого, собранных материалов не обязательно составляются по каждому уголовному делу. Факультативные виды документов способствуют принятию правильных решений следователем и органом дознания, обеспечению прав участников уголовного процесса, выполнение ими процессуальных обязанностей, своевременному и надлежащему производству следственных действий, сохранению вещественных доказательств. Их нельзя рассматривать как «второстепенные» процессуальные документы. Факультативные процессуальные документы, как и обязательные, столь же важны по тем уголовным делам, по которым в соответствии с законом они должны составляться с учетом конкретных обстоятельств. Это: представления, подписки, обязательства, письменные поручения, письменные уведомления, письменные возражения, заявления, сообщения, объяснения, повестки, описи и т.д.

§ 3. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Постановления – это процессуальные документы, в которых орган дознания, дознаватель, следователь, прокурор или судья излагает и обосновывает решение, принятое при производстве расследования. По уголовному делу может быть вынесено более 60 различных постановлений по вопросам, возникающим в ходе предварительного следствия и дознания (о возбуждении уголовного дела, принятии дела к своему производству, передаче дела по подследственности, привлечении лица в качестве обвиняемого, об избрании меры пресечения, о назначении экспертизы, производстве обыска, выемки и др.).

Постановление содержит три части: вводную, описательно-мотивировочную и резолютивную.

Во вводной части указываются: наименование документа, место и время его составления, кем составлен документ (занимаемая должность, специальное звание, фамилия и инициалы) и по какому делу.

Описательно-мотивировочная часть занимает в постановлении центральное место. Именно здесь приводятся конкретные обстоятельства того, что установлено; указывается, какой вывод из этих обстоятельств вытекает; приводятся мотивы, которые в совокупности позволяют судить об обоснованности вынесенного постановления; содержится ссылка на закон, которым руководствовалось лицо при вынесении постановления.

Резолютивная часть содержит формулировку принятого решения, которое должно вытекать из вводной и описательной частей постановления. В резолютивной части могут содержаться и другие указания, например, о дальнейшем направлении дела (при вынесении постановления о возбуждении де-

ла), о направлении копии постановления для исполнения (в постановлении об избрании меры пресечения – для заключения под стражу), о направлении копии постановления прокурору и др.

Постановление обязательно для исполнения всеми гражданами и должностными лицами, которых оно касается. Некоторые постановления приобретают юридическую силу только после согласования или утверждения их прокурором, например, постановления: об избрании меры пресечения (заключение под стражу или под залог); об отмене или изменении меры пресечения, избранной по указанию прокурора; о выемке документов, содержащих государственную тайну; об отстранении обвиняемого от должности; о помещении в лечебно-психиатрическое учреждение обвиняемого или подозреваемого, не содержащегося под стражей.

Постановление о возбуждении уголовного дела

В первой стадии уголовного процесса представлены документы, излагающие поводы и основания к возбуждению уголовного дела. Эти тексты – первичные материалы по делу – либо сразу составлены письменно (например, рапорты работников милиции, собственноручно написанные заявления или объяснения граждан, жалобы потерпевших и др.), либо переводятся в письменную форму из устной (запротоколированные устные заявления граждан, явки с повинной, объяснения и др.). На основе анализа первичных материалов делается вывод о необходимости возбудить уголовное дело (ст. 146 УПК РФ) или отказать в его возбуждении (ст. 148 УПК РФ). То или иное решение оформляется в виде постановления. Решение о возбуждении уголовного дела может быть вынесено также в определении суда или постановлении судьи (ст. 448 УПК РФ).

Характерная языковая черта первичных материалов по делу – их неоднородность, которая проявляется в выборе и способах употребления языковых средств. На язык документов в той или иной степени оказывают влияние многие факторы: источник информации о совершении или готовящемся преступлении, индивидуальные особенности восприятия фактов, общий интеллектуальный уровень, степень владения языком, эмоциональное состояние при составлении документа, опьянение и др. Но в итоге документ должен быть организован в один текст – мотивированное постановление (определение) в возбуждении уголовного дела или об отказе в возбуждении уголовного дела.

При возбуждении уголовного дела известны далеко не все обстоятельства, неясна и точная юридическая квалификация, поэтому в постановлении (определении) отражается минимум конкретных данных. Как правило, постановления (определения) о возбуждении уголовного дела пишутся на бланках, которые содержат необходимые профессиональные речевые формулы. Их три: первая – во вводной части (стандартный деепричастный оборот со словом *рассмотрев*); вторая – при мотивировке решения о возбуждении дела (обороты с деепричастиями и причастиями *принимая во внимание, что имеются достаточные данные, указывающие на признаки преступления, предусмотренные*); третья – в резолютивной части (предложения с инфинитивами *возбудить, при-*

нять, направить).

Описательная часть постановления (определения) о возбуждении уголовного дела завершается профессиональной речевой формулой, которая мотивирует решение, излагаемое в резолютивной части. Как правило, эта формула строится в виде обособленного оборота в таких вариантах:

1) *принимая во внимание, что... и руководствуясь...* – с языковой точки зрения этот вариант самый удачный, хотя лучше было бы заменить *принимая во внимание* на *учитывая* – смысл сохраняется, но вместо трех слов используется одно, конструкция упрощается, приближается к разговорной речи (глагол *учитывать* употребительнее, чем глагольно-именное сочетание *принимать во внимание*);

2) *принимая во внимание вышеизложенное, руководствуясь...*; *исходя из вышеизложенного, руководствуясь...* – слово *вышеизложенное* подразумевает содержание предшествующих частей документа, и элемент *выше* здесь не несет никакой информации, напротив, делает фразу громоздкой: достаточно было бы просто *изложенное* – причастная форма прошедшего времени в данном случае и есть своеобразный указатель типа «смотри выше»;

3) *исходя из изложенного, руководствуясь...* – создаются нежелательные звуковые повторы (*исходя из изложенного*), слово *исходя* придает фразе канцелярский характер.

Для перехода от описательной части к резолютивной оптимальными являются такие варианты:

Учитывая, что..., и руководствуясь...; Учитывая изложенное, руководствуясь...

Резолютивная часть состоит из профессиональных речевых формул – конструкций с инфинитивами *возбудить, принять, направить* и др. С инфинитива должно начинаться каждое предложение резолютивной части. В формулировках резолютивной части бывает информативно избыточным слово *настоящее* (*настоящее уголовное дело*) в значении «то, о котором идет речь». Его употреблять не следует.

Рассмотрим две описательных части постановлений о возбуждении уголовного дела.

Контролерами, проверившими билеты у пассажиров пригородного электропоезда, в одном из вагонов был застигнут во время порчи сидений гражданин, отказавшийся назвать фамилию и предъявить документы, удостоверяющие его личность. Последний был передан находившемуся в поезде сотруднику милиции. При проверке документов сотруднику милиции удалось выяснить, что задержанным оказался некто Сугробов, в возрасте 22 лет, нигде не работающий. Сотрудник милиции доставил и передал Сугробова в ближайшее отделение милиции, составил рапорт о случившемся. На основании полученного от сотрудника милиции рапорта и принимая во внимание, что в действиях Сугробова содержатся признаки преступления, предусмотренного ст. 214 УК РФ, руководствуясь...

К числу достоинств этого текста относится его синтаксическая четкость. Зависимые слова не отделены от главных слишком большой дистанцией, тем

самым ясно означает, кто и что сделал. В тексте нет непонятной терминологии и громоздких слов, предложения не слишком длинные, и данная в них информация легко обрабатывается оперативной памятью человека.

Рассмотрев материалы по факту хулиганских действий Медведева, Шерстяных и Шевченко, и других, имевших место 10 ноября 2003 года около 16 часов у д. 48 по ул. Садовая и д. 69 по ул. Восточной Воронежского района, города Воронежа, в ходе которых Ромашову были причинены телесные повреждения, и принимая во внимание ...

С языковой точки зрения этот текст неудачен.оборот *имевших место* относится к словам *хулиганские действия*, но отделен от них несколькими словами. Еще большая дистанция отделяет придаточное предложение *в ходе которых* от слов главного, к которым оно относится (*хулиганские действия*). Повтор союза (*и Шевченко и других*), книжный оборот *имевших место* – все это мешает быстрому восприятию текста постановления.

При анализе первичных материалов может выясниться, что нет оснований к возбуждению уголовного дела либо наличие обстоятельства, исключающие производство по делу. Тогда принимается решение об отказе в возбуждении уголовного дела (ст. 148 УПК РФ) или материалы направляют в мировой суд (ст. 10 УПК РФ). Отказ в возбуждении уголовного дела может быть обжалован заявителем, и поэтому особенно важны логичное изложение фактов, строгость и доступность формулировок, не оставляющих никаких сомнений в компетентности того, кто принял решение не возбуждать уголовное дело.

В описательной части отказа в возбуждении уголовного дела тексты заявлений, объяснений, протоколов осмотра места происшествия частично преобразуются – устраняются особенности разговорной речи, повествование строится от третьего лица. Например, в объяснении:

Я поругался со своей женой, потом я взял на кухне столовый нож и, чтоб доказать своей жене, а что доказывать, я даже и сам не знаю, просто я сильно взволновался, не выдержал и ткнул себе в ногу. Потом я пошел, чтобы мне оказали первую помощь. В травмпункте я ответил, что меня порезали в Центральном парке неизвестные ребята. Я это сказал из-за того, чтоб не было мне стыдно, что ткнул ножом сам себе.

В тексте постановления об отказе в возбуждении уголовного дела:

Никаноров пояснил, что поругался со своей женой, сильно взволновался и, взяв на кухне столовый нож, ранил себя в ногу. Придя в травмпункт, он сказал, будто бы его порезали в Центральном парке неизвестные ребята. Такое заявление сделал потому, что было стыдно говорить о ссоре с женой.

Протоколы

Протоколы – это процессуальные документы, в которых фиксируются порядок и результаты следственных действий, описываются каждые, предусмотренные законом, процессуальные действия.

Протоколы в конкретной ситуации общения наполняются реальным содержанием. Жанровая интенция протокола как феномена письменной речи в

юридической сфере общественной деятельности – закрепление полученной профессионально значимой информации. Задача протокола – накопление информации для дальнейшего расследования и предъявления ее для работы суда. Однако эти операции с информацией в правоприменительной области специфичны: здесь информация выступает в виде *факта*, и сделать ее таковым – основное назначение протокола.

В уголовно-процессуальном законе упоминается о составлении более 40 различных протоколов в связи с производством следственных действий. В зависимости от характера следственных действий различают три основных вида протоколов:

1. Протоколы допроса подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, свидетеля и протоколы очных ставок как форма юридического закрепления показаний.

2. Протоколы, в которых удостоверяются факты и обстоятельства, выявленные при осмотрах, освидетельствованиях, обысках, выемках, задержании, предъявлении для опознания. Эти протоколы – самостоятельный источник доказательств.

3. Протоколы, составляемые для того, чтобы зафиксировать выполнение того или иного требования уголовно-процессуального закона. Это протоколы об ознакомлении обвиняемого с постановлением о назначении экспертизы; о разъяснении лицам и учреждениям права предъявить гражданский иск, если преступлением причинен материальный ущерб; об окончании предварительного следствия или дознания; о предъявлении обвиняемому и его защитнику материалов дела.

Протокол предварительного следствия нельзя рассматривать изолированно. Его специфическую черту составляет включенность в уголовное дело, фиксирующее сложный, с множеством участников процесс общения по поводу некоторой предметной ситуации. В рамках этого дела протокол никогда не бывает инициальным и конечным документом. Так, для протокола осмотра места происшествия предшествующим является сообщение о событии преступления: *Следователь СУ при РОВД по г. Брянску Смирнов получил в 15 час. 30 мин. сообщение о проникновении в квартиру 46 дома 33-а по ул. Кирова в г. Брянске... на основании ст. ст. 176 и 177 УПК РФ произвел осмотр места происшествия... .*

Для протокола обыска и выемки иницирующими являются постановления о соответствующих действиях, что также находит отражение в протоколе: *Перед началом выемки следователем было предъявлено постановление об этом от 13 августа 2005 г., после чего подозреваемому Биусову И.В. предложено выдать часы, деньги, украшения.*

Для протоколов допросов иницирующими являются заявления потерпевших или другие материалы уголовного дела. В свою очередь протоколы названных следственных действий являются основанием для последующих мероприятий, также закрепленных документально.

Композиция современного протокола представляет собой трехчастное единство: начальные реквизиты формуляра, содержательная часть, заключи-

тельные реквизиты формуляра. Начальные и заключительные реквизиты формуляра вместе составляют его оформляющую часть. Исторически сложившийся формуляр отражает образ автора, информанта и другие необходимые для отправления правосудия реквизиты. Имплицитность образа адресата обусловлена тем, что протокол выступает не самостоятельно, а в составе уголовного дела, которое в целом и имеет адресацию. Специальные реквизиты обеспечивают взаимосвязь между документами дела.

Содержательная часть также имеет определенное строение, последовательность ее элементов выдерживается обычно достаточно строго. Композиционно она строится как система приоритетов: время, субъекты действия, обстоятельства действия, последствия и т.д. Это приоритеты последовательности изложения, но поскольку общее всегда предшествует частному (в случае прямого порядка изложения), то такая композиционная схема отражает определенный образ мыслей, своеобразный тезаурус понятий в их иерархии. Она обусловлена необходимостью точно расписать действующих лиц, сами действия, предметы и результаты действия.

Денотативная информация в протоколах выражается лексически — использованием языковых единиц, называющих реалии и понятия определенной сферы общественной деятельности и относящихся: а) к субъекту текста: обозначения действий представителей следственных органов, предметов и явлений судопроизводственного обихода, в частности набор формул, организующих текст, б) к субъектам речи — свидетелям, в) к объектам речи — обвиняемым: наименования лиц, обозначение их действий, состояний, помыслов.

Протокол характеризуется такими языковыми качествами, как точность, конкретность, объективность. Безэмоциональность изложения фактов и событий в нем обусловлена особенностями оценочности диктумного события. Эти качества, профессионально необходимые в речи автора протокола, определяют осознанный выбор языковых средств, то есть в понятие его профессиональной компетенции входит и речевая. Жанром в первую очередь используются языковые возможности официально-делового стиля в его профессиональной юридической модификации.

Справка. Процесс формирования протокола свидетельствует о его связи с устной речью: во-первых, исторические названия протокола (*речи, допрос, сказки, показания* и т.д.) тесно связывают его с устной речью, причем не с однократным речевым действием, а достаточно протяженным процессом речевого взаимодействия. Эта связь отчетливо ощущалась вплоть до второй половины XIX в., времени достаточно «высокоразвитого и организованного культурного общения», что выражалось в том, что письменный документ называли именем устного речевого действия (*показания*) или ситуации общения, в ходе которой он был получен (*очная ставка*). Во-вторых, когда за жанром окончательно закрепляется название *протокол*, прежние наименования продолжают использоваться в качестве конкретизаторов разновидностей документа (протокол *допроса*, протокол *очной ставки*), обеспечивая его соотнесение с ситуацией устного общения. Само же по себе использование слова *протокол* для обозначения жанра свидетельствует о том, что в сознании произошло разделение процесса непосредственного устного общения, дающего диктумную основу протокола, и его результата — письменного текста.

Все исследователи истории русского языка отмечают особую близость делового языка к живому разговорному, который деловые документы отражали наиболее полно. В протоколе эта близость усиливалась традицией изложения событий от первого лица, нарушенной в 70-х годах XIX в. и впоследствии восстановленной. Действующий уголовно-процессуальный кодекс предписывает протоколирование показаний от первого лица и усиливает связь устного и письменного общения требованием передавать сведения по возможности дословно.

В XV–XVII вв. слово *писец* в документных текстах обозначает лицо, которое посылают делать перепись земельных владений и живущих на них людей. На рубеже XVII–XVIII вв. содержание слова *писец* вновь меняется: так называют по должности мелкого служащего, переписывающего текущие деловые бумаги. Первоначально в составлении текста «протокольного» жанра, кроме информанта, участвовали два человека – должностное лицо, отвечавшее за производство допроса и содержание текста, и переписчик. Таким образом, изначально фигура посредника была как бы расщепленной.

С развитием общественных институтов, права в частности, фигура посредника приобретает большое значение. Во-первых, составление всех протоколов становится обязанностью исключительно профессионально подготовленного лица (следователя, дознавателя и др.), что связано с избирательностью его позиции, его способностью постичь значение для дела получаемой в ходе следственного действия информации. Во-вторых, роль посредника вручается одному лицу. Последнее связано с развитием теории доказательств, предписывающей максимальное устранение посредствующих звеньев между познающими субъектами и обстоятельствами дела. Большое значение имеет посредник и в процессе передачи информации, его профессиональная квалификация и личностные качества в значительной степени определяют адекватность этого процесса.

Протокол допроса

Образ автора протокола допроса достаточно сложен. При поверхностном подходе представляется, что автор – лицо, наделенное официальными полномочиями профессионально собирать необходимые сведения и излагать их в протоколе, представитель государства, инициатор общения, носитель более значимой в данной ситуации социальной роли. Однако в правилах составления протокола указывается, что его текст должен максимально отражать речь допрашиваемого, являющегося источником той информации, которую фиксирует протокол. Таким образом, свидетель – информативно наиболее важное лицо, что подчеркивается обязательной записью в протоколе: *«С моих слов записано верно...»*. Применительно к протоколу допроса следует различать автора документа и информанта.

Протоколы допроса представляют собой, как правило, изложение фактов, в которое могут быть включены статические фрагменты-описания. Содержание последовательно развертывается во времени. Сообщение референтно и призвано точно отражать реально произошедшие события.

Адресатом исследуемого документа, представленным в протоколе имплицитно, является суд – малая группа носителей определенных социальных ролей, обязанная поддерживать правопорядок. Сообщение актуально для адресата, поскольку связано с данным периодом времени, и обслуживает его конкретную деятельность – рассмотрение дела в судебном процессе. Институциональный характер отношений между адресатом и автором проявляется в том, что протокольные сообщения имеют косвенно предписывающий характер, поскольку определяют ход судебного заседания.

Всякий допрос представляет собой сложное речевое действие. Планируя его, следователь изучает материалы дела и в соответствии с ними строит тактику допроса. Зная о предстоящем допросе, допрашиваемый в какой-то мере готовится к нему, предварительно обдумывает показания, старается припомнить все детали события объективно или, наоборот, пытается выработать некоторую «неуязвимую» позицию, искажающую истину. На допросе свободный рассказ получает ту и иную тематическую направленность в зависимости от вопросов следователя.

Особенности речи допрашиваемого: 1) она неорганизована, допрашиваемый обычно сбивается, уходит в сторону, говорит избыточные (с точки зрения следователя) вещи; 2) она в лингвистическом отношении крайне далека от литературной речи и приближается по типу к бытовой разговорной речи; 3) она характеризуется повышенной значимостью интонации и логического ударения. Одно дело, если допрашиваемый скажет: *Гертнер пришел в восемь*. Совершенно иное, если он скажет: *Гертнер пришел в восемь*; 4) речь допрашиваемого содержит большое количество информации, идущей по неязыковым каналам. Жесты и мимика могут сопровождать речь, заменять речь, комбинироваться с речью.

Конкретные приемы протоколирования – что отразить в протоколе, а что – лишнее – каждый следователь вырабатывает в своей индивидуальной практике, но при этом исходит из общего законодательного положения о том, что показания заносятся в протокол по возможности дословно. Дословность при этом понимается либо как содержательная категория (дословно – максимально полно по содержанию, со всеми деталями и подробностями), либо как формальная категория (внесение в протокол именно тех слов, которые употребляет допрашиваемый). Очевидно, что требование дословности протоколирования означает единство содержательного и формального плана: закон кратко регламентирует порядок протоколирования показаний, предписывая лишь записывать их «от первого лица и по возможности дословно» (ч. 2 ст. 190 УПК РФ).

На практике встречается самый широкий диапазон понимания этого положения: от скупых канцелярских выражений следователя до буквально дословных записей бранных и нецензурных выражений допрашиваемого.

Не всегда требование закона нужно понимать буквально. Особо следует обратить внимание на то обстоятельство, что протокол допроса свидетеля ведется следователем и фактически представляет собой осуществляемый им пересказ слов допрашиваемого. А целью допроса является получение доказательств, то есть определенных в законе фактических данных (ст. 74 УПК РФ). Необходимо, чтобы в протоколе содержались данные, подлежащие установлению по делу и имеющие для него значение, то есть соответствующие признаку относимости доказательств. И ни для следователя, ни для судьи, ни для самого свидетеля не является принципиальным вопрос о стиле протокола. Если же свидетель настаивает на определенной формулировке своих показаний или какой-то их части, что происходит достаточно редко, он может заявить об этом следователю для дословной записи или записать свои показания собственноручно в порядке ч. 6 ст. 190 УПК РФ. Такое желание допрашиваемого должно

быть отмечено в протоколе и учтено при оценке сообщенных им сведений, поскольку чаще всего указывает на особое отношение к собственным показаниям. В частности, это могут быть или обдуманное заранее неполные показания, или полностью ложные, когда допрашиваемый осторожно формулирует свои слова, чтобы не выдать себя в дальнейшем.

В обычном же допросе свидетеля, в особенности показания которого заведомо будут иметь существенное значение по делу, вряд ли есть смысл писать дословное «он *пырнул его ножом*» вместо «нанес удар ножом» или «алкаш» вместо «злоупотребляющий спиртным». Подобный протокол, изобилующий бытовыми и жаргонными выражениями, говорит лишь об ограниченном словарном запасе следователя, не способного объективно и грамотно изложить на бумаге рассказ свидетеля.

Обязательным будет дословная передача в протоколе элементов чуждых литературному языку в тех случаях, когда доказательственное значение имеет именно их формулировка. Например, при осмотре помещения по делу о краже со взломом был обнаружен закрепленный в пишущей машинке лист бумаги, на котором преступник напечатал различные обценные слова и выражения. Несомненно, действия следователя, записавшего в протоколе допроса признавшегося в совершении кражи подозреваемого фразу *Я напечатал на стоявшей в кассе машинке нецензурную брань*, будут неправильными, поскольку большое доказательственное значение имеет именно дословное сообщение преступником напечатанного текста, который знает только он.

Или написание в допросе фразы *Я без определенной цели ходила по Московскому вокзалу* вместо дословного *Я болталась по Московскому вокзалу просто так* совершенно не искажает смысл фразы и является вполне допустимым.

В процессе протоколирования показаний и затем, при цитировании отрывков из них, в обвинительном заключении следователь вправе редактировать эти показания снимать ненужные повторения, устранять многословие, исправлять грамматически неправильные фразы.

Недопустимо, однако, такое редактирование, которое придает показаниям обвиняемых и свидетелей несвойственную их речи официальность, делает их похожими на тексты юридических документов, лишает разговорной живости. Например, приводя показания обвиняемого, следователь цитирует: *Внутри конторы я произвел осмотр, но в разговор ни с кем не вступал. Там я увидел уборщицу, которая производила уборку*. Или один из свидетелей сообщает, что *увидел незнакомого ей молодого мужчину, который был высокого роста и имел симпатичное лицо*, а другой свидетель показывает, что этот мужчина имел *маленькие усики черного цвета*.

В каком случае выбрать, когда стремиться более тщательно передать особенности речи допрашиваемого, а когда сосредоточить все внимание на существе даваемых показаний – это зависит от профессионального навыка следователя, от его языкового чутья, а также от существа расследуемого дела.

Наиболее четкой передачи фиксируемых данных служат общеупотребительные, распространенные фразы и выражения, которые одинаково понима-

ются как следователем и свидетелем, так и в дальнейшем прокурором, судьей и любым иным лицом, изучающим материалы дела.

Действительно, какое-либо жаргонное или просторечное выражение может трактоваться по-разному, и задача следователя – воспринять и зафиксировать в протоколе максимально конкретные данные, не оставляющие простора для последующей интерпретации.

Например, при допросе свидетеля, наблюдавшего поведение преступника после убийства, следователь дословно записал следующие показания: *Федин вошел в ванную и стал мыть нож под проточной водой. Вымыв нож, я лично не увидел, куда он его дел.* Причастный оборот, неверно употребленный допрашиваемым, буквально указывает на то, что нож мыл сам свидетель, а не преступник. Следователь, не вдумываясь в значение записываемого и воспринимая лишь общий смысл полученной информации, внес в протокол буквальное выражение очевидца и тем самым дал возможность поставить показания свидетеля под сомнение.

Очень часто протоколы допросов написаны строгими фразами с использованием общеупотребительной лексики. Например, такая фраза семнадцатилетнего обвиняемого: *Я не думал, что если не сделаю этого, последствием явится привлечение меня к уголовной ответственности.* Очевидно, что в ходе реального допроса услышать подобное невозможно.

Не в пользу дословной записи речи допрашиваемого говорит и то обстоятельство, что рассказ свидетеля и текст протокола обычно различаются по объему, причем это различие может быть весьма значительным, как в одну, так и другую стороны. Немало свидетелей, начав с вопросов, интересующих следствие, вскоре уходят в сторону, подробно развивают темы, которые не имеют значения по делу, причем остановить таких лиц бывает крайне трудно. При этом следователю необходимо таким образом сократить и отредактировать показания, чтобы они, отражая необходимые фактические данные, выглядели цельным рассказом, а не набором фраз. Естественно, что такое сокращение не получится без определенной замены слов.

Встречаются и обратные случаи, когда свидетель, в силу своей молчаливости или небольшого словарного запаса не в силах изложить известные ему обстоятельства в приемлемой для последующего восприятия форме. В таких случаях, когда необходимо задавать допрашиваемому дополняющие и уточняющие вопросы, также просто невозможно вести дословную запись, и необходимость определенной литературной обработки выглядит очевидной. Немаловажно также то обстоятельство, что следователь воспринимает обстоятельства, излагаемые свидетелем, применительно к предмету доказывания, допрашиваемый же описывает их во взаимосвязи со всей окружающей обстановкой, в результате чего часто затрагиваются детали, не интересующие следствие.

При записи протокола следователь может и должен вносить в него слова и фразы, фактически не произнесенные допрашиваемым, но объективно отражающие его показания.

Итак, требование закона о «по возможности дословной» записи показаний следует расценивать как относящееся лишь к наиболее существенным сло-

вам и выражениям, несущим основную смысловую нагрузку, а также характеризующим личность допрашиваемого лица и особенности его восприятия.

Протоколы допроса представляют собой, как правило, изложение фактов, в которое могут быть включены статические фрагменты-описания. Содержание последовательно разворачивается во времени. Сообщение референтно и призвано точно отражать реально произошедшие события. Тип событийного содержания протокола допроса может быть охарактеризован как информативный рассказ-воспоминание о действии, законченном в прошлом, результат которого сохраняется в настоящем.

Полнота фиксаций показаний в протоколе – это не полнота отражения речи, а полнота передачи фактических обстоятельств.

При переходе от начала протокола к изложению употребляется стандартная фраза, которая имеет несколько вариантов (с видоизменениями в зависимости от процессуального положения допрашиваемого):

По существу уголовного дела могу показать следующее...

Свидетель показал...

Эти варианты являются более предпочтительными как краткие и в то же время не нарушающие процессуальную форму (ср.: *по существу заданных мне вопросов показываю следующее...; на предложение рассказать все ему известное об обстоятельствах, в связи с которыми он вызван на допрос, свидетель показал...*).

При изложении свободного рассказа допрашиваемого проводятся некоторые языковые трансформации: 1) повторы, частицы-заполнители пауз устраняются; 2) некоторые фрагменты, приводимые в речи допрашиваемого, передаются от третьего лица, в косвенной речи; 3) порядок слов, отражающий последовательность формирования мысли, меняется на порядок слов, подчиненный логике (но если порядок слов в высказывании не препятствует восприятию смысла, его можно сохранить).

Например, подозреваемая на допросе говорит: *Это ... ну ... директор вызвал меня к себе и попросил оформить троих людей, это ... ну ... грузчиков не хватает. Ну ... мне так и предложил – ну оформи вот. Я бы, может, никогда не догадалась, что вот, мол, оформи отца, брата, он просто намекнул ... ну ... так сделать. Я оформила. И, в общем, попросил оформить троих людей для покрытия недостачи у Васина.*

Запись показаний в протоколе: *Директор пригласил меня в свой кабинет и предложил мне оформить на работу в строительную фирму моего отца, брата и еще кого-нибудь для того, чтобы начисленную на их фамилии заработную плату внести в кассу для погашения недостачи у мастера Васина.*

Такое преобразование допустимо, оно позволяет подчеркнуть категоричность просьбы (*пригласил* и *предложил*) и в то же время избавиться от повторов, которые допрашиваемая использует для передачи аналогичного смысла: просьба директора была категоричной.

Чтобы получить всю необходимую информацию, следователь задает вопросы, которые фиксируются в протоколе вместе с ответами, составляя некоторое синтаксическое целое – вопросно-ответное единство. В содержании прото-

кола в таких случаях могут быть элементы, полученные по неязыковым каналам информации, например,

- *Я до этого всю ночь не спала, у меня температура ночью была, всю ночь температура.*
- *Это было 4-го вечером?*
- *Да ... Температура ... Простыла, может.*
- *К врачу обращались?*
- *Нет, думала, что пройдет.*

В тексте протокола диалог передается в виде вопросно-ответного единства: *Где-то 4-5 декабря 2005 года я сильно заболела, почувствовала себя очень плохо, поднялась высокая температура, но к врачу я обращаться не стала, подумала, что пройдет.*

При сопоставлении фрагмента речи с протоколом видно, что свидетель дает утвердительный ответ на вопрос о дате (*Это было 4-го вечером? – Да*), а в протоколе фраза получается неопределенной (*где-то 4-5 декабря*). В данном случае подобное протоколирование отражает полученную на допросе неречевую информацию: прежде чем ответить утвердительно, свидетель сделал паузу, на ее лице появилась мимика нерешительности, отвечала она тихим голосом. Это неречевое поведение, сопровождающее речь, следователь расценил как неуверенность говорящей в точной дате и записал в протоколе: *Где-то 4-5 декабря*. Такое протоколирование несет некоторый элемент субъективности – почему, если дата приблизительна, в протоколе именно 4-5 декабря, а не 3-4? Чтобы этого избежать, всякую неречевую информацию, которая поступает к следователю во время допроса, целесообразно перепроверить: поставить вопрос таким образом, чтобы неречевая информация подтвердилась в речевых формах (в данном случае – путем постановки вопроса типа *Вы точно помните день, когда это произошло?*).

Словарный состав протокола допроса в целом надо выдерживать в таких пропорциях, чтобы преобладал лексикон допрашиваемого. Например, допрашиваемый несовершеннолетний свидетель говорит: *Там я живу с мамой*, его речь записывается так: *по вышеуказанному адресу я проживаю вместе с матерью*. Подобные замены недопустимы, т.к. текст перегружается канцелярскими словами *вышеуказанный, проживать*, а такое словоупотребление вряд ли можно назвать характерным для несовершеннолетнего допрашиваемого в качестве свидетеля. Целесообразнее зафиксировать показания так: *по этому адресу я живу вместе с матерью*.

Замена слов из лексикона допрашиваемого должна проводиться в случае, если на допросе он говорит нецензурно: *Он спросил меня: «Что ты делаешь в моей машине?»*. *Я послал его ...* (нецензурно выразился).

В протоколе допроса следует корректировать речевые ошибки допрашиваемого, например, если говорящий путает род, падежные окончания.

Постановка вопросов при допросе

Успех в работе с носителем личностной информации во многом зависит от умения следователя формулировать вопросы и тактически грамотно пользоваться этим средством получения информации.

С точки зрения языка вопрос – это синтаксическая конструкция с особым коммуникативным заданием – выяснить неизвестное. Вопрос выражается главным образом за счет интонации, что обозначается на письме вопросительным знаком (?). Другие средства выражения вопроса – вопросительные слова (местоимения и наречия), вопросительные частицы (*неужели, разве, ли*), порядок слов. Частица *ли* оформляет вопросы, требующие утвердительного или отрицательного ответа, например, предложение *Телесные повреждения могли быть причинены металлическим прутком* преобразуется частицей *ли* в вопрос *Могли ли телесные повреждения быть причинены металлическим прутком?* на который возможны два ответа: *Да, могли* и *Нет, не могли*.

По своему характеру вопросительные предложения делятся на следующие разряды:

1. Собственно-вопросительные предложения, в которых выражается стремление говорящего выяснить что-либо для него неизвестное (полная неосведомленность спрашивающего): *Почему ты мрачный сегодня? Куда он уехал?*

2. Вопросительно-утвердительные (констатирующе-вопросительные) предложения, содержащие вопрос, требующий подтверждения собеседником высказанного в предложении (совмещают вопрос с утверждением): *Сумка у вас в руке была? Он пошел в кафе?*

В процессуальных документах целесообразны собственно-вопросительные предложения, так как вопросы констатирующего типа могут повлиять на заключение следователя. Задавая вопросы, следует учитывать следующие общие правила:

1. Вопросы следователя должны быть адресными, лаконичными, корректными.

Формулировка вопроса должны быть четкой, ясной, конкретной, понятной носителю информации. Например, На допросе Петрова, 42-летнего хронического алкоголика с образованием 7 классов, следователь спрашивает, имея ввиду заменители алкоголя: *Суррогаты употребляете?* Петров молчит, потом начинает медленно перечислять – вспоминает: *Было, я тройной одеколон пил, этиленгликоль пил, но больше ничего этого... как его ... су... су... Да его слышать не слышал, видеть не видел, не знаю!* В подобных ситуациях необходимо учитывать личность собеседника. Поэтому лучше спросить: *Когда вам хочется выпить, пьете только вино или еще что-нибудь?*

Вопрос должен быть естественным и понятным собеседнику. В нем не должны содержаться элементы навязывания своего мнения, запугивания.

Например, Козлова – хозяйка квартиры, где во время пьяной драки был убит Власюк. Незадолго до этого момента испуганная Козлова выбежала на улицу, кричала, звала на помощь, просила увести дерущихся Милкова и Власюк, что подтвердили участковый милиционер и все другие очевидцы. Несмотря на точно известное ему обстоятельство, следователь обращается к Козловой

с вопросом: *Ну, рассказывайте, как вы его убили?* Вопрос неправильный – он не имеет фактических оснований. Следователь намеренно запугивает Козлову.

2. Вопрос должен быть нейтральным: его нельзя ставить так, чтобы подавлять речевую инициативу допрашиваемого. Иногда сам вопрос содержит в себе вариант ответа. Так, на вопрос: *«На нем была голубая рубашка?»* — человек внушаемый, не очень уверенный в своих показаниях, скорее всего, ответит: *«Да»*, – и возможно, что эта информация не будет соответствовать реальности. Поэтому следователь должен задавать вопрос в нейтральной форме (даже если доподлинно известно, что рубашка была голубой), а именно: *«Какого цвета была на нем рубашка?»*

Наводящие вопросы запрещены законом – так, в ч. 2 ст. 189 УПК РФ установлено, что задавать наводящие вопросы допрашиваемому лицу запрещается, в остальном следователем свободен при выборе тактики допроса.

К наводящим вопросам относятся вопросы, в которых содержится явная или скрытая подсказка: *Была ли на вашем муже сиреневая кепка?* (вопрос с прямой подсказкой); *Какого цвета на нем была кепка?* (вопрос со скрытой подсказкой); *Как был одет ваш муж, на нем была кепка?*

Чтобы соблюсти требования нейтральности при получении информации об особенностях людей, предметов или событий, в вопросе следует использовать форму существительного, а не прилагательного. Правильно будет спросить: *«Каков был рост Хижакова?»* – вместо того, чтобы спрашивать: *«Хижаков был высокого (низкого) роста?»*. Использование в вопросе формы прилагательного допустимо в том случае, если, отвечая на предварительный вопрос, допрашиваемый уже указал рост Хижакова (высокий, низкий). В этом случае форма прилагательного употребляется для уточнения показаний: *«Был ли Хижаков очень высоким?»*. Точно также в формулировке вопроса не должна предполагаться возможность ответа, подтверждающего или опровергающего наличие какой-то черты (особенности). Нельзя, например, спрашивать: *«Была ли у него рыжая борода?»*. А надо спросить: *«Какого цвета была у него борода?»*.

3. Следует избегать постановки вопросов в отрицательной форме, так как они чаще всего вызывают внушение и негативную реакцию.

Вопрос должен быть сформулирован всегда в положительной форме: *«Вспомните, пожалуйста...»*, – даже если нет уверенности в том, что ответить на этот вопрос собеседник сможет, так как не располагает необходимыми знаниями. Не следует задавать вопросы в форме негативной конструкции: *«Не могли бы Вы вспомнить...?»*. При такой постановке вопроса весьма вероятен ответ: *«Нет, не могу...»*.

Вопросы, построенные с помощью частицы *ли*, не следует образовывать от конструкций с отрицанием. Отрицание создает общий негативный фон, поэтому из двух вариантов типа *Могла ли потерпевшая передвигаться и совершать активные действия?* и *Не могла ли потерпевшая передвигаться и совершать активные действия?* всегда предпочтительнее первый.

4. Вопрос *почему?* легко уводит диалог в сторону отвлеченных, не относящихся к делу рассуждений, поэтому лучше использовать вопросы, начинающиеся со слов *что, как, когда, где*.

5. Отсутствие в одном вопросе подвопросов. Желание следователя получить возможно больше информации о расследуемом событии, побуждая допрашиваемого к детальному рассказу, вполне понятно. Так, стараясь получить максимум данных о внешности преступника, следователь может задать такой, например, вопрос: *«Запомнилось ли Вам еще что-либо примечательное в его внешности? Были ли у него шрамы, татуировки, очки, кольца, украшения, золотые зубы?»*. Как видно, вопрос состоит из нескольких подвопросов. Отвечающий должен решать одновременно две непростые задачи: а) помнить подвопросы (*о шрамах, татуировках, украшениях, зубах*); б) отыскивать в памяти нужную информацию. Неудивительно, что отвечающие на такие сложные вопросы допускают ошибки, сообщают либо не всю сохранившуюся в их памяти информацию, либо с ее искажениями. В данном случае следователю необходимо, во-первых, разбить сложный вопрос на простые. Во-вторых, задавать эти простые вопросы последовательно: только получив ответ на вопрос, переходить к следующему. Что касается вышеприведенного примера, то можно вначале спросить о шрамах и татуировках. Затем, получив ответ, можно задать следующий вопрос, например об очках. И так далее, пока не будет исчерпан весь перечень вопросов.

6. Нельзя употреблять грамматически сложные вопросы. Вопросы должны быть максимально краткими, ясными и простыми по выбору слов и синтаксическому строю. Например, сложный вопрос типа *«Что сделал высокий парень с пистолетом, который он направил на разговаривавшего мужчину, когда он услышал сигнал тревоги?»* лучше разбить на несколько простых: *«Высокий парень направил пистолет на разговаривавшего с ним мужчину? Что сделал парень, когда раздался сигнал тревоги?»*

7. Употребление профессионализмов и жаргонизмов в вопросе. Следователи очень часто в речи употребляют слова и выражения, облегчающие им общение друг с другом и придающие особый колорит неформальному общению. Однако за пределами данной профессиональной группы смысл подобных выражений может быть непонятен, например, *расколоть, терпила, ксива*. Аналогичная проблема возникает с использованием технической терминологии. Так, бессмысленно спрашивать человека, незнакомого с оружием, *был ли в руках преступника карабин или винтовка?* Чем более употребительные слова используются, тем легче понимается вопрос.

8. Использование оценочных прилагательных. Нецелесообразно употреблять в следовательской речи оценочные прилагательные типа *белый – черный, старый – молодой, красивый – безобразный, новый – старый*. Они вызывают у слушателя моментальную антонимическую ассоциацию, что весьма снижает достоверность его показаний. Например, на вопрос: *Этот человек старый?*, очень вероятный ответ будет: *Да нет, молодой. – В белом костюме? – Нет, в черном.* – на самом деле этот человек может быть лет сорока (не старый, но и не молодой) и в темно-синем костюме.

9. Использование закрытых и открытых вопросов. В зависимости от характера ответов вопросы принято подразделять на закрытые и открытые. Закрытый вопрос предполагает короткий, однозначный ответ. Например, при

вопросе: *«Какого цвета было ружье?»*, – дается ответ: *«Черного»*. К категории закрытых относятся и вопросы, предполагающие односложный ответ типа *«да»* или *«нет»*.

Задавая открытый вопрос *«Опишите, пожалуйста, ружье как можно подробнее»*, следователь рассчитывает получить обстоятельный, не ограниченный определенными рамками ответ. Качество такого ответа зависит от возможностей памяти допрашиваемого и его способности точно и полно описать свои впечатления.

Вопросы каждой из этих двух категорий (открытые и закрытые) имеют свои преимущества и недостатки, которые должен знать следователь. Так, основное преимущество закрытых вопросов состоит в том, что следователь получает только нужную информацию, не позволяя допрашиваемому отклоняться от темы. Вместе с тем закрытые вопросы имеют существенные ограничения, связанные с поверхностным поиском ответа в памяти, который оценивается по двум критериям: качеству и скорости ответа. Качество ответа – детализация, информативность – зависит от интенсивности усилий по припоминанию и поиску информации в памяти. Поэтому ответы на открытые вопросы требуют больше времени. Ответы на закрытые вопросы даются быстро, но содержат минимум информации. Выдав требуемую информацию, допрашиваемый не стремится извлечь из памяти что-либо еще относящееся к делу. Замечено также, что при закрытых вопросах гораздо выше вероятность неправильных ответов.

Существенным недостатком закрытых вопросов также является то, что объектом поиска становится только специальное затребование информации: только о весе подозреваемого, только о цвете его глаз, волос, цвете ружья и т.п. Ответив на закрытый вопрос, допрашиваемый прекращает активный поиск в памяти и ждет следующего вопроса. Если следователь забудет о чем-то спросить, нужная информация останется неостребованной. Даже тогда, когда следователь исчерпает весь перечень интересующих его закрытых вопросов, о существовании некоторых криминалистически значимых признаков он может просто не догадываться.

Для того чтобы максимально использовать преимущества открытых и закрытых вопросов и минимизировать недостатки тех и других, можно рекомендовать следующую тактику. Например, следователь хочет составить словесный портрет нападавшего. Начать нужно с открытого вопроса, ориентируя допрашиваемого на возможно более подробный, детализированный ответ. Если в ответе на открытый вопрос отсутствует описание каких-то важных деталей и признаков, следует задать ряд закрытых вопросов, чтобы получить недостающую информацию.

Следователь: *Опишите как можно подробнее лицо человека, который на Вас напал.*

Потерпевший: *Лицо у него было круглое. Он был похож на грузина. Каких-либо шрамов, других особых примет не было. У него были необычно большие глаза, почти как у ребенка... У детей, знаете, глаза обычно непропорционально велики в сравнении с размерами головы... Это все, что я могу вспомнить.*

Получены данные о двух значимых признаках – о национальной принадлежности и размере глаз преступника. В ответе на открытый вопрос отсутствует информация о цвете глаз и вся информация, относящаяся к волосам. Вся недостающая информация выясняется с помощью закрытых вопросов.

Следователь: *Вы только что сказали, что у него были необычно большие глаза. Попробуйте вновь представить его глаза... (пауза). Какого они были цвета?*

Потерпевший: *Точно не помню, но, кажется, они были темные. Возможно, черные или карие.*

Следователь: *Вы ничего не сказали о его волосах. Попробуйте вспомнить все, что сможете, о волосах.*

(Это открытый вопрос, но направленный на выяснение специфической детали).

Потерпевший: *Волосы тоже были очень темные. Даже черные, как антрацит. Волосы зачесаны прямо назад, без пробора.*

Потерпевший указал на цвет волос, а также назвал еще одну, не запланированную заранее особенность прически – *волосы зачесаны прямо назад, без пробора*. Продолжая допрос, следователь задал следующий закрытый вопрос, направленный на выяснение новых деталей.

Следователь: *Что Вы можете сказать о длине волос?*

Потерпевший: *Они были средней длины, не очень короткие.*

Вопросы следует задавать в медленном темпе, выдерживать паузы (3-5 секунд) между окончанием ответа на предыдущей вопрос и постановкой следующего.

Пауза помогает получить ценную информацию. Например, пожилая женщина (жертва ограбления) рассказывает о случившемся: *«Я обернулась и увидела приближавшегося мужчину. Он подошел ко мне и стал вырывать у меня сумку. Он с такой силой дернул за ремешок, что сбил меня с ног. Потом побежал на другую сторону улицы. Я не заметила, как он уехал, но перед этим я видела старенький автомобиль, стоявший напротив дома соседей. Придя домой, я рассказала мужу о том, что произошло, и он сразу же позвонил в милицию. Вот и все»*. Следователь держит паузу. Потерпевшая продолжает: *«Мужчина был ростом примерно метр семьдесят – метр девяносто. Он казался очень сильным. У него были очень широкие плечи. Одет он был в голубую рубашку с белым кантом вокруг шеи. На нем были темные брюки. Волнистые волосы были коротко подстрижены. Лицо квадратное, пухлые губы...»*.

Указанная информация о внешности нападавшего была получена благодаря тому, что следователь сознательно выдержал паузу и не стал задавать следующий вопрос после того, как потерпевшая на время прервала свой рассказ. Для того чтобы затянувшееся молчание не тяготило, следователь разными способами может дать понять допрашиваемому, что ждет от него продолжения рассказа (*«Продолжайте»*, *«Я слушаю»*, *«Да, и что дальше»*, *«Ну и...»* и т.п.).

Протоколы осмотра, обыска, выемки, задержания

Автором протоколов осмотра места происшествия, обыска, выемки и т.д. является то официальное лицо, представитель государства, которое непосредственно выполняет описываемые процессуальные действия.

В протоколах осмотра места происшествия, обыска, выемки основу содержания составляет описание, причем статичное, поскольку названные документы должны отражать состояние определенного предмета, объекта действительности на момент составления протокола, то есть это описание референтно. Таким образом, для диктумного содержания данных протоколов характерно использование глагольных форм настоящего времени.

Самый распространенный тип такого протокола – протокол осмотра, содержание которого зависит от конкретного следственного действия: это может быть осмотр места происшествия, наружный осмотр трупа, осмотр предметов и т.п.

Протокол осмотра должен быть написан в ясных и понятных выражениях, с использованием общепринятых терминов и наименований, в протоколе необходимо полно и точно описать, как производился осмотр, что обнаружено в ходе его, как зафиксировано выявленное. Несоблюдение этих требований является нарушением уголовно-процессуального закона.

Рекомендации по составлению протоколов осмотра:

1. Логика протокола должна быть дедуктивной (от общих признаков объекта – к частным признакам).

2. Все параметры предмета должны быть унифицированы, приведены в соответствие с какой-либо общепринятой шкалой и только тогда даны в протоколе (например, количественные характеристики – в одной мере измерения, цвет – по шкале-определителю, признаки внешности – по компонентам криминалистического описания, положение предмета – по сторонам света и т.п.).

3. Наименования одних и тех же предметов в протоколе должны оставаться постоянными (например, нельзя сначала обозначить предмет как *портмоне*, а потом назвать его же *кошелек* или *бумажник*; или *барсетка* – *сумка* – *портфель*). Если номенклатурное наименование предмета неизвестно, надо дать общее описание предмета.

Эти рекомендации направлены на то, чтобы исключить субъективность восприятия при составлении протокола.

С языковой точки зрения протоколы осмотра представляют собой тексты с описательным типом изложения. Описание всегда статично: изображается данное состояние действительности с подробным перечнем ряда одновременно существующих объектов и их признаков. В лексике протоколов большое место занимают слова, служащие обозначением описываемого предмета, например, наименования частей помещения, двери, названия деталей одежды, деталей дверного замка и т.д. В грамматическом строе протоколов преобладают языковые конструкции со значением «бытие», «наличие чего-либо, где-либо». Это значение в русском языке может быть передано в четырех разновидностях: как значение существования, местоположения, проявления признака (действия, состояния, качества) и обладания. В каждой разновидности используются свои

языковые средства, имеющие определенные смысловые оттенки.

Значение существования выражается с помощью собственно бытийных глаголов (*существовать, быть, иметься, наличествовать, иметь место*) или глаголов с добавочными качественными и количественными характеристиками (*появиться, присутствовать, отсутствовать, бывать, насчитываться, содержаться, сохраняться, обнаруживаться*). Возможны два варианта синтаксических конструкций со значением существования:

На клинке имеются (есть) темно-бурые пятна, похожие на кровь.

На клинке обнаружены темно-бурые пятна, похожие на кровь.

При выборе между этими вариантами следует учесть, что глагол *иметься* придает фразе книжный характер, поэтому его не надо использовать слишком часто.

Значение местоположения может быть передано глаголами местонахождения (*стоять, лежать, висеть, находиться, размещаться, примыкать, располагаться*); глаголом *быть* в нулевой (то есть в опущенной, не названной, а лишь подразумеваемой) форме настоящего времени или глаголами движения в прямом и переносном значении (*проходить, вести*). При описании местонахождения употребляются синтаксические конструкции типа:

У стола стоят стул и две табуретки (конструкция с глаголом местонахождения).

У стола – стул и две табуретки (конструкция с нулевой формой глагола *быть*).

Вдоль западной стены склада проходит линия электропередачи (конструкция с глаголом движения в переносном значении).

При входе в комнату висит зеркало.

Вдоль западной стены склада проведена линия электропередачи (конструкция с приставочным глаголом движения).

Во многих случаях такое описание должно быть конкретизировано с помощью конструкций с пространственными предлогами. Предложные конструкции с пространственным значением образуются с помощью существительного во всех косвенных падежах: родительном (*до, из, из-за, с, от, у, близ, возле* и др.), дательном (*к, по, по направлению к* и др.), винительном (*в, за, на, о, под* и др.), творительном (*между, за, рядом с* и др.), предложном (*в, на, при*). Сочетания с этими предлогами либо тождественны по смыслу, либо передают различные оттенки пространственных отношений, связанных с конкретным положением в пределах пространства или вне пределов пространства. При семантическом тождестве предлогов можно использовать их в тексте протокола как синонимы. Если предлог вносит в конструкцию какой-либо оттенок (например, значение приближенности *невдалеке от*), этот оттенок должен максимально точно соответствовать тому смыслу, который необходим в протоколе.

предлоги	значение	примеры
<i>в</i>	во внутреннем объеме	<i>в комнате</i>
<i>на</i>	на поверхности	<i>на столе</i>
<i>около</i> <i>у</i> <i>возле</i> } + родительный падеж	отношения большей степени пространственной близости	<i>около дома,</i> <i>у магазина,</i> <i>возле кафе</i>
<i>рядом</i> + творительный падеж	отношения большей степени пространственной близости; в одном ряду	<i>рядом с кроватью стоит стол</i>
<i>при</i> + вход, выход	значение пространственной близости	<i>при входе в коридор висит картина</i>
<i>вблизи, вблизи от, неподалеку</i>	меньшей степени пространственной близости	<i>вблизи от школы</i>
<i>между</i> + творительный падеж (разнородные предметы), <i>между</i> + родительный падеж (однородные предметы)	обозначение пространства в промежутке, разделяющем предметы	<i>между окном и дверью стоит стол; между окнами имеется ниша; между окон имеется ниша</i>
<i>в</i> + предложный падеж + <i>от</i> + родительный падеж; <i>на расстоянии</i> + родительный падеж + <i>от</i> + родительный падеж	выражение расстояния	<i>в полутора метрах от входа на полу лежит портфель; на расстоянии полутора метров от входа на полу лежит портфель</i>
<i>к</i> + дательный падеж + <i>от</i> + родительный падеж	ориентация по сторонам света	<i>К северо-востоку от входа в магазин находятся ящики, к которым прислонен топор</i>

Значение бытия может выступать как проявление определенного признака. В этом случае используются конструкции с глаголом *быть* (в настоящем времени опускается) и существительным: *В квартире беспорядок*. Чтобы подчеркнуть, что проявление признака существенно и воспринимается в первую очередь, можно употребить конструкции со словами *обнаружен, видны*: *Мелкие брызги крови видны также на ножках стула, стоящего у стены напротив входа*.

Значение бытия как обладания встречается в высказываниях о ближайшем предметном окружении человека: о его одежде, о том, что у него находится в карманах, в сумке. Это значение, встречающееся преимущественно в протоколах осмотра трупов, выражается в конструкциях типа *На трупе кожаное пальто – Труп одет в кожаное пальто*.

Чтобы правильно составить протокол осмотра, необходимо учитывать роль порядка слов в высказывании. Предложения в качестве конкретных единиц сообщения оформляются в соответствии с коммуникативным заданием. Каждое предложение делится на две части: исходный пункт высказывания, ко-

торый часто бывает известен и может угадываться по ситуации, и вторая часть, которая содержит именно то, что представляет собой главную коммуникативную цель высказывания. Главная коммуникативная часть предложения вторая, то есть та, в которой заключена новая информация о предмете речи. В зависимости от того, какой аспект содержания хочет подчеркнуть говорящий, он может менять порядок частей предложения, в результате изменятся смысловые акценты:

***Потерпевший** сразу узнал нападавшего* (подчеркнуто кто именно узнал нападавшего).

*Сразу узнал потерпевший **нападавшего*** (подчеркнуто кого именно узнал потерпевший).

*Нападавшего сразу **узнал** потерпевший* (подчеркнуто что именно узнал, а не догадался).

Для выделения того или иного смысла следует построить предложение таким образом, чтобы наиболее важные элементы составляли его вторую, коммуникативно главную часть: *Записка исполнена шариковой ручкой на обложке ученической тетради* – *Записка исполнена на обложке ученической тетради шариковой ручкой*. В первом варианте более существенной представлена деталь на обложке ученической тетради, во втором – шариковой ручкой.

Протокол судебного заседания

В протоколе судебного заседания отражаются все процессуальные действия, которые совершались в ходе судебного разбирательства. Ведение протокола обязательно по каждому рассматриваемому судом делу (см. УПК РФ).

Требование грамотности составления протокола относится не только к соблюдению правил орфографии и синтаксиса, он должен быть выдержан с точки зрения стилистики изложения и юридической терминологии.

Объяснения сторон, третьих лиц, других лиц, участвующих в деле, показания свидетелей, экспертов записываются от первого лица. Это же касается и высказанных заявлений и ходатайств. При постановке вопроса указывается лицо, его задавшее, и содержание вопроса; после чего фиксируется ответ. Распоряжения председательствующего отражаются в протоколе от его имени в третьем лице, а определения – от имени суда, при этом содержание определения, вынесенного без удаления в совещательную комнату, формулируется и диктуется для протокола председательствующим.

При составлении протокола следует избегать исправлений, дописок между строк, подчисток, сокращения слов, зачеркиваний, вставок и т.п. Если же необходимость в этом возникла, то все поправки, добавления, изменения обязательно должны быть оговорены в самом протоколе. В зависимости от характера исправления встречаются три вида оговорок: *исправленному (слово, цифра...) верить, написанному или вписанному верить, зачеркнутое ... не читать*. Оговорки делаются в заключительной части протокола с указанием страниц, к ко-

торым они относятся. Оговорки удостоверяются подписями секретаря судебного заседания и председательствующего.

Протокол судебного заседания должен быть изложен полно, четко в той последовательности, в которой проводится судебное разбирательство, и отражать все процессуальные действия, которые совершались в ходе судебного разбирательства.

Протокол имеет важное доказательственное значение, поэтому его содержание, порядок составления и форма должны точно соответствовать требованиям закона.

Современный юридический протокол как представитель официально-делового стиля в определенной социальной области характеризуется набором экстралингвистических признаков: отражает правосознание, обслуживает правоприменение, репрезентирует конкретно-логический тип мышления и профессиональный подход к отражению действительности, способствует осуществлению нормативно-регулирующей функции государства и, следовательно, обслуживает статусно-ориентированное общение. В протоколе образ автора включает в себя черты информанта и следователя, составителя протокола. Адресатом является государство в лице судебных органов. Протокол представляет собой один из документов в составе следственного дела и обнаруживает связи по принципу предшествующий – последующий с другими материалами дела. Событийное содержание протокола составляют сведения и факты, которые уже произошли и имеют следствием настоящее положение дел. Жанром в первую очередь используются языковые ресурсы официально-делового стиля, однако, не исключено использование в протоколе допроса и очной ставки средств разговорного стиля.

Композиционно протокол состоит из трех частей: начальных реквизитов формуляра, содержательной части и заключительных реквизитов формуляра. Содержательная часть включает в себя указание на время описываемого события, действующих лиц, их поступки и поведение, результаты сделанного ими, а также на вещественные, предметные следствия из результата события. С точки зрения текстовых норм протокол относится к документам, построенным по образцу-схеме.

Обвинительное заключение

Одним из важнейших процессуальных документов является обвинительное заключение. Обвинительное заключение – это процессуальный документ, в котором подводятся итоги предварительного расследования, излагаются сущность дела, сведения о личности обвиняемого и формулировка обвинения. Оно составляется следователем и подлежит обязательному утверждению прокурором.

К языку обвинительного заключения предъявляются высокие требования, так как это итоговый документ предварительного следствия, в котором систематизируются все его материалы.

Составляя обвинительное заключение, нужно всегда помнить о том, что это единственный документ, относительно которого законом предусмотрена обязательная процедура публичного оглашения в судебном заседании. «Судеб-

ное следствие начинается с изложения государственным обвинителем предъявленного подсудимому обвинения...», – указано в ст. 273 УПК РФ.

Обвинительное заключение состоит из трех частей – вводной, описательной и резолютивной. Резолютивная часть логически вытекает из описательной части, но не повторяет всех изложенных в ней обстоятельств. Каждый элемент содержания имеет свои языковые средства выражения.

Языковые средства выражения обвинительного заключения

Основа языковой композиции обвинительного заключения выглядит следующим образом:

Название	<i>Обвинительное заключение по делу (№...), обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. ... ст. ... УК РФ</i> <i>Обвинительное заключение по уголовному делу А., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. ... ст. ... УПК РФ;</i> <i>Обвинительное заключение по уголовному делу №... по обвинению А. по ч. ... ст. ... УПК РФ;</i> <i>Обвинительное заключение по делу А., обвиняемого в преступлении, предусмотренном ч. ... ст. ... УПК РФ</i>	Повтор обвинительное – обвиняемый является профессионально нормативным: обвинительное – компонент терминологического сочетания <i>обвинительное заключение, обвиняемый</i> – термин, указывающий на определенное процессуальное положение.
Вводная часть	<i>...что явилось основанием для возбуждения уголовного дела;</i> <i>поводом и основанием к возбуждению уголовного дела №... послужили...;</i>	Конструкции используются в тех случаях, когда поводы и основания к возбуждению уголовного дела – заявления, сообщения (ст. 140 УПК РФ)
	<i>уголовное дело №... по факту;</i> <i>уголовное дело №... возбуждено по признакам ч. ..., ст. ... УК РФ</i>	Конструкции используются в тех случаях, когда дело возбуждено в связи с непосредственным обнаружением признаков преступления органом дознания, следователем, прокурором или судом (ст. 147 УПК РФ)
Переход к основной части	<i>Расследованием установлено:</i>	В тексте обвинительного заключения приводится описание преступления
Вывод из факбулы	<i>(кому?) было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч... ст... УК РФ</i>	
Переход к мотивировочному разделу	<i>Допрошенный в качестве обвиняемого... виновным себя (не) признал (частично, полностью) и показал...</i>	

Мотивировочная часть	<i>Виновность доказана (подтверждена)... Свидетель... показал (пояснил)... В соответствии со ст. 63 УК РФ отягчающими обстоятельствами являются (или: отягчающих... не установлено).</i> <i>В соответствии со ст. 62 УК РФ смягчающими ответственность обстоятельствами являются... (или: смягчающих... не установлено).</i>	
Резолютивная часть	<i>На основании изложенного ...</i> <i>о б в и н я е т с я</i> <i>... в совершении преступления, предусмотренного ч. ... ст. ... УК РФ</i>	

Текст обвинительного заключения начинается с указания на то, по какому делу составлен документ (вводная часть).

В описательной части обвинительного заключения используются преимущественно сложные предложения.

Резолютивная часть обвинительного заключения представляет собой облеченный в строгую юридическую форму сжатый вывод, и в ней не может быть ничего лишнего, каждое слово должно нести свойственную лишь ему смысловую нагрузку.

Столь же четким должен быть и синтаксис резолютивной части. Однако здесь могут возникнуть определенные трудности: необходимо сформулировать вывод о расследованных преступлениях данного лица не в отдельных, независимых друг от друга предложениях, а в пределах одного синтаксического оборота: *На основании изложенного обвиняется...* (фамилия и анкетные данные обвиняемого) *в том, что... т.е. в совершении преступления, предусмотренного...* . Этот стандартный оборот обычно правильно применяется в тех случаях, когда обвиняемому инкриминируется какое-либо одно деяние. Но часто расследование выявляет не одно, а цепь преступлений. В подобных случаях только перечисление преступных действий обвиняемого занимает несколько страниц, причем следователь нередко теряет из виду сказуемое главного предложения *обвиняется*. Перечислив и кратко охарактеризовав действия обвиняемого с помощью самостоятельных предложений, он вспоминает о стандартной формуле и квалифицирует данные преступления: *т.е. в совершении*. Однако синтаксическое согласование частей сложного текста оказывается нарушенным. Например, *На основании изложенного обвиняются*:

Кононов (анкетные данные) – в том, что он в 2002 году в г. Воронеж организовал преступную группу, в которую входили (перечисление лиц). Эта группа в период 2002-2005 гг. изготавливала поддельные денежные знаки и сбывала их.

Являясь организатором и одним из участников группы, Кононов:

- лично, а также совместно с... приобретал различные приспособления для печатания денег;*
- совместно с... непосредственно изготавливал фальшивые денежные знаки... (далее перечисляются другие преступные деяния Коконова).*

Так, Кононовым было изготовлено:

- 1. Поддельных 1000-рублевых купюр: В 2002-2003 гг. совместно с...
 - а) серии... и без серии в количестве 200 купюр на сумму 200000 руб.;*
 - б) 300 купюр, не завершенных до конца в 2003-2004 гг. совместно с...;**
- 2. Поддельных 500-рублевых купюр... (аналогичное перечисление).*

Всего, таким образом, Кононовым за указанный период совместно с названными лицами было изготовлено поддельных денег в количестве 679 купюр, которых он сбыв на сумму 264000 руб., и 300 купюр, не завершенных до конца, т.е. в совершении преступления, предусмотренного ст. 186 ч. 2 УК РФ.

Квалифицирующая часть (т.е...) здесь синтаксически никак не связана с текстом, в котором перечисляются деяния обвиняемого: этот текст содержит самостоятельные предложения со своими подлежащими и сказуемыми Кононовым совместно с другими лицами было изготовлено....

Перед нами синтаксически неправильно построенный текст, причем неправильность его обусловлена тем, что с помощью одного оборота пишущему необходимо сообщить такое количество информации, которое превышает возможности этого оборота.

Стандартная формула резолютивной части на основании изложенного удобна для краткого подведения итогов расследования. Но, когда деяния обвиняемого составляют длинный перечень, квалификацию их следует давать не в рамках стандартной формулы, а в отдельном предложении. Кроме того, цифры, буквы, тире, нумерующие пункты перечисления и отделяющие их друг от друга, должны представлять собой иерархическую систему. Например:

На основании изложенного обвиняются:

I. Мишенин... (анкетные данные) – в том, что (состав преступления).

Являясь организатором... Мишенин:

- получал взятки;*
- был посредником при даче взяток... Так, Мишенин:*
 - 1) В августе 1999 года получил взятку от Самсонова...*
 - 2) 15 сентября 1999 года участвовал в получении взятки от Степанова...*
 - 3) В октябре 2000 года был посредником:
 - а) при даче взятки Петровым Гертнеру...*
 - б) при даче взятки Максимовым Голеву ...**
 - 4) В апреле 2001 года организовал дачу взятки:
 - а) Кравчунасом Гертнеру:*
 - 10 апреля в сумме 200000 руб.;*
 - 13 апреля в сумме 350000 руб.;*
 - б) Котковым Гертнеру:*
 - 16 апреля в сумме 15000 руб.;*
 - 21 апреля в сумме 90000 руб.**

Таким образом, Мишенин С.П. обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ст. 204 ч. 2 УК РФ.

II. Гертнер (анкетные данные) – в том, что (состав преступления).

Так, Гертнер:

1) ...

2) ...

а) ...

б) ...

Таким образом, Гертнер С.С. обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ст. 204 ч. 2 УК РФ.

Следует помнить, что при перечислениях, содержащих придаточные предложения, деепричастные и причастные обороты, необходимо помнить о согласовании между собой всех частей текста. Например, неправилен текст: *Так, Пономаревым было изготовлено и подделано: 1. Совместно с Григорьевым: а) в январе 2000 года в г. Грязи изготовил копию диплома... б) в трудовой книжке путем подчистки уничтожил первоначальную запись...* . Здесь нужно устранить ошибку в согласовании. Правильно: *Так, Пономарев: 1. Совместно с Григорьевым: а) в январе 2000 года в г. Грязи изготовил копию диплома... б) в трудовой книжке путем подчистки уничтожил первоначальную запись...* . В предлагаемом варианте подлежащее *Пономарев* согласуется с однородными сказуемыми *изготовил* и *уничтожил*, стоящими в перечислении.

Способы введения записи показаний в текст обвинительного заключения

Доказывая виновность (или невиновность) того или иного лица, следователь опирается на собранные в процессе расследования доказательства. Одним из видов доказательств являются показания обвиняемых и свидетелей. В обвинительном заключении следователь может:

1) привести дословную цитату из протокола допроса;

2) изложить показания от третьего лица (в любом случае ссылка на соответствующий том и номер листа уголовного дела обязательна).

В ходе допросов обвиняемых и свидетелей следователь стремится к точной записи их показаний, поэтому в протоколе могут быть зафиксированы и некоторые речевые особенности допрашиваемых, характерные выражения и обороты. Ими не всегда следует пренебрегать, так как в иных случаях как раз то обстоятельство, что в записи показаний была отражена специфика речи допрашиваемого, может сыграть определенную роль при выяснении существа дела.

Наиболее распространенным способом приведения показаний обвиняемых и свидетелей в обвинительном заключении является цитирование. Это не значит, что следователь обязан полностью, дословно приводить показания допрошенных лиц, он опускает несущественное, подчеркивая то, что имеет доказательственное значение.

Буквальное воспроизведение показаний перегружает обвинительное заключение подробностями, которые не играют существенной роли для выяснения обстоятельств или каких-либо деталей данного преступления.

Способы введения в текст обвинительного заключения цитат из протокола допроса:

1) Слова следователя предваряют цитату: *Допрошенный на следствии свидетель Смирнов И.Н. показал следующее: «13 февраля 2003 г. я вместе с Сидоровым и Поповым проходил мимо магазина №35 по улице Гоголя и увидел ...»* (далее излагается то, чему Смирнов был свидетелем).

Об обстоятельствах, сопутствовавших сбыту похищенного, сообщил на допросах свидетель Круглов И.В. (цитата из показаний Круглова).

При сопоставлении противоречащих друг другу показаний одного или нескольких лиц отрывки из этих показаний вводятся аналогичным образом, например: *Обращают на себя внимание противоречия в показаниях обвиняемого Петрова С.И. Так, на допросе 12 августа 2003 года он утверждал* (цитата из показаний Петрова), *а во время очной ставки с Сидоровым К.Г. 10 ноября того же года отрицал свое участие в преступлении, заявляя* (цитата из показаний Петрова, по смыслу противоречащая первой цитате).

При цитировании сопоставляемых друг с другом показаний нескольких обвиняемых и свидетелей каждая цитата сопровождается комментарием следователя или же снабжается ссылкой на соответствующие материалы дела: *В связи с этим примечательны такие показания работников магазина – свидетелей Леонтьева Т.П., сообщившего* (цитата из показаний Леонтьева), *и Горшкова С.В., который подтвердил факты, сообщенные Леонтьевым Т.П., и рассказал о способах хищения товаров из магазина* (цитата из показаний Горшкова);

Вина Лежнева К.С. подтверждается показаниями потерпевшей Сидоровой Т.К. и свидетеля Голубева Г.Н.: «20 января 2004 г. поздно вечером я возвращалась с работы домой. Недалеко от подъезда меня остановили трое молодых парней и, угрожая ножом, отобрали сумку, в которой было около 1000 руб. Одного из парней я узнала, это был мой сосед по дому Костя Лежнев» (из показаний Сидоровой Т.К.); *«21 января 2004 г. мой знакомый Костя Лежнев рассказал мне, что он вместе с Ивановым и Колосовым отобрал у соседки по дому Сидоровой сумку, в которой было 1000 руб.»* (из показаний Голубева Г.Н).

2) «Разрыв» цитаты сопровождающими словами следователя: *В это время, – показал на допросе свидетель Чушпанов С.В., – я находился на противоположной стороне улицы и видел...;*

Именно Карий сорвал с петель дверь, – сообщила на следствии свидетельница Морковкина П.Н. – Затем он ворвался в квартиру Поповой, начал бить посуду, схватил нож и грозился убить ее.

3) Комментирующие слова следователя идут после процитированных показаний: *«Харитонов просил меня найти человека, который за взятку мог бы оформить земельный участок», – сообщил на допросе обвиняемый Платонов Н.И.;*

«Придя домой, я обнаружил, что у меня пропала сумка с ценными бумагами. Я сразу подумал о Ершове, который до этого, будучи пьяным, грозил, что обокрадет меня» – показал в ходе следствия потерпевший Семенов К.П.

Показания цитируются не только при первоначальном изложении какого-либо факта, но и при его подтверждении свидетелями, потерпевшими, обвиня-

емыми. Однако в случаях повторного обращения к тому или иному факту следователь вправе и не прибегать к цитированию – он может изложить подтверждающие данный факт показания в форме косвенной речи или соединить оба способа: прямую речь (цитирование) и косвенную (изложение). Например: *Во время допроса свидетель Квашев К.С. показал, что в момент совершения преступления он находился на противоположной стороне улицы;*

Согласно показаниям обвиняемого Платонова Н.И. Харитонов просил его найти человека, который за взятку мог бы оформить земельный участок.

Применяя косвенную речь, нельзя употреблять в придаточном предложении личные местоимения я, мы и согласовывать с ними сказуемое в 1-м лице. Неправильно: *На допросе Иванов показал, что вместе с Петровым мы после работы всегда заходим в магазин и берем бутылку водки; Во время второго допроса обвиняемый изменил свои первоначальные показания и утверждал, что Сергеева я не знаю, никаких дел с ним не имел и на дискотеке мы с ним вместе не были.*

Сочетание прямой и косвенной речи используется в тех случаях, когда следователю важно обратить внимание на какое-либо место в показаниях. Это место приводится дословно, цитируется, а менее существенные сведения излагаются в форме косвенной речи. Например: *На первых допросах Михайлов И.И. признал себя виновным в убийстве, указал место захоронения трупа и, в частности, сообщил следующее (цитата из показаний Михайлова, свидетельствующая о его вине). На последующих допросах Михайлов И.И. стал заявлять о своей непричастности к убийству и всячески отрицал свою виновность;*

Обвиняемый Шевченко И.С. дал на следствии противоречивые показания. Сначала он утверждал, что Рахимбердин принимал участие только в одной преступной операции, затем настаивал, что деньги Рахимбердину давались в нескольких случаях. На последующих допросах Шевченко И.С. заявил: «Как было все на самом деле, сколько раз передавались деньги Рахимбердину, я не помню».

Способы ввода показаний в текст обвинительного заключения могут быть разными, например:

Из показаний И. следует, что...;

Из показаний И. усматривается, что...;

Показания потерпевших П. и К., данные ими в ходе расследования, свидетельствуют о том, что...;

Опираясь на эти показания, можно заключить, что...;

Принимая во внимание полноту и непротиворечивость показаний, данных во время следствия обвиняемым С., можно сделать вывод о том, что... .

Приведенные обороты не представляют собой исчерпывающего списка, это лишь варианты использования их в качестве доказательств обвинения.

Стандартный текст во всех процессуальных актах прерывается свободным, излагающим конкретные обстоятельства дела. Синтаксис мотивировочного раздела обвинительного заключения начинается предложением *Виновность... доказана (подтверждена)...* В этом разделе необходимо привести доказательства виновности обвиняемого (подсудимого): раскрыть показания

свидетелей, изложить данные протоколов, поэтому следователи и судьи довольно часто допускают ошибки в построении предложений. В следственной практике вначале используется простое предложение с однородными членами, перечисляющими источники доказательств: *Винновность Зайцева доказана показаниями свидетелей Сударькова С. И. (л.д. 8), Луновой Д. Р. (л. д. 7), Данилкиной А. С. (л.д. 9), протоколом осмотра места происшествия (л.д. 11 – 12), протоколом судебно-медицинской экспертизы (л.д. 14 – 15).*

Однако выводы следователя и судьи обосновываются не указанием источников доказательств и листов дела, а приведением доказательств. Поэтому стандартная фраза оформляет переход от описательного раздела к мотивировочному: *Винновность... подтверждается следующими доказательствами*, если обвиняемый (подсудимый) виновным себя признал полностью. Если же он виновность признал частично или не признал, используется клише *Однако винновность... доказана следующими материалами дела* или *Однако винновность... установлена следующими доказательствами*.

Каждое доказательство оформляется отдельным абзацем и представляет собой несколько сложных предложений, чаще – это сложноподчиненные с несколькими придаточными: *Свидетель Кунаев показал, что 17 апреля в 24 часа, когда он возвращался с работы, видел, как из подъезда его дома выбежали два подростка с сумками и побежали за угол дома. Войдя в подъезд, он увидел, что дверь квартиры № 3 приоткрыта, и услышал, что из квартиры раздаются стоны. Он постучал в дверь, но ему никто не ответил. Тогда он постучал в квартиру № 4, вызвал соседа, и они позвонили в милицию.* Точно так же раскрываются наиболее важные показания следующих свидетелей и потерпевших.

Данные протоколов можно вводить в текст такими стандартами: *Протокол осмотра... доказывает (подтверждает)* или *Из протокола... усматривается...*

Резолютивная часть обвинительного заключения содержит анкетные данные обвиняемого и формулировку предъявленного обвинения с указанием статьи или статей уголовного закона, предусматривающих данное преступление. Резолюция — это краткий вывод, формулировка; краткое и точное выражение какой-либо мысли. Значит, резолютивная часть обвинительного заключения должна состоять из одного предложения, оформленного с помощью клише *На основании изложенного (анкетные данные) обвиняется в...* (когда, где, что сделал, какой ущерб причинил), *т.е. в совершении преступления, предусмотренного ч. ... ст. ... УК РФ.*

Типичные ошибки при составлении обвинительного заключения

В обвинительном заключении употребляются книжные и стилистически нейтральные слова и обороты. В выдержках из показаний, вводимых в обвинительное заключение, иногда могут присутствовать слова разговорные и даже просторечные: *анонимка, по пьянке, продал налево, левак, растащили, попался, сцапали, рыло* и т.п. Однако в тексте обвинительного заключения подобные слова заменяются соответствующими синонимами, характерными для законо-

дательного подстиля: *анонимное письмо, в состоянии алкогольного опьянения (в пьяном виде)* и т.п.

Точно называя действие или предмет, книжные и нейтральные в стилистическом отношении слова в то же время не содержат субъективной оценки и поэтому не дают повода обвинить пишущего в предвзятости или в пристрастном отношении к тому или иному участнику процесса. А строгая объективность, как известно, - одно из определяющих свойств обвинительного заключения.

Для языка юридических документов вообще и обвинительного заключения в частности характерно, что из пары синонимов глагольно-именное сочетание – глагол, как правило, выбирается сочетание, так как оно, во-первых, терминологически точно называет действие или процесс и, во-вторых, по своей окраске (книжное) соответствует стилю официально-деловой речи; глаголы же, синонимичные сочетаниям, менее точны по смыслу и, кроме того, могут иметь разговорный оттенок. Сравните: *совершил кражу – украл; совершил нападение – напал; подвергнуть допросу, произвести допрос – допросить; допустить нарушение (правил) – нарушить правила; произвести арест, обыск – арестовать, обыскать; совершил мошенничество – смошенничал* и т.п.

Итак, в обвинительном заключении юридические термины и их синонимы должны использоваться в строгом соответствии со своими смысловыми и стилистическими характеристиками; употребление элементов, не обеспечивающих смысловую однозначность и нарушающих стилистическую однородность текста обвинительного заключения, недопустимо. Некоторые обороты, используемые в обвинительных заключениях, имеют устойчивый характер. Это своего рода клише, облегчающие следователю процесс написания обвинительного заключения. Обычными, например, являются обороты: *дело приостановлено за нерозыском преступника* (ср.: *дело приостановлено из-за (вследствие) того, что преступника не разыскали*); *дело принято к производству Прокуратурой РФ*; *произведенным по данному делу расследованием установлено...* (ср.: *Прокуратура РФ приняла дело к своему производству; расследование по этому делу установило...*) и др.

Нельзя смешивать обороты *будучи допрошен по данному эпизоду* и *допрошенный по данному эпизоду*: *Будучи допрошенный по данному эпизоду, Соловьев виновным себя не признал.*

При изложении фактов, послуживших основанием к возбуждению уголовного дела, юристы часто употребляют оборот *по поводу*: *По данному поводу было возбуждено уголовное дело.* Однако этот оборот слишком слабо передает причинно-следственную связь между предложениями. Если, например, уголовное дело было возбуждено после того, как в следственные органы поступило заявление о конкретном факте нарушения закона конкретным лицом, то лучше написать: *На основании этого заявления...* или: *На основании фактов, изложенных в этом заявлении, было возбуждено уголовное дело.*

Обвинительному заключению свойствен прямой порядок слов: подлежащее предшествует сказуемому, определение – определяемому слову, дополнения следуют за управляющим словом, обстоятельства стоят по возможности ближе к тому слову, с которым они соотнесены по смыслу. Иногда наблюдается

инверсия (обратный порядок) управляющих и управляемых слов, главным образом глагола-сказуемого и дополнения. Например, *Допрошенный по делу обвиняемый Спиридонов виновным себя не признал*. Сочетание *виновным себя* часто имеет дополнения (например, *виновным в убийстве*), но и тогда оно, как правило, ставится перед сказуемым (*не*) *признал* (и, таким образом, подлежащее и сказуемое оказываются разобщенными). Это объясняется тем, что глагол-сказуемое (*не*) *признал* нередко употребляется в сочетании с однородным глаголом, указывающим на дополнительное действие дающего показания. Например: *Савина виновной себя в хищении бытовой техники признала и сообщила на допросе, что...*

Обратного порядка слов следует избегать в тех случаях, когда оборот *виновным себя* имеет много зависимых слов. В подобных предложениях сказуемое так далеко отстоит от подлежащего, что читатель вынужден возвратиться к началу фразы, чтобы понять ее смысл. Например: *Бадма-Халгаев виновным себя в даче взятки в сумме 120 000 руб. Шерстяных за незаконное зачисление студентом в университет признал и полностью подтвердил изложенные выше обстоятельства*. Это предложение можно переделать, заменив цепочку зависимых слов придаточным предложением. Порядок слов в главном предложении изменится: *Бадма-Халгаев признал себя виновным в том, что за незаконное зачисление в университет он дал взятку в сумме 120 000 руб. Шерстяных, и полностью подтвердил изложенные выше обстоятельства*.

Более сложным получается предложение, в котором речь идет не об одном, а о двух или нескольких лицах, причем каждое из них обвиняется в разных деяниях: *Обвиняемые Шубченко в злоупотреблении служебным положением и получении взяток и Голосова в посредничестве во взятничестве виновными себя признали и полностью подтвердили обстоятельства этого эпизода*. Необходимо перестроить эту громоздкую фразу: *Обвиняемые признали себя виновными: Шубченко – в злоупотреблении служебным положением и в получении взяток, Голосова – в том, что была посредницей при даче взяток. Оба полностью подтвердили обстоятельства этого эпизода*.

Обратный порядок слов оправдан в тех случаях, когда смысл, выражаемый дополнением, важнее, чем смысл сказуемого: часто следователь хочет подчеркнуть не столько то, что обвиняемый признал (или не признал) себя виновным, сколько то, в чем, в каких именно деяниях он признался.

Если же основной смысл выражается не дополнением, а другими членами предложения, то изменение порядка слов вносит лишь путаницу. Например: *После этого Иванов о незаконном зачислении Попова в институт за взятку договорился с Борисовым* (из-за неправильного порядка слов здесь возникли двойственные смысловые связи: *зачисление за взятку* или *договорился за взятку*?). Главное, о чем сообщается в предложении, – это *договоренность Иванова и Борисова* (то, о чем они договорились, известно читателю из контекста). Однако это главное сообщено так, что слова, обозначающие участников договора, оказались разъединенными. Следовало бы написать: *После этого о незаконном зачислении Попова в институт за взятку Иванов договорился с Борисовым*.

Ничем не оправдано такое построение предложения, при котором меняется порядок слов в глагольных словосочетаниях, не принадлежащих к специфическим юридическим конструкциям (такой конструкцией является, например, оборот *(не) признал себя виновным*). В подобных сочетаниях глагол, выраженный неопределенной формой, может играть в предложении роль дополнения: *стараться выяснить вопрос; стремиться сбыть краденое*. Порядок слов типа: *стараться вопрос выяснить, стремиться краденое сбыть* уместен, лишь когда необходимо подчеркнуть смысл глагола (*выяснить*, а не *запутать*; *сбыть*, а не *спрятать*). В остальных случаях действует правило прямого порядка слов. Поэтому предложение: *Между участниками этого преступления состоялась договоренность изготовлением поддельных 1000-рублевых денежных знаков заняться в г. Смоленске* лучше исправить: *Участники преступления договорились заняться изготовлением поддельных денежных знаков в г. Смоленске*.

При составлении обвинительного заключения возникает необходимость называть разного рода действия обвиняемых и свидетелей. Этим объясняется, что в тексте обвинительного заключения используется много отглагольных существительных. Существительные точнее указывают на характер действия, чем соответствующие глаголы: *произвести обыск*, а не *обыскать*, *совершить нападение*, а не *напасть* и т.д.

При употреблении нескольких подобных глагольно-именных словосочетаний в предложении часто образуется цепочка нескольких грамматически одинаковых форм (нанизывание падежей).

Кроме того, существительные, стоящие в одном и том же падеже, чаще всего бывают сходны и по морфологическому строению. Отсюда – стилистически неудачное стечение слов с суффиксами *-ение, -ание, -тие, -ация* и т.п. Например: *для осуществления решения совещания; с целью обнаружения захоронения и оказания помощи в этом отношении районной прокуратуре; в целях расследования подготовки и совершения преступления* и т.п.

В подобных случаях следует то или иное существительное заменять глаголом, а цепочку слов, стоящих в одном и том же падеже, перестраивать в придаточное предложение: *для того чтобы осуществить решение совещания, чтобы обнаружить захоронение, а также для того, чтобы помочь в этом отношении районной прокуратуре; чтобы расследовать, как готовилось преступление и как оно было совершено*.

Иногда какое-либо из отглагольных существительных может быть устранено из предложения без ущерба для его смысла. Например, фразу: *Они оставили на месте совершения преступления отрезок металлической трубы* можно без потери в точности сообщаемого изменить: *Они оставили на месте преступления...*

При употреблении отглагольных существительных надо помнить и о таком их свойстве: в отличие от глаголов они, как правило, не указывают на вид (совершенный или несовершенный) и время действия. Поэтому прочитавшему предложение: *На заседании коллегии обсуждался вопрос о ликвидации отста-*

вания в этом деле остается непонятно, *отставание* уже ликвидировано, ликвидируется или же на заседании обсуждалось, как его ликвидировать.

Особенно внимательным следует быть при назывании действий, которые в литературном языке обозначаются только глаголами, а соответствующие отглагольные существительные либо не образуются вовсе, либо имеют индивидуальный характер: *утащить, утонуть, окунуть, заснуть, отнять, разбить, выпить, выколоть, откусить* и др. (в русском языке нет слов *утащение, утонутье, окунутье, заснутье, отнятие, разбиение, выпитие, выколотие, откушение*). Например, стремление юриста обязательно именовать действия иногда приводит к ошибкам: *Эти показания полностью подтвердились при осмотре места происшествия, произведенном сразу же после совершения преступления, во время которого было установлено, что проникновение в магазин действительно имело место через первое от угла с восточной стороны здания окно путем выставления средних звеньев в наружной и внутренней рамках... .* Желание точно обозначить преступные действия *Проникновение имело место путем выставления обвиняемых* нарушает правила образования и употребления слов. В данном случае нет необходимости указывать все сведения, о которых хочет сообщить пишущий, непременно в одно предложение. Некоторые обороты с отглагольными существительными лучше заменить глаголами, придаточными предложениями или деепричастными оборотами: *Эти показания полностью подтвердились при осмотре места происшествия, произведенном сразу же после совершения преступления. Во время осмотра было установлено, что обвиняемые проникли в магазин действительно через окно, первое от угла здания с восточной стороны, выставив при этом средние звенья наружной и внутренней рам...*

Или: *Вследствие оставления потерпевшей вверенного ей сейфа не запертым...; Необходимого эффекта обвиняемый добился путем намеренного дезинформирования руководства учреждения; Ввиду неимения показаний, которые содержали бы какие-либо опровергающие сведения...; Принадлежание этих вещей убитому установлено показаниями свидетелей.* Устранить стилистические ошибки в этих предложениях можно также с помощью разного рода замен. Оборот *вследствие оставления* можно заменить придаточным предложением: *Вследствие того, что потерпевшая оставила вверенный ей сейф не запертым...;* оборот *путем дезинформирования* – деепричастным оборотом: *Необходимого эффекта обвиняемый добился, намеренно дезинформировав руководство;* вместо несуществующих слов *принадлежание* и *неимение* надо употребить слова *принадлежность* и *отсутствие*.

§ 4. ФАКУЛЬТАТИВНЫЕ ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Факультативные процессуальные документы в отличие от основных не получили столь полной регламентации в уголовно-процессуальном законе: в нем по общему правилу, лишь указывается их наименование и назначение.

Представление составляется в соответствии с требованиями УПК РФ, когда необходимо принять меры для устранения выявленных в ходе расследова-

ния причин и условий, способствующих совершению преступлений. В представлении указывается, куда оно вносится (наименование предприятия, учреждения или общественной организации), по какому уголовному делу, излагается существо дела, а также обстоятельства, способствовавшие совершению преступления и подлежащие устранению. Заканчивается данный документ ссылкой на то, что закон устанавливает обязанность соответствующего предприятия, учреждения или общественной организации не позднее чем в месячный срок рассмотреть представление, принять необходимые меры и сообщить следователю об этом. В представлении следователь высказывает и обосновывает свое мнение о причинах недостатков в деятельности предприятий, учреждений и общественных организаций и настаивает на их устранении.

Подписка – это такой процессуальный документ, который составляется: при избрании меры пресечения в виде «подписки о невыезде» (ст. 102 УПК РФ) или «личного поручительства» (ст. 103 УПК РФ); при предупреждении о недопустимости разглашения данных предварительного следствия без соответствующего на это разрешения (ст. 161 УПК РФ); при сдаче на хранение имущества, на которое наложен арест (ст. 185 УПК РФ); при разъяснении руководителем экспертного учреждения по поручению следователя сотрудникам, на которых возложено производство экспертизы, прав и обязанностей экспертов и при предупреждении их об ответственности – за отказ или уклонение от дачи заключения либо за дачу заведомо ложного заключения (ст.ст. 57, 199 УПК РФ); при письменном обязательстве родителей или лиц, их заменяющих, обеспечить надлежащее поведение несовершеннолетнего, а также его явку к следователю (ст. 424 УПК РФ). В подписке указывается, кто берет обязательство, кому оно дается; в чем его сущность, какова ответственность за нарушение обязательства, место составления и дата. Документ подписывается лицом, дающим подписку, и лицом, принявшим ее.

Обязательство. Обвиняемый обязывается этим документом явиться к следователю, когда нет оснований для применения меры пресечения (ст. 112 УПК РФ).

Письменное поручение – это процессуальный документ, которым следователь по находящемуся в его производстве делу обязывает орган дознания выполнить необходимые следственные и розыскные действия, а также требует оказать ему содействие при производстве отдельных следственных действий. В этом документе указывается, кому он адресован, излагается существо следственных и розыскных действий, которые должны быть выполнены. В случае необходимости в нем могут быть изложены (для ориентировки) обстоятельства дела.

Письменное уведомление составляется следователем: при отказе в возбуждении уголовного дела (ст. 148 УПК РФ); при необходимости разъяснения гражданину, предприятию, учреждению или организации, которым преступлением причинен ущерб, их права предъявить гражданский иск; при извещении потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика или их представителей об окончании предварительного следствия и разъяснения им их права ознакомиться с материалами дела (ст. 216 УПК РФ); при сообщении лицу, привлекавшемуся в качестве обвиняемого, и другим заинтересованным лицам о

прекращении дела (ст. 217 УПК РФ). При отказе в возбуждении уголовного дела и при прекращении дела в уведомлении должно содержаться разъяснение о праве обжалования принятого решения.

Письменное возражение предусмотрено УПК РФ для случаев, когда следователь не согласен с указаниями прокурора о привлечении определенного лица в качестве обвиняемого, о квалификации преступления и объеме обвинения, о направлении дела для предания обвиняемого суду или прекращении дела. Возражение за подписью следователя представляется вместе с делом вышестоящему прокурору с изложением существа вопроса и своих доводов.

Заявление. При наличии оснований для отвода следователь обязан обратиться с заявлением о самоустранении от производства предварительного следствия по данному делу. В заявлении, адресованном прокурору, излагаются основания, по которым следователь считает необходимым самоустраниться. Оно подписывается следователем с указанием даты и места составления.

Повестка – документ для вызова участника уголовного судопроизводства к месту его проведения для участия в следственных или иных процессуальных действиях.

Опись имущества составляется в случае изъятия предметов и документов при обыске, выемке и при наложении ареста на имущество (ст.ст. 184, 185 УПК РФ).

Вопросы для самопроверки:

1. Какие общие требования предъявляются к составлению процессуальных документов?
2. Виды процессуальных документов.
3. Каковы языковые особенности постановлений?
4. Перечислите основные разновидности протоколов.
5. В чем особенности речи допрашиваемых?
6. Как вы понимаете требование дословной записи показаний?
7. Какие проводятся языковые трансформации при изложении рассказа допрашиваемого?
8. Охарактеризуйте вопрос как средство получения информации.
9. Какие разряды вопросительных предложений вы знаете?
10. Опишите рекомендации по составлению протоколов осмотра.
11. Какова роль порядка слов в протоколах осмотра?
12. В чем особенности протокола судебного заседания?
13. Что такое обвинительное заключение?
14. Каковы способы введения записи показаний в текст обвинительного заключения?
15. Назовите типичные ошибки при составлении обвинительного заключения.
16. Перечислите факультативные процессуальные документы.

РАЗДЕЛ III. ПРАКТИКУМ

§ 1. СТИЛИСТИЧЕСКИЕ НОРМЫ

Задание 1. Сравните лексический состав, морфологические и синтаксические особенности текстов, сделайте вывод о функционально-стилевой принадлежности каждого текста.

I. Гроза – атмосферное явление, заключающееся в электрических разрядах между так называемыми кучево-дождевыми (грозовыми) облаками или между облаками и земной поверхностью, а также находящимися над ней предметами. Эти разряды – молнии – сопровождаются осадками в виде ливня, иногда с градом и сильным ветром (иногда до шквала). Гроза наблюдается в жаркую погоду при бурной конденсации водяного пара над перегретой сушей, а также в холодных воздушных массах, движущихся на более теплую подстилающую поверхность.

II. Как передает наш корреспондент, вчера над центральными районами Пензенской области прошла небывалой силы гроза. В ряде мест были повалены телеграфные столбы, порваны провода, с корнем вырваны столетние деревья. В двух деревнях возникли пожары в результате удара молнии. К этому прибавилось еще одно стихийное бедствие: ливневый дождь вызвал сильное наводнение. Нанесен значительный ущерб сельскому хозяйству. Временно было прервано железнодорожное и автомобильное сообщение между соседними районами.

III. Доводим до Вашего сведения, что вчера после полуночи над районным центром – городом Нижний Ломов и прилегающей к нему сельской местностью пронеслась сильная гроза, продолжавшаяся около получаса. Скорость ветра достигала 30-35 метров в секунду. Причинен значительный материальный ущерб жителям деревень Ивановка, Щепилово и Вязники, исчисляемый, по предварительным данным, в сотни тысяч рублей. Имели место пожары, возникшие вследствие удара молнии. Сильно пострадало здание восьмилетней школы в деревне Курково, для его восстановления понадобится капитальный ремонт. Вышедшая из берегов в результате проливного дождя река Вад затопила значительную площадь. Человеческих жертв нет. Образована специальная комиссия для выяснения размеров причиненного стихийным бедствием ущерба и оказания помощи пострадавшему местному населению. О принятых мерах будет незамедлительно доложено.

IV. ...Ты не поверишь, какая гроза прошла вчера над нами! Я, человек не робкого десятка, и то испугался насмерть.

Сначала все было тихо, нормально, я уже собирался было лечь, да вдруг как сверкнет молния, бабахнет гром! И с такой силищей, что весь наш домишко задрожал. Я уже подумал, не разломалось ли небо над нами на куски, которые вот-вот обрушатся на мою несчастную голову. А потом разверзлись хляби

небесные... В придачу ко всему наша безобидная речушка вздулась, распухла и ну заливать своей мутной водицей все вокруг. А совсем рядом, что называется - рукой подать, загорелась школа. И стар и млад – все повысыпали из изб, толкуются, орут, скотина ревет – вот страсти какие! Здорово я перепугался в тот час, да, слава Богу, все скоро кончилось.

V. Между далью и правым горизонтом мигнула молния, и так ярко, что осветила часть степи и место, где ясное небо граничило с чернотой. Страшная туча надвигалась не спеша, сплошной массой; на ее краю висели большие, черные лохмотья; точно такие же лохмотья, давя друг друга, громоздились на правом и на левом горизонте. Этот оборванный, разлохмаченный вид тучи придавал ей какое-то пьяное, озорническое выражение. Явственно и не глухо проворочал гром. Егорушка перекрестился и стал быстро надевать пальто. (...)

Вдруг рванул ветер и со свистом понесся по степи, беспорядочно закружился и поднял с травой такой шум, что из-за него не было слышно ни грома, ни скрипа колес. Он дул с черной тучи, неся с собой облака пыли и запах дождя и мокрой земли. Лунный свет затуманился, стал как будто грязнее, звезды еще больше нахмурились, и видно было, как по краю дороги спешили куда-то назад облака пыли и их тени. (...)

Чернота на небе раскрыла рот и дыхнула белым огнем; тотчас же опять загремел гром. (...)

Дождь почему-то долго не начинался... Было страшно темно. А молнии в потемках казались белее и ослепительнее, так что глазам было больно. (...)

Вдруг над самой головой его (Егорушки) со страшным, внушительным треском разломалось небо; он нагнулся и притаил дыхание, ожидая, когда на его затылок и спину посыпятся обломки... Раздался новый удар, такой же сильный и ужасный. Небо уже не гремело, не грохотало, а издавало сухие, трескучие, похожие на треск сухого дерева звуки.

«Тррах! тах, тах! тах!» - явственно отчеканивал гром, катился по небу, спотыкался и где-нибудь у передних возов или далеко сзади сваливался со злобным, отрывистым «трра!..».

...Молния сверкнула в двух местах и осветила дорогу до самой дали... По дороге текли ручейки и прыгали пузыри.

Задание 2. Распределите слова и словосочетания на группы в зависимости от стилистической принадлежности (книжные, разговорные, нейтральные):

Доводим до вашего сведения, директорша, елка, зря, солдатня, помидор, запретить, ставим вас в известность, вступить в законную силу, великодушие, несовершеннолетний, индивид, алиби, настоятельно напоминаем, наговор, столовка, писатель, работник, потерпевший, расторжение брака, молодчина, мордатый, принудилровка, расчудесный, счастье, место жительства, объяснение, следовательно, лист успеваемости, в силу сложившихся условий, кодекс, де-факто, инфляция, посадить за решетку, документ, дотошный, зарегистрировать, творческий, оскорбление действием.

Задание 3. Определите, к какому функциональному стилю относятся следующие тексты. В какой мере в них представлены характерные языковые особенности стиля.

1) Показания допрашиваемого лица записываются от первого лица и по возможности дословно. Вопросы и ответы на них записываются в той последовательности, которая имела место в ходе допроса. В протокол записываются все вопросы, в том числе и те, которые были отведены следователем или на которые отказалось отвечать допрашиваемое лицо, с указанием мотивов отвода или отказа (ст. 190 УПК РФ).

2) Настоящим извещаем, что Ваше указание о расформировании архива в настоящее время не может быть выполнено.

3) МЫ, НАРОДЫ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ, ПРЕИСПОЛНЕННЫ РЕШИМОСТИ

избавить грядущие поколения от бедствий войны, дважды в нашей жизни принесшей человечеству невыразимое горе, и вновь утвердить веру в основные права человека, в достоинство и ценность человеческой личности, в равноправие мужчин и женщин и в равенство прав больших и малых наций, и создать условия, при которых могут соблюдаться справедливость и уважение к обязательствам, вытекающим из договоров и других источников международного права, и содействовать социальному прогрессу и улучшению условий жизни при большей свободе, И В ЭТИХ ЦЕЛЯХ проявлять терпимость и жить вместе, в мире друг с другом, как добрые соседи, и объединить наши силы для поддержания международного мира и безопасности, и обеспечить принятием принципов и установлением методов, чтобы вооруженные силы применялись не иначе, как в общих интересах, и использовать международный аппарат для содействия экономическому и социальному прогрессу всех народов РЕШИЛИ ОБЪЕДИНИТЬ НАШИ УСИЛИЯ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ НАШИХ ЦЕЛЕЙ.

Задание 4. Проведите стилистический анализ текста. Установите языковые особенности. Запишите текст, используя нормы письменной речи.

Парковая... . Шо-то помню че-то такое вот. Так. Теперь на этом месте, где наш дом, там же, вот это вот, где щас стоит, новое же здание... На... Налоговой... инспекции..., где новое... туда, в сторону, немножко... Ну угол-то как раз, как раз угол.... Улица Грибоедова щас. Опять назвали Садовой. А сюда – Мичурина. Вот угол, тут была школа. И вот этот... и... этого ж дома не было. Было мале... маленьк... ну, небольшое здание. Туда. Дальше. Вот к церкви сюда. В сторону церкви.

Задание 5. Определите, к какому функциональному стилю относятся следующие тексты. Найдите стандарты этого стиля (лексические, морфологические и синтаксические особенности).

1. Стало избитой банальностью, но я все-таки повторю изречение, которое приписывают, кажется, Черчиллю, что демократия не самая идеальная форма правления, но лучшего человечество не придумало и вряд ли способно

придумать. Если говорить о непосредственной демократии, то очевидно, что сложные государственные проблемы следовало бы решать голосованием на собраниях избирателей типа «вече». Но представим себе ученый совет, который голосованием решает научные проблемы. Ясно, что ни одна проблема не будет решена. А проблемы, стоящие перед управлением государством, подчас бывают намного сложнее.

Какой выход? Выход состоит в представительной демократии. У нас часто утверждают, что выбранный определенным числом избирателей представитель выражает их мнение. Думаю, что это очень наивная и опасная ошибка. Избиратели доверили защиту своих интересов тому специалисту, который им понравился больше других. Именно ИНТЕРЕСЫ доверили, а вовсе не продиктовали ему мнение, которое к тому же может быть совершенно не квалифицированным. Ошиблись они в этом выборе или нет – показывает работа депутата в парламенте.

2. Отдельное поручение следователя – это его письменная просьба о производстве розыскных или следственных действий, направленная органу дознания или другому органу расследования.

Отдельное поручение оформляется письмом, которое подписывается следователем или начальником следственного отдела в зависимости от того, какому должностному лицу адресовано отдельное поручение.

В отдельном поручении должны быть указаны: наименование органа, которому поручается производство следственных действий или розыскных мероприятий, наименование уголовного дела и его краткая фабула, содержание следственных действий и все другие обстоятельства по делу, которые должен знать орган дознания или следствия при выполнении этих следственных действий.

3. Из сообщения директора Иванова П.С. усматривается, что 7 июля 2006 года около 19 часов исчезла старший кассир магазина «Звезда» Федюнина Зинаида Петровна с выручкой по кассе в сумме 59620 рублей. Поиски Федюниной З.П. в больницах, моргах, милиции результатов не дали, в связи с чем имеются основания подозревать ее в том, что она, совершив кражу чужих денежных средств, скрылась.

4. В понедельник утром в г. Ангарске Иркутской области, в помещении редакции газеты «Время», расположенном на первом этаже жилого дома, прогремел взрыв. Как сообщает Интерфакс, в результате взрыва пострадал один человек, который был госпитализирован. По предварительной информации, причиной взрыва стала утечка газа из проходящего рядом магистрального газопровода. Областная комиссия по чрезвычайным ситуациям приняла решение обрушить угол дома, получивший наибольшие повреждения. В дальнейшем весь пострадавший дом будет разобран. Его жильцы уже отселены в выделенные администрацией города квартиры.

5. Научно-исследовательская работа студентов является действенным средством повышения качества подготовки выпускаемых высшей школой специалистов и должна проводиться в тесной связи с учебным процессом. Она включается в общий план научной работы вуза, факультета, кафедры.

Научно-исследовательская работа студентов организуется в различных формах, важнейшими из которых являются: работа в студенческих научных кружках при кафедрах; участие студентов группами и в индивидуальном порядке в выполнении кафедрами, проблемными и отраслевыми лабораториями госбюджетных и хоздоговорных научно-исследовательских работ.

6. Представьте такую картину. Ясный день; мороз всего – 2 градуса. Солнце заливает все своими лучами; однако косые лучи не нагревают землю настолько, чтобы снег мог таять. Но на склон крыши, обращенный к Солнцу, лучи падают не прямо, как на землю, а круче, под углом, более близким к прямому. Известно, что освещение и нагревание лучами тем более, чем больший угол составляют лучи с плоскостью, на которую они падают. Действие лучей пропорционально синусу этого угла. Вот почему скат крыши нагревается сильнее и снег на нем может таять. Но под крышей температура ниже нуля, и капля, охлаждаемая к тому же испарением, замерзает. На замерзшую каплю натекает следующая, также замерзающая; затем третья капля и т.д.; постепенно образуется маленький ледяной бугорок. В другой раз при такой же погоде эти ледяные наплывы еще удлиняются, и в результате образуются сосульки, вырастающие наподобие известковых сталактитов в подземных пещерах. Так возникают сосульки на крышах.

7. За нарушение предусмотренных настоящим Законом авторских и смежных прав наступает гражданская, уголовная и административная ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8. В платежном балансе страны учитываются все операции, приводящие к притоку или оттоку иностранной валюты. Сложив все входящие в него счета, можно получить сумму чистого притока или оттока иностранной валюты из страны (сальдо платежного баланса). Структурно платежный баланс состоит из текущего платежного баланса, в котором учитываются экспортно-импортные операции, а также инвестиционные доходы и текущие трансферты из-за рубежа.

9. Желательно, чтобы понятые разбирались в тех объектах, которые исследуются при осмотре места происшествия (например, станки и механизмы при осмотре мест аварий и несчастных случаев на производстве).

Во время осмотра они постоянно должны находиться рядом со следователем и лично воспринимать все, что обнаруживается, исследуется и фиксируется при производстве следственного действия.

При необходимости от понятых может быть получена подписка с обязательством не разглашать данные предварительного следствия, которые стали им из-

вестны в ходе осмотра места происшествия. При этом они предупреждаются об уголовной ответственности за разглашение этих данных.

10. Мало кто задумывается, кто такой террорист. Еще меньше размышляют об истоках терроризма, о его спорах, под которыми в науке понимают микроскопические зачатки растений, служащие для их размножения. Если же усвоить, что терроризм – это прежде всего насилие, то смешно думать, будто его зародышей нет ни в США, ни в Западной Европе, ни в России. Зарубежная пресса едва успевает фиксировать факты — достаточно вспомнить, например, случаи расстрела американскими школьниками своих учителей и одноклассников.

11.

– А чего прокурор-то?

– А то... Пусть, говорит, пока не переживает, пусть всякие мысли выкинет из головы... Мы, дескать, сами тут сделать ничего не можем, потому что не имеем права. А ты, мол, не теряй время, а садись и езжай в краевые организации. Нам, мол, оттуда прикажут, мы волей-неволей его отпустим. Тада, говорит, нам и перед своими совестно не будет: хотели, мол, осудить, но не могли. Они уж все обдумали тут. Мне, говорит, самому его жалко... Но мы, говорит, люди маленькие. Езжай, мол, в краевые организации, там все обскажи подробно... У тебя сколь денег-то было?

– Полторы сотни.

– Батюшки-святые! Нагрели руки...

В дверь заглянул длинный милиционер.

– Кончайте.

– Счас, счас,— заторопилась мать. – Мы уж все обговорили... Счас я, значит, доеду до дому, Мишка Бычков напишет на тебя характеристику... Хорошую, говорит, напишу.

Задание 6. Проанализируйте ошибки, допущенные в различных видах документов. Исправьте их – изложите предложения современным деловым языком.

1) Факт засоляживания костюма у него случился при оступлении в яму с соляной на расстоянии около 100 км от Москвы. 2) Неоднократными санитарными обследованиями предприятия была установлена высокая загрязненность и затараканенность бытовых помещений. 3) Игнорируя приказ директора и правила по технике безопасности, бык-производитель бодал пастуха Аносова Н.Д. 4) Каждое помещение для бань должно содержать в себе следующие помещения: раздевальню, комнату для мытья, а также может быть и комната для паренья. Все они должны находиться в неразрывной друг с другом, причем мыльня и парильня должны быть расположены на одном этаже. 5) За прошедшие сутки в городе П. зафиксировано: один пожар, одно ДТП, одно ограбление, одно изнасилование. Пострадавший находится в городской травматологической больнице. 6) Вернувшись из командировки, гражданин Волков обнаружил у се-

бя в ванной голого соседа, после чего пытался покончить его жизнь фальшивым самоубийством. 7) Выпив две бутылки водки, я возомнил о себе, чем и объясняются все последующие происшествия. 8) Случайно разбив машину гражданина Славко, я подошел и попытался успокоить его. Сказал, что жизнь на этом не заканчивается. Чтобы скрасить утрату, предложил ему жевательной резинки, похлопал его по плечу (я не знал, что оно у него сломанное), а Славко рассердился и, наоборот, ударил меня по голове в район волос. 9) На вашу жалобу от 26 декабря 2004 года сообщаю, что водитель автомашины ЕК 345 Е за обрызгивание грязью прохожих разобран на техкомиссии автоколонны, где ему вынесено решение подвергнуть углубленной проверке знаний правил дорожного движения. 10) Я прыгнул с моста ввиду бессмысленности в тот момент жизни. 110 тысяч рублей компенсации за 2 часа работы катера и спасателей выплатить обязуюсь, за что очень благодарен, потому что теперь мне есть ради чего жить года два.

Задание 7. Дайте стилистическую характеристику слов и синтаксических конструкций разговорного стиля в письменных текстах публицистического стиля.

1) На Западе производством такого товара не стал бы заниматься никто. Кто ж купит эдакую пищевую бомбочку? 2) Хорошо это или плохо? С одной стороны, конечно же, хорошо. Но не всякая вода во благо. 3) Вторая причина – банальная уголовщина. 4) А об индексации согласно закону никто и слышать не хочет. И о КЗОТе никто не хочет слышать.

Задание 8. Определите, к какому стилю относятся приведенные ниже отрывки текстов.

1. При осмотре места происшествия по делам об убийствах, изнасиловании, транспортных происшествиях и некоторым другим категориям дел на орудиях преступлений, одежде, теле живых лиц и трупах могут быть обнаружены волосы. Обнаружение волос и дальнейшее их исследование позволяют установить, принадлежат ли волосы человеку или животному (какому именно); с какой части тела они происходят, а иногда и какова половая принадлежность лица, которому они принадлежали. Для установления лица, чьи волосы обнаружены, иногда важно определить, подвергались ли они окраске, обесцвечиванию, завивке, как давно стрижены, характер их загрязнения и т.д. Установление фактов, выпали или вырваны волосы, имеются ли на них повреждения и какие именно, может помочь установлению механизма совершения преступления.

Волосы обнаруживаются при тщательном осмотре предметов с использованием хорошего освещения и лупы с большим полем зрения. Снимать волосы с предметов следует осторожно, с тем, чтобы не повредить их.

2. При развертывании работ по реставрации исторически ценных зданий института выяснилась невозможность поэтапного проведения реставрации с продолжением учебного процесса в части помещений.

Просим Вас оказать содействие в выделении арендных помещений площадью 600 кв.м. для перенесения учебных занятий на время реставрации зданий.

3. Члены Совета подчеркивают необходимость того, чтобы все государства-члены выполняли свои обязательства в области контроля над вооружениями и разоружения; предотвратили распространение во всех его аспектах всех видов оружия массового уничтожения; избегали чрезмерного и дестабилизирующего накопления вооружений и их поставок и урегулировали мирными средствами в соответствии с Уставом любые проблемы по этим вопросам, которые угрожают поддержанию региональной и глобальной стабильности или подрывают ее.

4. ПРИКАЗЫВАЮ:

1.1. Утвердить Положение об организации выполнения и защиты курсовых работ (приложение 1);

1.2. Положение об учебно-методическом комплексе учебной дисциплины (приложение 2);

1.3. Инструкцию по нормированию затрат времени на учебную, учебно-методическую, научно-исследовательскую и воспитательную работы, выполняемые профессорско-преподавательским составом Московского университета МВД России.

5. Если имущество залогодателя, являющееся предметом залога, перешло в порядке правопреемства к нескольким лицам, каждый из правопреемников (приобретателей имущества) несет вытекающие из залога последствия неисполнения обеспеченного залогом обязательства соразмерно перешедшей к нему части указанного имущества. Однако если предмет залога неделим или по иным основаниям остается в общей собственности правопреемников, они становятся солидарными залогодателями.

Задание 9. К существительным первой группы подберите такие прилагательные, чтобы в результате получились словосочетания, характерные для официально-делового стиля. *Образец: дети – несовершеннолетние дети; лицо – юридическое лицо; жалоба – кассационная жалоба.*

К существительным второй группы подберите такие глаголы, чтобы в результате получились словосочетания, характерные для официально-делового стиля. *Образец: дисциплина – обеспечить дисциплину; меры – принять меры; совещание – провести совещание.*

1. Свидетель, приговор, ответчик, действия, обстоятельства, пособие, рассмотрение, наказание, органы, полномочия, преступление, оборона.

2. Обязанности, контроль, приказ, выговор, порицание, содействие, выемка, недоделки, порядок, выполнение, обследование, перестройка.

Задание 10. Отметьте предложения, в которых есть неуместные с точки зрения определенного стиля слова.

1) Если мне вдруг приходится задержаться, я всегда неукоснительно информирую домашних, где в таком случае буду базироваться. 2) На первом этапе эта методика будет апробироваться на нескольких промышленных предприятиях столицы. 3) Выступавший справедливо обратил внимание на проблему парковки частного автотранспорта в центре города, но почему-то лишь вскользь и краем подметил не всегда обоснованные действия бригады эвакуаторов Центрального округа. 4) На пресс-конференции отмечалось, что городские власти и милиция принимают в этой ситуации всевозможные меры, способствующие улучшению ситуации на дорогах. 5) В период вечернего чаепития все домочадцы принимали непосредственное участие в полемическом обсуждении вопроса о целесообразности или же нецелесообразности применения такого материала, как сайдинг, для усиления сохранения тепла при протапливании печи в дачном домике.

Задание 11. Заполните таблицу стилеобразующих факторов функциональных стилей. Используйте материал для справок.

Материал для справок:

1. *Сфера общения*: общественно-политическая, научная, правовая, бытовая.
2. *Цель общения*: общение, предписание или указание, соблюдение делового этикета, эстетическое воздействие, передача информации.
3. *Функция языка*: коммуникативная, воздействия, информационная, эстетическая.
4. *Вид речи*: диалог, монолог, полилог.
5. *Форма речи*: письменная, устная.
6. *Способ изложения материала*: формально-логический, стандартный, констатация или утверждения, произвольный (прерывистость и непоследовательность с логической точки зрения), художественно-образная конкретизация.
7. – 13. Объективность, точность, ясность, выразительность, стандартизованность, полнота изложения, соблюдение графики: «есть» (+), «нет» (–).

Таблица 1

Стилеобразующие факторы

	Науч- ный	Официально- деловой	Публици- стический	Разговор- ный	Художе- ственный
1. Сфера общения					
2. Цель общения					
3. Функция языка					
4. Вид речи					
5. Форма речи					

6. Способ изложения материала					
7. Объективность					
8. Точность					
9. Ясность					
10. Выразительность					
11. Стандартизованность					
12. Полнота изложения					
13. Соблюдение графики					

Задание 12. Заполните таблицу жанров. Используйте материал для справок.

Таблица 2

Стили речи			
Научный	Официально-деловой	Публицистический	Разговорный

Материал для справок: монография, доклад, репортаж, реферат, протокол допроса, постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, аннотация, словарь, справочник, очерк, диссертация, подписка о невыезде, записка, отчет о проведении научно-исследовательской работы, беседа на бытовую тему, спор, частное письмо, статья, личный дневник, лекция, доверенность, заявление, учебник, сопроводительное письмо.

Задание 13. Используя материал для справок, определите, какие языковые средства характерны для каждого функционального стиля. Заполните таблицу 3.

Материал для справок: термины, профессионализмы, высокий процент употребления существительных, канцеляризмы, глаголы со значением предписания (долженствования), юридические клише, разговорные слова, фразеологизмы, употребление глаголов в личной форме, употребление частиц, закон «экономии речевых средств», простые предложения, сложные предложения, латинизмы, ведомственные слова, употребление прилагательных и причастий в значении существительных, косвенная речь, прямой порядок слов, эмоционально-окрашенные слова, нанизывание форм родительного падежа существительных, причастные и деепричастные обороты.

Таблица 3

	Научный стиль	Официально-деловой стиль	Публицистический стиль	Разговорный стиль
Лексика				
Морфология				
Синтаксис				

§ 2. ОРФОЭПИЧЕСКИЕ НОРМЫ

Задание 1. Прочитайте слова в таблице. Обратите внимание на заголовки столбцов. Произносите правильно.

Предшествующий согласный произносится мягко	Предшествующий согласный произносится твердо	Слова, в которых допускается вари- антное произношение
Кофе, эффект, музей, бе- рет, термин, шинель, спортсмен, интеллект, кас- сета, сейф, корректор, аф- фект, профессор, кекс, схема, резерв, компетент- ный, патент, террор, де- прессия, депутат, агрессор, леди, академия	Кодекс, критерий, модель, синтез, энергия, адекват- ный, артерия, декольте, де- тектив, тет-а-тет, ателье, отель, термос, тоннель, свитер, детектор, компью- тер, тире, интернат, пре- тензия, кафе, интервью, тенденция, юриспруденция	Декан, одесский, сес- сия, терапевт, бутер- брод

Задание 2. Определите, в каких словах двойной согласный не произносится, в каких сохраняется.

Ассамблея, ассорти, грамм, касса, корректура, масса, массивный, аллея, параллельный, симметричный, атташе, грипп, ассоциация, ассортимент, ассистент, металл, ванна, территория, тоннель, суббота, грамматика, миллион, аккуратный, классный, программный.

Задание 3. В каких словах иноязычного происхождения сохраняется безударный звук [o]?

Ароматный, баобаб, досье, концертный, модель, ноктюрн, поэт, оратор, тореадор, трио, фойе, шоссе, бокал, бордовый, вето, конкретный, концерт, оазис, портфель, поэзия, роман, соната, хаос.

Задание 4. Ответьте на вопросы.

Ъ – это звук или буква?

Что она обозначает? Для чего употребляется в современной русской графике (под[йэ]зд)?

«Изъ двухъ спорящихъ виновенъ тотъ, кто умнее» (И. Гете) – что здесь написано не так, как привыкли писать?

Как Вы понимаете изречение, согласны ли Вы с автором?

Задание 5. Возможны ли варианты произношения сочетания *чи* в данных словах?

Булочная, конечно, молочный, скучно, нарочно, пустячный, сливочный, яичница, прачечная, молочница, ячевая, Ильинична, шуточный, скворечник, беспорядочный, подсвечник, будничный, войлочный, селедочница, убыточный,

девичник, горничная, гречневый, непорядочный, спичечный, к шапочному разбору, ночной.

Задание 6. Найдите и исправьте орфографические ошибки, которые появились в связи с неправильным произношением слов (при затруднении обращайтесь к приложению).

Беспрецедентный, дермантин, заведущий, следующий, будущий, сумашедший, дикообраз, желантин, подскользнуться, подщечина, прецедент, скупулесный, подчерк.

Задание 7. Прочитайте вслух предложения. Обоснуйте произношение гласных под ударением после мягких согласных.

1) На картине запечатлен коленопреклоненный монах, поднявший вверх истощенные руки. 2) За истекший срок никаких изменений в экономике не произошло. 3) Он слишком осведомлен обо всех подробностях совершенного преступления. 4) Совершенных преступлений не бывает: преступник всегда оставляет какие-то улики. 5) Истекший кровью боец скончался в госпитале. 6) Результаты выборов, оглашенные накануне, поразили даже опытных экспертов. 7) Что ты кричишь как оглашенный! 8) Я не хочу участвовать ни в каких аферах! 9) Благодаря высокому росту он был сразу зачислен в гренадерский полк. 10) Многие годы он проработал киоскером в газетном киоске. 11) Многоженство является у нас преступлением, и многоженец может быть привлечен к уголовной ответственности. 12) Метеоцентр прогнозирует на завтра гололед и гололедицу на дорогах. 13) Ваши шутки слишком желчны, поэтому их принимают за издевку. 14) Наше положение было безнадежным. 15) В Великом Новгороде обнаружили много письменных текстов, написанных на бересте. 16) В XIX веке бретерами называли задир, охотников драться на дуэли по всякому поводу. 17) Офицер, вовлекший его в заговор, вскоре исчез. 18) Он впал в забытие. 19) Нам пришлось взять заем в банке, чтобы своевременно расплатиться с импортерами. 20) Острие меча касалось моей шеи. 21) Бытие определяет сознание. 22) Как твое житье-бытье? 23) Карабинерами называют жандармов в Италии. 24) Я не нуждаюсь в вашей опеке.

Задание 8. Обозначьте ударение. Объясните, одинаково ли значение следующих слов.

Кроить атлас – открыть атлас, броня на билет – непробиваемая броня, бронированные места – бронированная техника, положить продукты в ледник – подниматься на ледник, раскрыть заговор – заговор от боли, злая острота – острота лезвия, характерный поступок – характерный человек, языковая политика – языковая колбаса.

Задание 9. В каком из слов ударение поставлено верно, а в каком нет? Укажите правильный вариант.

Каталог – каталог, украинский – украинский, оптовый – оптовый, кухонный – кухонный, средства – средства, возбуждено – возбуждено, осужден –

осуждён, ходатайство — ходатайство, звонит — звонит, алкоголь — алкоголь, мозги — мозги, крапива — крапива, красивее — красивее.

Задание 10. Данные слова распределите на группы в зависимости от звука, произносимого на месте буквы г: [к], [г], [х], [в], [γ].

Легкие, бухгалтер, пугливый, смягчить, Господи!, когти, берег, богатый, уют, интересного, внимательного, стяг, флаг, гости, гвозди, облегчить, друг, город, гуси, гром, смог, красивого, мягкие, Бог.

Задание 11. Спишите слова, запомните правильное произношение:

Августовский, заключит, отключит, прибывший, факсимиле, агент, алкоголь, алфавит, арест, афера, баловать, блокировать, вероисповедание, возбуждённый, воспроизведённый, давнишний, дефис, диалог, договор, договорённость, завидно, закупорить, звонить, звонишь, избалованный, каталог, камбала, квартал, кладовая, клала, крапива, красивее, кухонный, мастерски, медикамент, мельком, намерение, некролог, новорождённый, облегчить, опека, оптовый, осуждённый, откупорить, похороны, на похоронах, приданое, приговор, принудить, проведённый, процент, свёкла, сирота, сироты, согнутый, средство, средства, столяр, таможня, танцовщица, украинский, умерший, ходатайствовать, хозяйка, цемент, центнер, черпать, щавель, эксперт.

Задание 12. Прочитайте текст, обращая внимание на правильную постановку ударения.

Я начала новую жизнь! То все гренки да кофе. Бегу в кулинарию, составила каталог покупок: кета, камбала, языковая колбаса, грейпфруты, тефтели, пельмени, творог. Еще не забыть свеклу для салата. Холодильник теперь что кладовая! Газированной воды взять или трехлитровую банку сливового компота откупорить? Да, мы становимся избалованными. Вот торты. Такой большой выбор тортов! С кремом купить или с какао? Или глазированный? Возьму вот этот, он красивее и приготовлен мастерски! В прошлом квартале такого изобилия здесь не было! Это отдел, занявший первое место, их премировали каждого 2375 рублями. Кухонная тема просто неисчерпаема.

Задание 13. Прочитайте текст, обращая внимание на правильную постановку ударения.

Бронированные двери, закупоренные окна и закрытые жалюзи создавали мрачноватую атмосферу, однако опытный менеджер Ирина Ильинична, избалованная судьбой, не унывала. Наслаждаясь ароматом душистых ирисов, она начала листать украинский каталог кухонной мебели за прошлый квартал, думая о необходимости заключить новые договоры на оптовые поставки готовой продукции. Мельком взглянув на окно, она надкусила бутерброд с языковой колбасой и приступила к поглощению салата из вареной свеклы.

§ 3. ЛЕКСИЧЕСКИЕ НОРМЫ

Задание 1. Прочитайте предложения, выбрав из скобок одно из синонимичных слов.

1. В судебной практике (разъяснялось, объяснялось, истолковывалось, разъяснялось, пояснялось, втолковывалось), что, по смыслу закона под похищением человека следует (постигать, смыслить, понимать) противоправные умышленные действия, сопряженные с тайным или открытым (завладением, захватом) живого человека. 2. При назначении (наказания, кары, возмездия, расплаты) за преступление, совершенное в соучастии, учитывается роль каждого соучастника в совершении преступления. 3. Его (беседа, сообщение, информация, разговор) имеет важное значение, поскольку информирует о произошедшем. 4. Болезнь – (причина, предлог, повод) того, что свидетель разговаривал так раздраженно. 5. Было ... (наглядно, предметно) ... (показано, продемонстрировано), что комплексное ... (использование, применение) технических средств на ... (занятия, уроки) ... (во много раз, заметно, значительно, неизмеримо, несравненно, ощутимо, существенно) ... (повышать, увеличивать) ... (отдача, продуктивность, производительность, эффективность) ... (работа, труд) педагога. 6. Известно (любому, всякому, каждому), что даже самые (хорошие, отличные, прекрасные, великолепные, превосходные) условия работы еще не (определяют, решают, обеспечивают, гарантируют) успеха. 7. Без четко организованной системы управления эти проекты не могут быть (материализованы, осуществлены, воплощены в жизнь, выполнены).

Задание 2. Подберите синонимы к словам и словосочетаниям.

Спор, изъян, приказ, уведомление, актуальный, борьба, оповестить, формировать, объяснять, криминальный, натуральный, ходатайство, хищение, задолженность, именуемый, поставить в известность, в истекшем году.

Задание 3. Запишите слова, синонимичные данным словосочетаниям. *Образец: привести доказательства – доказать.*

Выходить из строя, прийти в соприкосновение, сделать отступление, внести коррективы, иметь отличие, иметь место, оказывать воздействие, дать характеристику, дать подтверждение, оказать содействие, произвести ремонт, нести ответственность.

Задание 4. Подберите к данным глаголам синонимичные словосочетания. *Образец: захватить – произвести захват.*

Осмотреть, участвовать, помогать, строить, убежать, руководить, дежурить, уличить, доказать, обвинить, изъять, напасть, расследовать, показать, согласиться.

Задание 5. Подберите антонимы к словам.

Получить, истец, потерпевший, разрешить, адресат, негативный, получатель, присутствовать, действие, союзник, положительно, ответственность, счастье, подъем, безделье, живет, нежность, трезвый, весна, надеть, мрак, свет, сладкий, мягкий, тепло, свежий, горький, утро, права, близкий, возможный.

Задание 6. Вместо точек вставьте антонимы, необходимые для правильного построения фразы.

1. Мы можем сказать про человека, что он чаще бывает добр, чем ..., умен, чем ..., чаще энергичен, чем ..., и наоборот. 2. Люди вечно заблуждались и будут заблуждаться в том, что они считают справедливым и 3. Спят и богатые, и ..., и мудрые, и ..., и добрые, и 4. Тянулась жизнь - как и у всех, кто живет, – богатая длинными горестями и 5. Каким бы ни был писатель – крупным или ..., – он должен изображать человека, а не условную фигуру. 6. Мы называем эгоистом того, кто противоположен 7. Кто не успел, тот 8. Лучше с умным потерять, чем с ... найти. 9. Не вкусив горького, не узнаешь и 10. Нет, товарищ, не забудь на войне жестокой: у войны короткий путь, у любви – 11. О, кто-нибудь, приди, нарушь чужих людей соединенность и ... близких душ. 12. Враг может новым быть, а друг – он только

Задание 7. Подберите к словам иноязычного происхождения синонимичные слова.

Регламентировать, верификация, аргументировать, дискредитация, компетенция, коррупция, легитимный, реноме, юрисдикция, презумпция, вердикт, санкция, экстрадиция, кодификация, кодекс, индифферентный, локальный, нюанс, аннулировать, анонимный, аналогичный, инсинуация.

Задание 8. Замените приведенные ниже сочетания слов словами иноязычного происхождения.

Образец: музыкальное вступление к опере – увертюра.

- а) торжественное вступление в должность главы государства;
- б) главенствующее значение чего-либо;
- в) отклонение от нормы, закономерности;
- г) краткое изложение содержания книги, статьи;
- д) шумный публичный успех;
- е) животный и растительный мир.

Задание 9. К данным толкованиям подберите юридические термины.

а) решение о виновности или невиновности подсудимого, вынесенное коллегией присяжных заседателей (п.5 ст.5 УПК РФ);

б) форма предварительного расследования, осуществляемого дознавателем, по уголовному делу, по которому производство предварительного следствия необязательно (п.8 ст.5 УПК РФ);

в) систематизированный законодательный акт, в котором содержатся нормы какой-либо отрасли права;

г) нахождение подозреваемого или обвиняемого в момент совершения преступления в другом месте (п.1 ст.5 УПК РФ);

д) порядок восстановления прав и свобод лица, незаконно или необоснованно подвергнутого уголовному преследованию, и возмещения причиненного ему вреда (п. 34 ст.5 УПК РФ);

е) замечание участника прений сторон относительно сказанного в речах других участников (п. 36 ст.5 УПК РФ).

Задание 10. Объясните значение слов – паронимов и составьте с ними словосочетания. Назовите отличительные признаки в формах паронимов.

Выборный – выборочный, дипломат – дипломант – дипломник, одеть – надеть, усвоить – освоить, основание – обоснование, специальный – специализированный, тактичный – тактический, подпись – роспись.

Задание 11. Подберите паронимическую пару. *Образец: поделки – проделки.*

Поступок, адресат, представить, длинный, расчетный, опровергать, невежа, командированный, отчетный, эффектный, фактический, опасный.

Задание 12. Исправьте речевые ошибки, связанные с употреблением паронимов.

1. Утверждая документацию, начальник факультета ставит на ней свою роспись. 2. Обмороженные стекла окон едва рассеивают тусклый свет февральского утра. 3. Он читал протоколы с чувством, с каким писатель перечитывает свое удачливое произведение. 4. Можно было подумать, что он уже нашел какой-то исход. 5. Участники собрания строго обсудили тех, кто забывает о своем долге. 6. Служба первое время поддавалась нелегко. 7. Он одел форму.

Задание 13. Выберите подходящий пароним из слов, данных в скобках.

1. Верховенство права и закона – общий и (главный, заглавный) принцип правового государства. 2. Отчет (представляется, предоставляется) в двух экземплярах. Перед нами на собрании (встал, стал) принципиальный вопрос. 3. В конце учебника (представлен, предоставлен) список (рекомендательной, рекомендованной) литературы. 4. (Командированному, командировочному) пришлось долго ждать оформления (командированных, командировочных) удостоверений. 5. Ревизорской службой установлен (непрерывистый, непрерывный) контроль исполнения. 6. По окончании производственной практики преподаватель должен дать на каждого курсанта заключение о характере и качестве (проведенный – произведенный) работы. 7. Мне кажется, что я припоминаю (лицо – личность) этого человека. 8. Он очень неприятный, грубый человек, поистине (невежа, невежда), да и знаниями не блещет, по сути (невежа,

невежда). 9. (Исполнительная, исполнительская) власть на местах должна активизировать свою работу.

Задание 14. Назовите речевые ошибки, связанные с употреблением омонимов и многозначных слов. Устраните двусмысленность.

Курсанты прослушали важное сообщение. Врач обошел седьмую палату. Редактор просмотрел эти строки. Проводники подбирались сложно. Играя, он забывал об очках. Миллиарды людей теряются из-за отсутствия информации на транспорте, улице, в магазине. Проблемам юрислингвистики посвящена настоящая статья.

Задание 15. Распределите предложения на группы, учитывая следующие виды многословия: а) плеоназм; б) тавтология; в) лишние слова. Откорректируйте речевые ошибки.

1. Ударение в русском языке, ну, разноместное, значит, ну, оно подвижное. 2. Поезда пассажирского сообщения в летний период времени переполнены пассажирами. 3. Продолжительность процесса длится несколько часов. 4. В институте разработаны новые методики и разработки по преподаванию криминалистики. 5. Пострадавшие в аварии были госпитализированы в больницу. 6. Начальник курса призвал всех к совместному сотрудничеству. 7. Состоялся первый дебют молодой актрисы на белгородской сцене театра. 8. Во время интервала между станциями в вагон вошел ревизор. 9. Поэма А. Блока «Двенадцать» является одним из самых сложных блоковских произведений. 10. Составлен и сдан отчет за июнь месяц. 11. Это методическое пособие стоит 50 рублей денег. 12. На предприятии наблюдаются незаконные расхищения имущества. 13. Эта традиция возродилась вновь в нашей стране. 14. На лице Долженкова небольшие усы в области носа. 15. О моей автобиографии я уже рассказывал в начале выступления. 16. Фирма объявила о свободной вакансии на место главного бухгалтера. 17. У нее были очень огромные глаза.

Задание 16. Устраните ошибки, связанные с неточным словоупотреблением.

1. Ранее Волков был уже оштрафован за неграмотность выражений. 2. На скамье подсудимых – подросток за совершение неприятного преступления. 3. Коротков задремал, что явилось результатом его столкновения со стоящим недалеко от обочины столбом. 4. Наблюдается чудовищное улучшение условий жизни. 5. Прошу разделить имущество, так как прекратилось бракосочетание. 6. Рукоприкладство было совершено папкой. 7. Все соседи просят ликвидировать Пастухова от общества. 8. Большую заслугу предварительному следствию сделали показания Пятигорского. 9. Следователь должен принять меры необходимые для резкого улучшения расследования преступления. 10. Ответчик высоко относится к работе. 11. Рост преступности зависит от того, насколько упорно и эффективно ведется борьба с правонарушениями. 12. Трунов обвиняется в том, что был задержан за управлением автотранспортным средством в нетрезвом состоянии. 13. В настоящее время работники отдела стали больше заниматься поджогами.

14. Новый фильм обречен на большой успех у самых широких кругов публики. 15. Мы перед принятием решительных решений. 16. Изысканные и вкусные деликатесы из свежей рыбы могут отведать посетители нашего ресторана. 17. В дальнейшем развитии сюжета нас ожидает немало неожиданностей и интересных сюрпризов. 18. Когда люди сотрудничают и вместе работают, они должны уважать друг друга, быть внимательными. 19. Лично я считаю, что те выступающие, которые будут выступать, должны говорить только о деле. 20. От непогашенной сигареты возникло пламя загорания бумажной макулатуры, что и стало источником пожара. 21. Беседа, которую мы с вами провели, подошла к своему завершающему концу. 22. Налицо незаконное разбазаривание государственного имущества. 23. Нередко можно увидеть человека, неосмотрительно пренебрегающего законами уличного движения. 24. У нас самая дешевая стоимость проезда в общественном транспорте.

Задание 17. Дополните предложения из процессуальных документов глаголами-синонимами (*показать, подтвердить, уточнить, пояснить, сообщить, заявить, рассказать, утверждать, опровергать, свидетельствовать, сказать, объяснить, разъяснить, дополнить, добавить, отметить, настаивать, подчеркнуть*). Мотивируйте их использование.

1. 15 октября 2007 Зинченко ... ходатайство о проведении судебно-психиатрической экспертизы. Обвиняемый Зинченко признал себя виновным в совершенном им разбойном нападении и подробно ... об обстоятельствах совершения преступления. 2. Иванко ..., что действительно 8 июля 2006 г., в 22 ч., напал на Димакова, толкал его, требовал куртку, деньги, шапку и часы, угрожая ножом. При этом ..., что не избивал Димакова и ... детали случившегося: в ответ на его, Иванко, угрозы Димаков сильно ударил Иванко ногой в живот, в ответ Иванко нанес один удар кулаком в челюсть. 3. Потерпевший Доманов ..., что именно этот кошелек был в кармане его куртки, снятой с него 8 сентября 2007 г. 4. Афанасов ... свою вину, ... , что разбойного нападения на гражданку Озерову вечером 12 февраля 2007г. совместно с Петренко не совершал. При этом Афанасов ..., что с Петренко вообще не знаком. 5. По существу предъявленного обвинения Пашков ... , что с 8 по 20 января 2007 года по месту работы в механическом цехе завода изготовил два ножа, которые были изъяты у него 26 апреля 2007 года. 6. Допрошенные в качестве свидетелей по делу Седаков, его мать Седакова ..., что Путин действительно приехал в г. Уфу 10 октября 2007 года, в 18 часов, остановился в их доме и проживал там, никуда не отлучаясь, до 20 октября 2007 г. 7. Допрошенный в качестве обвиняемого Мочалов виновным себя в групповом разбое с целью завладения чужим имуществом в крупных размерах не признал и ..., что в ночь с 14 на 15 ноября 2007 года он в г. Волгограде не был, а еще 13 ноября 2007 года утром уехал на автобусе в г. Белгород к своему другу Иванову, у которого и находился в доме, никуда не отлучаясь до 17 ноября, пока он не был задержан. 8. Допрошенный в качестве обвиняемого Киров ..., что действительно 4 марта 2007 года, в 14 часов, из комнаты общежития № 4 по ул. Есенина, 8 украл магнитофон «Самсунг». Киров ... некоторые детали ограбления, в частности, что дверь комнаты он открывал не отмычкой, как свидетельствовал потерпевший Зинчук, а клю-

чом. Киров также ..., что ключ он подобрал из имеющегося у него набора ключей, которые он собирал с детства, находя их на улице, во дворе, на пляже.

Задание 18. Замените подчеркнутые словосочетания фразеологизмами. За справками обращайтесь к фразеологическим словарям.

Друзья работали рядом. Он очень умный. Опаздывая, мы мчались быстро. Администрация не замечает этих недостатков. Любит он много говорить. Что вы здесь бездельничаете? Прежде чем стать стойким бойцом, он много испытал. Почему вы не постарались, а работали плохо? Они работали не отдыхая. Он очень расстроился. Не пойму, почему я не ответил на этот вопрос, ведь я же знал его очень хорошо. Они сразу же понравились друг другу. Способный курсант решил задачу моментально.

Задание 19. Выпишите правильный вариант (при затруднении обращайтесь к приложению).

1. Иметь существенную роль ИЛИ иметь существенное значение? 2. Оказывать значение ИЛИ оказать влияние? 3. Иметь значение Или играть значение? 4. Играть значение ИЛИ играть роль? 5. Произвел большое влияние ИЛИ оказал большое влияние?

§ 4. МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ НОРМЫ

Задание 1. Определите род следующих слов.

Тюль, фасоль, алиби, рояль, мышь, бигуди, такси, галифе, толь, вермишель, шампунь, колибри, манго, факсимиле, цеце, эсперанто, шимпанзе, хинди, пальто, духи, чернила, домище, пенальти, кредо, реноме, босоножка, клавиша, манжета, сандалия, туфля, авеню, салями, аэрозоль, бандероль, безе, вуаль, жюри, иваси, кофе, леди, маэстро, меню, мозоль, моль, пони, портмоне, фламинго, фойе, фрау, кольраби, атташе, протеже, инкогнито, фамилия, картофель, бра, кафе, пари, повидло, кашне, резюме, неряха, сирота, коллега, чай, какаду, какао, домишко, сапожище;

Сочи, Баку, Капри, Миссисипи, Батуми, Конго, Токио, Онтарио, Дели;

вуз, спецкор, МВФ, МВД, ТЭЦ, АТС, КГБ, МКАД, ДПС, ГАИ, ВТЭК, ШИЗО, БелЮИ, МГУ, РТС, МХАТ, ООН, МИД, УВД, ГЭС, СНГ, НИИ, ЕЭС, ФСБ.

Задание 2. Образуйте форму именительного падежа множественного числа от данных существительных.

Бухгалтер, инженер, директор, купол, ордер, лектор, паспорт, конструктор, офицер, повар, шулер, торт, порт, договор, склад, месяц, округ, отпуск, очередь, почерк, свитер, джемпер, возраст, брелок, снег, профессор, выбор, доктор, выговор, госпиталь, автор, герб, шило, звено, ректор, прожектор, редактор, сорт, сектор, мастер, дно.

Задание 3. Образуйте форму родительного падежа множественного числа от существительных.

Ананасы, апельсины, плечи, войска, гантели, консервы, сапоги, манжеты, погоны, лампасы, носки, чулки, армяне, гуцулы, казаки, калмыки, монголы, киргизы, таджики, башкиры, буряты, болгары, румыны, лезгины, грузины, гранаты, якуты, гектары, помидоры, томаты, рельсы, мандарины, килограммы, полотенца, брелоки.

Задание 4. Поставьте существительные в скобках в форму родительного падежа множественного числа.

1. Взвод (курсанты) маршировал на плацу, топот их (сапоги) раздавался по всей округе. 2. Все армейские чины, кроме (генералы) и (маршалы), носят брюки без (лампасы). 3. Обед сегодня состоял из (макароны) и резаных (помидоры). 4. На стрельбах надо было поразить не так много (мишень), как мы ожидали. 5. Без (комментарии) этот текст непонятен. 6. Он всех принимал одинаково радушно: (русские), (англичане), (татары), (венгры). 7. Следует в тревожный чемодан положить банки (консервы). 8. От сильного удара поезд сошел с (рельс). 9. Обнаружена недостача (помидоры, баклажаны, апельсины, абрикосы). 10. Груз прошел несколько (таможни). 11. В лагере все готовились к ночлегу, дежурные проверяли запас (патроны). 12. Мы уже все устали от нескончаемых шумных (дебаты).

Задание 5. Поставьте существительные в скобках в форму именительного падежа множественного числа.

1. Для проведения бесед и докладов были подобраны квалифицированные (лектор). 2. В доме отдыха оказались представители самых разнообразных профессий: (врач, учитель, бухгалтер, инженер). 3. На трехдневный семинар для обмена опытом съехались (директор) всех российских школ-интернатов. 4. Каждый раз, глядя на взлетную полосу со множеством самолетов, он думал о том, как же со всем этим могут разобраться (диспетчер). 5. Те, кто не получит (допуск), на экзамене могут и не появляться. 6. Фролов любил пошутить, что его любимые люди в дороге – это (инспектор) ГАИ. 7. (Выбор) в местную администрацию прошли гладко. 8. В институте на доске объявлений были вывешены (выговор) нескольким участникам вчерашней драки. 9. (Выпуск) прошлых лет отличались необыкновенным упорством в достижении цели. 10. Все (выход) из магазина были перекрыты милицией: преступник не должен был скрыться. 11. У входа в институт проверяют (пропуск).

Задание 6. Распределите фамилии в две группы. Первая группа – фамилии не склоняются, вторая группа – фамилии склоняются (укажите условия, при которых они склоняются).

Абрамчик, Анищенко, Зацепа, Арутюнян, Журба, Бейлей, Беспрозванных, Бойко, Земляк, Борzych, Медведь, Розенталь, Абава, Резеда, Шабала, Мазур, Учитель, Калининко, Сванидзе, Халашвили, Шалау, Эшпай, Унгефуг, Петренко, Панипело, Шумных, Белашапченко, Флайк, Кравчунас.

Задание 7. Перепишите, употребив фамилии в соответствии с правилами склонения фамилий.

1. В ходе расследования уголовного дела (Волочко Иван Петрович) по ч. 4 ст. 111 УК были собраны следующие материалы. 2. (Линник Иван Федорович) доставили в отделение милиции, составили протокол задержания и ознакомили его с ним. 3. Было возбуждено уголовное дело по фактам совершения (Слащук Сергей Юрьевич) хулиганских действий в отношении (Варенец Екатерина Сергеевна, Листопад Алексей Григорьевич). 4. При рассмотрении данного уголовного дела в апелляционном порядке жалоба (Амираненко Валерий Петрович) нашла подтверждение. 5. Принять меры в отношении педагогов училища №5 (Диденко Сергей Иванович, Сименчук Светлана Яковлевна, Зосимич Лариса Михайловна), не обеспечившим проведение порученной им работы по воспитанию несовершеннолетних (Воротник Алексей Егорович, Гогия Григорий Шалвович, Сагодадзе Нина Петровна). 6. Следователь удовлетворил ходатайство обвиняемого и допросил (Борченко Павел Тимофеевич), о чем сообщил защитнику (Гулик Олег Игоревич) по телефону.

Задание 8. Объясните, в соответствии с каким правилом склоняются / не склоняются фамилии в тексте.

По делу «Акопяна против Российской Федерации» Европейский суд по правам человека, заседа 2 марта 2006 г. палатой в составе: Х.Л. Розакиса, Председателя палаты, С. Богучаренко, Н. Ваич, А. Ковлера, Э. Штейнер, Х. Гаджиенко, Д. Шпильманна, судей, а также при участии С. Кесады, заместителя Секретаря Секции суда, заседа за закрытыми дверями, вынес следующее Решение < ... >.

Задание 9. Образуйте возможные формы прилагательных и причастий.

Герб, закон, гарантия, маркировка, госпиталь, право, язык (барьер), забронировать (билет), договор, эксперт, мизер, таможня, пломба, клад, желчь, заморозить, недоумение, дарить, мальчик, убыстрить, облегчить, переключение, крыша, подросток, нормирование.

Задание 10. Выберите нужную форму прилагательного.

1. Содержание письма (такое, таково). 2. Согласитесь, что такой способ хранения денег довольно (странный, странен). 3. Совпадение не (случайное, случайно). 4. По счастливой случайности потерпевшая тогда осталась (жива, живая, живой). 5. Позиция государственного обвинения по вопросу определения подсудимым меры уголовного наказания за убийство двух женщин при отягчающих обстоятельствах и по совокупности преступлений (ясная, ясна) и (понятная, понятна). 6. Предлог (оригинальный, оригинален): он не желает, чтобы из «заработка» удерживали алименты на двоих детей. 7. Подозрения в его причастности к убийству весьма (серьезные, серьезные).

Задание 12. Раскройте скобки, поставьте числительное и существительное в нужный падеж.

1. Словарь представлял собой толстый том в (1800 страниц). 2. Это был небольшой поселок с (3 тысячи жителей). 3. Экспедиция предполагалась длительной, вряд ли она закончится за (32 суток). 4. Трудно выбрать правильный из (21 вариант) решения задачи. 5. В курсовой работе приведено лишь около (полтора десятка примеров). 6. Линия дорожной разметки желтого цвета длиной от (2 метра) до (2,5 метра). 7. Мы, как всегда, (обоими, обеими) руками за это ваше предложение. 8. В начале (2007 год) тяжело заболел гражданин Уткин, 49 лет. 9. Кассовая книга свидетельствует о том, что в (2006 год) ею было получено по иногородним «поставкам» более (3800 рубль). 10. Весьма наглядным примером является эпизод с присвоением (2770 рубль). 11. Это касается не только хищения (5698 рубль), но и злоупотребления служебным положением. 12. Димова обвиняется в хищении ящика фотоэкспонетров в количестве (80 штук). 13. Железнякова убежала и спасла кооперативные деньги в сумме 435 рублей. Белов, Никитин, Рябинкина и Бондина причинили своими действиями крупный ущерб государству в сумме (8393 рубль). 14. Подсудимые переполучили авансов в счет зарплаты в сумме (4112 рубль 30 копеек). 15. Невозмещенный ущерб от злоупотреблений равен (1179 рубль).

Задание 13. Образуйте правильную форму слов, стоящих в скобках.

По (оба, обе) сторонам улицы, на (оба, обе) берегах реки, у (оба, обе) сестёр, у (оба, обе) братьев, на (оба, обе) стенах, между (оба, обе) странами, между (оба, обе) государствами, (оба, обе) руками, (оба, обе) ушами, (оба, обе) глазами, знаком с (оба, обе) братьями, с (оба, обе) сёстрами. До (сколько) часов работает магазин? Со (сколько) часов открывается библиотека? (Сколько) ученикам пришлось переписывать работу? (Сколько) учениками доволен учитель? (Сколько) студентов не было на занятии?

Задание 14. Образуйте форму повелительного наклонения от предложенных глаголов. *Образец: маршировать – маршируй, маршируйте.*

Лечь, ехать, стереть, класть, положить, вынуть, выйти, высыпать, видеть, слышать, хотеть, мочь, гнить, очистить, выразить, выгородить, бежать, выдвинуть, закончить, предложить, исполнить, увидеть, оклеветать.

Задание 15. Образуйте форму 1 лица ед. числа от предложенных глаголов. *Образец: петь – пою; идти – иду.*

Победить, убедить, затмить, дерзить, очутиться, пылесосить, висеть.

Задание 16. Образуйте форму 3 лица ед. числа настоящего времени от предложенных глаголов. *Образец: писать – пишет; идти – идет.*

Колыхать, махать, плакать, полоскать, плескать, сыпать, щипать, дремать, двигать, капать.

Задание 17. Образуйте формы 2 лица ед.ч. и 3 лица мн.ч. настоящего времени, прошедшего времени, причастия настоящего и прошедшего времени от глаголов. *Образец: читать – читаешь – читают – читал – читающий – читаемый – читавший – читанный.*

Сеять, клеить, хотеть, жечь, сбежать, увидеть, бороться, стелить, брить, вылететь.

Задание 18. Образуйте все возможные формы от глаголов **класть, положить**. *Образец: писать – пишу, пишешь, пишет, пишем, пишете, пишут (наст. вр.); писал, писала, писали (прош. вр.); буду писать, будешь писать, будет писать, будем писать, будете писать, будут писать (буд. вр.); пиши, пишите (повелит. накл.); писал бы, писала бы, писали бы (согласит. накл.).*

Задание 19. Выберите форму деепричастия. Свой выбор обоснуйте.

1. (Удивившись, удивясь) его реакции на эту невинную шутку, она замолчала. 2. Он заметил машину, только (приблизившись, приблизясь) к ней. 3. Гость ушел (не простившись, не простясь). 4. Сестра читала, уютно (устроившись, устроясь) в уголке дивана. 5. Иногда не находишь дорогу, (заблудившись, заблудясь), как говорят, в трех соснах. 6. (Огорчившись, огорчась) и (обидевшись, обидясь), девушки поспешили домой. 7. (Подчинившись, подчинись) приказу командования, отряд отошел на прежние позиции. 8. Внезапно (появившись, появясь) на горизонте, катер быстро приближался к берегу. 9. Он слишком поздно понял свою ошибку, (согласившись, согласясь) выступить перед неподготовленной аудиторией. 10. Свет лампы многократно усилился, причудливо (отразившись, отразясь) и (преобразившись, преобразясь) в зеркалах. 11. (Явившись, явясь) без предупреждения, инспектор надеялся застать их врасплох. 12. (Спустившись, спустясь) в долину, туристы долго шли вдоль горной реки.

Задание 20. Исправьте ошибки в употреблении местоимения *себя*.

1. Один из братьев полностью признает себя виновным. 2. Кузин не нашел в себе сил воспротивиться приманке Деминой. Демина незаконно начисляла себе зарплату. Как она дала себя вовлечь? Почему не устояла? 3. Нет, Лесина сама себя не оправдывает; потеряв себя, Лесина год совершала то, что было ей органически чуждо. Но попытаемся... представить себе, что реально значат эти три года для Лесиной. Лишение свободы страшно для Лесиной не столько само по себе, сколько ломкой жизни.

Задание 21. Отредактируйте.

1. Договор подписан обоими сторонами. 2. Мама купила около полтора килограмма помидор. 3. Пуловеры и шарфы связаны из самой тончайшей шерсти. 4. Эти 50 кг из поступившей в магазин партии грейпфрутов отобраны как наиболее лучшие. 5. Эверест – самая высочайшая точка планеты, а Марианская впадина – самое глубочайшее место. 6. Как более деловой менеджер, Рядов добился выгодного сбыта свеклы в самый наикороткий срок. 7. Население проявляет самый живейший интерес к разрешению участи юношей, сидящих сегодня на скамье подсудимых. 8. Берутся маленькие авансы под зарплату. 9. Потом эти авансы становятся все более крупными и важными. 10. Он сразу вспомнил самые подробнейшие нюансы выдачи ста рублей. 11. Это ещё более худший вариант решения проблемы. 12. Так вы утверждаете, что тюль была не капроновая, а простая? 13. А вот в акте указано, что у вас не хватает 20 пачек чаю, 26 бутылок коньячку, сахару 40 килограмм, 27 килограмм вафель. 14. В каком доме по улице Кольцевой живет ваш знакомый? 15. Итак, о случившемся вы ничего не знаете, потому что, как вы утверждаете, вы были в отпуску. 16. Какие торта изготавлял в тот день ваш ресторан? 17. В каких отношениях вы состояли с Беккер Юрием Анатольевичем?

Задание 22. Исключите четвертое, учитывая морфологические свойства и формы слов.

Носок, чулок, георгин, помидор.
Тюль, бюллетень, рояль, мозоль.
Цех, лист, пропуск, пояс.
Полтора, сорок, пять, девяносто.
Инструктор, ректор, доктор, тенор.

Задание 23. Прочитайте текст. Найдите в тексте грамматические, речевые ошибки и недочеты. С какой целью они допущены автором?

Люди, ходящие по траве, вырастающей за отделяющей решеткой, ломающейся и вырывающейся граблями, а также толкающиеся, приставающие к гуляющим, бросающие в пользующихся произрастающими растениями, подставляющие ноги посещающим, плюющие на проходящих и сидящих, пугающие

имеющихся детей, едущие на велосипедах, заводящие животных, загрязняющих и кусающихся, вырывающие цветы и засоряющие, являются штрафующимися. (В. Ардов «Суконный язык»)

§ 5. СИНТАКСИЧЕСКИЕ НОРМЫ

Задание 1. Дайте все варианты словорасположения. Определите изменения смысла; укажите, какой из вариантов имеет нейтральный характер и какие — экспрессивный.

Образец: *Сергей / отправился в командировку; В командировку отправился / Сергей; Отправился Сергей / в командировку.*

1. Лето мы собирались провести на юге. 2. Преступник маскировался долго и упорно. 3. Поздно вечером Николай выехал в Калугу. 4. Свидетель узнал нападавшего.

Задание 2. Изменяя порядок слов в предложении *Квалифицированные следователи блестяще выполнили работу*, подчеркните: а) свойства следователей; б) их действие; в) кто именно выполнил работу; г) как они выполнили работу.

Задание 3. Поставьте логическое ударение сначала на 1-м, затем на 2-м, 3-м слове (и так до конца); покажите, как меняется при этом смысл предложения. Затем к каждому смысловому варианту подберите соответствующее расположение слов.

1. Дайте мне чашку кофе. 2. Передай эксперту этот материал. 3. Выбери, пожалуйста, крупный шрифт.

Задание 4. Объясните, с чем связана двусмысленность в следующих предложениях; проведите стилистическую правку текстов.

1. На фотографии были изображены Карпель и Патонидзе в шляпе. 2. Они сообщают о получении документов с большим опозданием. 3. Подобные факты объясняются безответственностью, некритическим отношением к недостаткам начальника отдела. 4. На первый взгляд все эти истории с подарками потерпевшим могут показаться частным случаем. 5. В древних документах подобного рода термин отсутствует.

Задание 5. Устраните недочеты, связанные с согласованием.

1. Первый раз часть членов преступной группы получили деньги у метро «Тушино», а второй раз – в ресторане «Вильнюс». 2. Данные о количестве работающих людей и времени работы в табелях учета рабочего времени не соответствует действительности. 3. Свидетель Рымин подтвердил на следствии, что он с оставшимися членами бригады закончили бетонирование площадки. 4. Большинство голосовали за предложенный бюджет. 5. Такие нарушения, как допуск на территорию посторонних лиц, распитие спиртных напитков в конторе, является недопустимым явлением. 6. Книга-справочник для автолюбителей издан и поступил в продажу. 7.

Следователь Серова представил неопровержимые доказательства виновности подсудимого. 8. Анализируя добытые по делу доказательства, судебная коллегия считает, что факт платы подсудимыми Босняцким и Рогальским бригадных денег посторонним лицам за работу не нашли своего подтверждения в судебном заседании.

Задание 6. Исправьте ошибки в употреблении падежных форм и предлогов (при затруднении обращайтесь к приложению).

1. Об этом мы познакомим вас позже. 2. Докладчик подчеркнул о необходимости строительства. 3. Высказывается критика о том, что мы делаем. 4. Уверенность каждого за свой завтрашний день. 5. Контролировать за ходом лечения. 6. Ввиду прошедших выборов. 7. Подсудимый Бариков, злоупотребляя служебным положением, решил оплатить за работу авансовой премией. 8. Сумма премии превышает предел, установленный Положением о премировании, согласно которого премия не должна превышать 0,5 тарифной ставки рабочего. 9. С отдела кадров пришло письмо о направлении бригады на другой объект. 10. Подсудимый Посохов, изменив свои показания, хочет избежать от уголовной ответственности. 11. Шилов совершил разбойное нападение с целью завладения личного имущества потерпевшей. 12. Свидетель Коновалова за дачу ложных показаний предупрежденная. 13. Совершение преступления стало возможным, благодаря отсутствию потерпевших в квартире. 14. Зорина своим халатным поведением создала возможность в краже денег. 15. Об этом же пояснил свидетель Рогов. 16. Этот компонент идентичный с натуральным. 17. Мы уже сегодня получаем предложения с наших заказчиков. 18. Контролировать за процессом приготовления.

Задание 7. Подчеркнутые словосочетания и предложения замените речевыми формулами, употребляемыми в процессуальных документах.

1. Ревизоры обнаружили, что в магазине недостает много товаров.
2. Следователь предупредил свидетеля, что он несет ответственность, если показания будут заведомо ложными. 3. Это заявление было показано понятым и затем отобрано следователем для приложения к уголовному делу обвиняемой Васиной О.В. 4. Гражданин К. задержан, так как подозревается в том, что совершил преступление. 5. Когда был в г. Энске, Алешин В.П. 28 сентября 2000 г. встретился со знакомым Афониным В.Ф., с которым вместе сидел, и около ларька пырнул его ножом в живот. 6. Чтобы установить преступников и предупредить посягательства на мою жизнь, прошу организовать прослушивание моего домашнего телефона № 48-67-80.

Задание 8. Устраните ошибки.

1. Чайкина, схватив лопату, стоящую во дворе, нанесла Елизарьеву удар по голове. 2. Ограбляемый кричал, просил помочь. 3. Лица, привлекающие в качестве свидетелей, обязаны давать правдивые показания. 4. На следствии

Петров дал показания о сообщниках, участвующих в совершении преступления. 5. Лицо, которое совершившее преступление, привлекается к уголовной ответственности. 6. Адвокату, придя в камеру к подследственному, не удалось с ним поговорить. 7. Читая дело, у меня не возникло никаких сомнений в невиновности моего подзащитного. 8. Давая показания, ему пришлось говорить обо всех обстоятельствах совершения преступления. 9. Рассмотрев материалы дела, следствием установлено. 10. Фетисов, будучи пенсионером, проводил вечера на балконе. 11. Кирпич, брошенный Фатеевым, стукнул Жилина по голове, совершив тем самым дерзкое хулиганство. 12. Осматривающиеся товары были частично повреждены огнем. 13. Курсанты, сумеющие выполнить все контрольные работы на «отлично», получают зачет автоматом. 14. Владельцы участков платят земельный налог, устанавливающий в соответствии с законодательством. 15. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, между ними возникла ссора. 16. Не доезжая до города, автомобиль был обнаружен работниками ГАИ.

Задание 9. Устраните ошибки.

1. Жмыхов организовал и руководил группой. 2. Все эти показания говорят о невиновности моего подзащитного и что он не принимал участие в разбойном нападении. 3. Милованов имеет гордую осанку и упитанность. 4. У шкафа на полу стоят две хрустальные вазы, один графин, флакон одеколона и женская юбка. 5. Человек, находившийся в комнате и который видел всех присутствовавших, не мог не заметить, кто первый ударил потерпевшую. 6. Он предложил обвиняемому показать дом, квартиру и женщину, которой он продал вазы. 7. Муж ушел на станцию, чтобы купить водки и еще что-нибудь для детей. 8. Проживая в зарегистрированном браке, мы построили дом, приобрели мебель, одного ребенка и другое движимое имущество. 9. После убийства он совершил кражу пальто, пиджака, наручных часов и другой рабочей одежды потерпевшего. 10. При задержании у гр-на Борисова имеется запах алкоголя, покраснение кожного покрытия лица, заплетание языка. 11. Афолина показала, что Агеева, вызвав Франкину с урока, и предложила ей написать заявление. 12. Для привлечения и убеждения в своих рассуждениях присяжных заседателей адвокат использует веские аргументы. 13. Лицо, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нарушив правила дорожного движения и совершил наезд. 14. Мне сказали, что намечается вылазка в лес с детьми, женами, удочками и другим спортивным инвентарем. 15. Лескин сказал, что студенческий коэффициент можно применять и к рабочим, не имеющим специальности и которые приобретают специальность непосредственно на месте работы. 16. В кювете обнаружены две пуговицы: одна женская и одна черная.

Задание 10. Замените прямую речь косвенной.

1. Антонов А.В. сообщил о совершенном им преступлении: «Я не работаю с 25 мая 2005 г., так как из магазина «Океан», где работал грузчиком, был уволен за систематическое употребление спиртных напитков. Живу на иждивении жены Антоновой К.И. 10 декабря 2005 г. в 17 ч. я решил зайти домой к своему знакомому Сидоркину И.И. по адресу: г. Норильск, ул. Матросова, д. 2, кв. 12, и занять денег на приобретение спиртных напитков. Дома у Сидоркина никого не было. Я был в возбужденном состоянии и сильно ударил в дверь ногой. Видимо замок в двери был не полностью заперт, так как дверь открылась. Войдя в квартиру, я быстро взял видеомagneтофон «Самсунг», стоявший на столе в зале, обернул его покрывалом с кресла и ушел из квартиры. Затем на стоянке такси у магазина «Мебель» я продал похищенный видеомagneтофон за 1900 рублей незнакомому водителю автомашины «Волга – ГАЗ – 2410» белого цвета...». 2. По окончании ознакомления с материалами уголовного дела обвиняемый Хромов П.С. на вопрос следователя, ходатайствует ли он о дополнении следствия и о чем именно, заявил: «С материалами уголовного дела ознакомился в полном объеме, во времени ограничен не был, дополнений и каких-либо ходатайств к предварительному следствию не имею».

Задание 11. Как правильно?

1. Петров выступил в суде как свидетель ИЛИ Петров выступил в суде в качестве свидетеля ИЛИ Петров выступил на суде свидетелем? 2. Считаю как поддержку ИЛИ считаю поддержкой? 3. Принятое решение было оценено не соответствующим закону ИЛИ оценено как несоответствующее закону? 4. Самой страдающей стороной при разводе – это ребенок ИЛИ самая страдающая сторона при разводе – это ребенок?

Задание 12. Отредактируйте предложения.

1. Антохин организовал и постоянно занимался сбытом «левого» железа. 2. Группа студентов пришла слушать факультативный курс лекций по сварке доцента Юрьева. 3. Столяр сделал эту этажерку из дуба с четырьмя ножками. 4. Перед включением должны быть сняты все плакаты с надписью «Не включать – работают люди», повешенные перед началом работ. 5. Мы знаем её лучше тебя. 6. Мы соскучились по вам. 7. Студент сказал, что я ещё не подготовился к ответу. 8. Старик запряг лошадь и, стуча копытами по мостовой, поскакал по мёрзлой дороге. 9. Он уважает и заботится о своих сослуживцах. 10. В этом произведении были описаны его поездки за границу и какую работу он там проводил. 11. На собрании группы обсуждались вопросы дисциплины и нет ли возможности досрочно сдать зачеты. 12. Приходя домой, у курсанта слипались глаза от усталости. 13. Услышав о зачете, нам стало весело. 14. Он систематически избивает жену, нанося побои кулаками, ногами и другими предме-

тами домашнего обихода. 15. На основании изложенного и принимая во внимание указанные обстоятельства, следователь постановил... .

Задание 13. Объясните, в чем состоит стилистический недочет предложений с деепричастиями. Сделайте стилистическую правку.

1. Подумав с полчаса, мною был составлен план действий. 2. Получив такое письмо, мне стало легко и весело. 3. Расплачиваясь в кассе, из рук у меня выпал кошелек. 4. Подозреваемый стоял на своем, отпершись от всех предъявленных ему фактов. 5. Он выскочил из ванной и, так и не вытеревшись, побежал к телефону. 6. Приняв лекарство, больному стало лучше.

Задание 14. Выделенные конструкции замените деепричастиями или деепричастными оборотами.

При осуществлении надзора прокурор использует те правовые средства, которые ему предоставлены законом. *При падении* девушка ударилась о выступ карниза. *При назначении наказания* суд обязан учитывать обстоятельства, смягчающие или отягчающие ответственность.

Задание 15. Из двух предложений сделайте одно с помощью деепричастного оборота. Выделите и объясните случаи, где такая перестройка невозможна и найдите другой способ объединения предложений.

Я сдал все экзамены на пять. Меня приняли в университет.

Больной прошел курс физиотерапии. Он почувствовал себя значительно лучше.

Редактор прочитал рукопись. Она показалась ему очень интересной.

Редактор внимательно прочитал рукопись. У него возникли сомнения в возможности ее публикации.

Задание 16. Исправьте ошибки в употреблении деепричастных оборотов.

1. Выбирая современные материалы для отделки и ремонта, большую роль играет мнение специалиста. 2. Беседуя с потерпевшим, у следователя возникло много вопросов. 3. Читая современные детективные истории, пробуждается интерес к профессии следователь. 4. Изучив схему работы прибора, это поможет правильно его эксплуатировать.

Задание 17. Найдите и устраните ошибки в предложениях с причастным оборотом.

1. Напомним хронологию преступления, чуть не приведшего к кризису. 2. Достигнута договоренность о ряде мер, открывающими новые перспективы в строительной индустрии. 3. На заседании были представители всех отделов, за исключением двух сотрудников, отсутствующих по уважительной причине. 4. Тре-

бования к составлению процессуальных документов предписывают использовать языковые клише, характерными в каждом конкретном варианте. 5. Составы наносятся на поверхности конструкций, очищенных от пыли и грязи.

§ 6. ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Задание 1. Составьте фрагмент протокола допроса обвиняемого, используя показания.

Вчера, 16 мая 2007 года в 19.00 я пришел домой сильно пьяный, хотелось еще выпить. Стал требовать денег у жены, она не дала их мне. Тогда я стал кричать и ругаться нецензурно. Когда я размахивал руками, то случайно попал ей рукой по лицу. Она закрыла лицо руками, это разозлило меня, я сел рядом с ней, взял нож, просто в шутку стал тыкать ей ножом в спину, не знаю, как это у меня вышло, обняв ее, я стал ей в спину тыкать нож, говоря ей, не больно ли. Она сказала нет, потом как-то сдернулась, и нож оказался воткнутым ей в спину.

Задание 2. Составьте фрагмент постановления об отказе в возбуждении уголовного дела на основе объяснения, написанного собственноручно.

26 апреля 2007 года я возвратился домой после служебной командировки около 9 часов. Когда подошел к двери своей квартиры, то обнаружил, что дверь приоткрыта, на ней имеются явные следы взлома. В квартире был беспорядок. О краже я сразу же сообщил по телефону в милицию. Потом оказалось, что сломался замок и жене пришлось взломать дверь.

Задание 3. Составьте фрагмент постановления о возбуждении уголовного дела на основе объяснения, написанного собственноручно.

Был пьяный, хотел доехать до дома, увидел автомобиль, попытался открыть его, но меня задержали.

Задание 4. Составьте фрагмент постановления о возбуждении уголовного дела.

20 июля 2006 года в городском парке культуры и отдыха был обнаружен труп неизвестной женщины со следами колото-резаной раны в левой подлопаточной области.

ПРИЛОЖЕНИЕ

В приложение включены слова и выражения, наиболее часто встречающиеся в языковой практике юристов.

Акцентировать что на чем (акцентировать внимание на показаниях Петрова) (нельзя – акцентировать что на что)

Алиби (нескл., ср.р.)

Алкогóль (нельзя: *áлкоголь*)

Алфавít (нельзя: *алфáвит*)

Амни́стия кому (реже: *для кого*): освобожден по амнистии; объявлена амнистия политическим заключенным

Арéст

Анфáс, нареч. Сняться анфас (нельзя: в анфас)

Афёра (нельзя: *афёра*)

Базировать что на чем (базировать свое заключение на фактах)

Базироваться на чем

Беззакóние – Беззакóнность. Совпадает в знач. «отсутствие или нарушение законности». Полное беззаконие (*беззаконность*). В знач. «свойство-качество чего-л. противоречащего закону» употр. **беззаконность** чего. *Беззаконность действий милиции.*

Беспра́вие – Беспра́вность. Совпадают в знач. «отсутствие каких-л. прав, политических, гражданских». *Бесправие (бесправность) пенсионеров.* Только **бесправие** употр. в знач. «отсутствие законности (в государстве, суде)». *Раньше в суде царили произвол и бесправие.*

Беспокоиться о ком-чем / за кого-что

Беспрецедентный (нельзя: *беспрецендентный*)

Беспристра́стие – Беспристра́тность. Совпадают в знач. «отсутствие пристрастия». *Смотреть на себя с беспристрастием (беспристрастностью).* Только **беспристрастность** употр. в знач. «свойство-качество кого-чего-л. чуждого пристрастия, справедливого. *Беспристрастность судей. Беспристрастность судебного решения.*

Благодаря чему. В строго нормативной речи употр. при указании причин, вызывающих желательный результат (*благодаря опыту*). Не употр. только при резком противоречии между исходным знач. предлога [от глагола благодарить – дееспричастие *благодаря*, перешедшее в предлог] и указанием отрицательной причины, напр.: *Он не пришел на работу благодаря смерти матери.*

Бли́зкий, кр. ф. *блѐзок, близка́, блѐзко, блѐзки*. Управление: **кому-чему** (Дорогой кому-л.; отвечающий чьим-л. взглядам, непосредственно касающийся. *Бликие нам люди. Близкое нашему пониманию учение*); **к кому-чему** (1. Имеющий свободный доступ, входящий куда-н. *Бликие к правительственным кругам чиновники.* 2. Похожий, подобный. *Бликий к подлинному перевод. Бликие к разговорному стилю выражения*).

Бороться с кем-чем (сопротивляться чему-либо, пытаться преодолеть что-либо. *Бороться с недостатками*), **против кого-чего** (пытаться уничтожить что-либо. *Бороться против фашизма*).

Вина – Виновность. Различаются знач. **Вина́**, *мн. ви́ны, вин.* 1. Проступок, преступление. *Загладить вину. Простить вину.* 2. Ответственность за проступок, преступление. *Возложить (свалить) вину на кого-л.* 3. Причина. Управление: *чего и чему. Виною всех зол и несчастий была их последняя встреча.* **Вино́вность.** Наличие вины, участие в преступлении, проступке. *Степень виновности. Виновность подсудимого установлена.* **Виновный в чем** (нельзя: виновный за что).

Внача́ле – В нача́ле. **Внача́ле**, нареч. *Вначале все шло хорошо.* **В нача́ле**, предлог с сущ. *В начале лета.*

В направлении чего – по направлению к чему

Во́время, нареч. *Пришел во́время.* **Во вре́мя**, предлог с сущ. *Вошел во время проверки.*

Возбуждённый (от возбуди́ть) *кр. ф. -ён, -енá, -енó, -ены*

В отношении чего – по отношению к чему

Вор, *во́ра, мн. во́ры, во́ров, во́рам, во́рами, о во́рах.*

В соответствии с чем (нельзя: в соответствии чего, в соответствии чему)

Внутрь (нельзя: вовнутрь)

Вопреки чему (нельзя: вопреки чего)

В продолжение – В течение, предлоги с род. *п.*

Враг чего / чему

Вслéдствие, предлог с род. *п.*

Выемка в знач. «изъятие определенных предметов и документов при обыске, обследовании». *Выемка переписки.*

Выяснить что (нельзя: *выяснить о чем*)

Деверь – Зять – Свояк – Шу́рин. Различаются значением. **Де́верь**, *деверя, мн. деверья, деверей.* Брат мужа. **Зя́ть**, *зятя, мн. зятья, зятьёв.* 1. Муж дочери. 2. Муж сестры. 3. Муж золовки (сестры мужа). **Своя́к**, *свояка.* Муж свояченицы (сестры мужа). **Шу́рин.** Брат жены.

Декада (нельзя: *дэкада*) «десятидневный промежуток времени, посвященный какому-л. общественному событию, явлению».

Дермату́н (нельзя: *дермантин*)

Добавить что в знач. «прибавление, пополнение сверх имеющегося, рассказать дополнительно» (нельзя, *добавить о чем*)

Дождаться – Дождаться (нельзя: *дожидать*)

Докуме́нт

Документ о чем (нельзя: *документ на что*)

Жалеть кого-что, что и чего, о ком-чем

Жалоба на что (нельзя: *жалоба о чем*). *Жалоба на нарушение правил внутреннего распорядка.*

Загибать (нельзя: *загинать*)

Заимообра́зный (нельзя: *взаимообразный*). *Взятый или данный в долг. Получить деньги заимообразно (нареч.)*

Заявить что кому – о ком, о чем (нельзя: *заявить на кого – что*)
Заявление о чем (нельзя: *заявление на что*)
Игнорировать что (нельзя: *игнорировать чем*)
Играть роль (нельзя: *иметь роль*)
Известить кого о чем (нельзя: *известить, что*)
Изложить что (нельзя: *изложить о чем, изложить – без управляемого слова*)
Иметь значение (нельзя: *играть значение*)
Интересный кому – для кого
Искать что (стараться найти, обнаружить спрятанное, потерянное, скрытое и т.д. *Искать улику*) и **чего** (добиваться, стараться получить что-л. *Искать поддержки, сочувствия*). Но: *Искать выход из создавшегося положения*.
Истолковать что как что. *Истолковать молчание как согласие* (нельзя: *истолковать что чем*)
Касаться кого, чего (нельзя: *касаться (к) кому, чему*)
Квартáл, квартáла
Командированный «находящийся в командировке, получивший командировку» (*командированный сотрудник*). **Командировочный** «удостоверение о командировке» (*Командировочное удостоверение*)
Контроль за чем, над чем, чего
Лично (нельзя: *лично сам, сам лично*)
Между чем. *Между путями* (*между чего – устар., встречается во фразеологических оборотах: между строк*)
Междугородный
Мелкокалиберный
Местожителъство
Местонахождение
Местоположение
Местопребывание
Месторождение (ископаемых) и **место рождения** (ребенка)
Наблюдать кого, что – за кем, чем. *Наблюдать восход солнца, наблюдать за поведением ребенка* (нельзя: *наблюдать над кем, чем*)
Нарушить что (нельзя: *нарушить — без управляемого слова*)
Невежа (грубый, невоспитанный человек)
Невежда (малообразованный, малосведущий человек)
Неопознанный
Неписанный (*неписанный закон*)
Неповиновение
Не подготовлен
Неподкупный
Не полностью
Неправомерный
Неправомочный
Неправоспособный
Неправосудный
Непреднамеренный

Непредумышленный

Неприкосновенный

Несовершеннолетний

Нужный кому, для кого-чего, на что. *Нужный следователю материал, нужный для следователя материал.*

Обратить внимание на кого, на что (нельзя: *обратить внимание кому, чему*)

Общественно необходимый

Общественно полезный

Общественно опасный

Объяснение чего (нельзя: *объяснение о чем*)

Объяснить что (нельзя: *объяснить о чем*)

Одолжить что, кого-чего, дать в долг (нельзя: *одолжить у кого что*)

Опе́ка (нельзя: *опёка*)

Оперировать чем. *Оперировать фактами. Оперировать точными данными* (нельзя: *оперировать с чем*)

Описать что (нельзя: *описать о чем*)

Оплатить что (нельзя: *оплатить за что*)

Опознать кого-что (нельзя: *опознать кого за кого*) – «Узнать по каким-н. признакам, приметам». *Опознать убитого.*

Особоодарённый

Особо точный

Особо важный *сочетания наречия с прилагательным пишутся раздельно.*

Особо опасный

Особорежимный

Особо тяжелый

Особо ценный

Особоуполномоченный *слова – сращения наречия с причастием пишутся слитно.*

Осудить кого на какой-либо срок (нельзя: *осудить кого к какому-либо сроку*)

Осуждённый, кр. ф. –ён, -енá (нельзя: *осу́женный*)

По адресу (в отношении кого-либо) и **в адрес** (на имя кого-либо, кому-либо).

Критика по адресу работников прокуратуры. Посылка в адрес воинской части.

Пови́нная – «Признание своей вины». *Явиться с повинной. Явка с повинной.*

Повлечь за собой – «Иметь своим последствием что-н.». *Преступление повлекло за собой наказание. Проступок повлек за собой наказание* (нельзя: *повлечь – без управляемого оборота за собой*).

Поделиться с кем чем (нельзя: *поделиться с кем о чем*).

Подозревать кого (что) в чём – «Иметь подозрение против кого-н.». *Допрос подозреваемого. Подозревать преступника в убийстве. Подозревать что* – «Предполагать, допускать возможность чего-н.». *Мы подозреваем, что имел место поджог. Подозреваю, что тут кроется ошибка.*

Подтолкнуть кого к чему. *Подтолкнуть подростка к совершению кражи* (нельзя: *подтолкнуть кого на что*).

Подчеркнуть что – «Особо выделить, обращая внимание на что-н.» *Подчеркнуть особенность. Подчеркнуть важность вопроса (нельзя: подчеркнуть о чем)*

По́ймка – «Захват, задержание кого-н. после поисков, преследования». *Поимка преступника.*

Положительные свойства, качества, оценки (нельзя: *положительные достоинства*)

Полтора дня, но: в течение полутора суток

Полученный, прич.

Предоставить кого-что кому – «Отдать в распоряжение, пользование». *Предоставить комнату работнику.*

Предоставить кому что – «Дать какое-н право, возможность». *Предоставить отпуск. Предоставить кому-н. слово*

Предостеречь кого / что от чего. *Предостеречь от опасности. Предостеречь против необдуманного поступка.*

Предполагать что. *Предполагать корыстные намерения (нельзя: предполагать о чем)*

Представить кого-что кому – «Доставить, предъявить, сообщить». *Представить необходимые документы. Представить доказательства.*

Представилась возможность (нельзя: *предоставилась возможность*)

Представлять собой (нельзя: *представлять из себя*)

Предупреждать о чем-н. (нельзя: *предупреждать за что*)

Преимущество чего перед чем. *Получить преимущество. Иметь явное преимущество перед кем-чем-н.*

Приверженность чему, к чему.

Приговóр (нельзя: *при́говор*)

Приговорить кого (что) к чему. *Приговорить к тюремному заключению. Приговорить преступника к трем годам лишения свободы (нельзя: приговорить на три года)*

Придерживаться чего. *Придерживаться правил (нельзя: придерживаться правилам)*

Признаваться в чем (нельзя: *признаваться о чем*)

Признание в чем (нельзя: *признание о чем*). *Признание облегчает вину. Признание в преступлении.*

Признать кого-что в ком-чём – «Узнать по внешнему признаку» (нельзя: *признать кого за кого*). *В темноте не признал соседа. Признал в приезжем преступника.*

Прилагать усилия (нельзя: *предпринимать усилия*)

Принять меры (нельзя: *применить меры*)

Процесс – «Порядок разбирательства судебных и административных дел, а также само такое дело». *Уголовный процесс. Выступать на процессе.*

Процесс кого или процесс по делу кого. *Процесс Иванова (нельзя: процесс над кем вместо суд над кем).*

Психически неуравновешенный

Психически нормальный

Равноправные друг с другом (нельзя: *равноправные друг другу*)
Различать что (нельзя: *различать что от чего*)
Расправа с кем и расправа над кем. *Расправа над (с) темнокожими.*
Распределить кого-что куда. *Распределить данные по группам* (нельзя: *распределить данные группами*).
Розыск кого. *Объявить розыск преступник* (нельзя: *объявить розыск на преступника*)
Свойственный кому, чему (нельзя: *свойственный для кого, чего*)
Согласиться на что – «Дать согласие». *Согласиться на какое-н. предложение.*
Согласиться с кем-чем – «Выразить, подтвердить свое согласие». *Согласиться с мнением специалиста.*
Согласно чему. *Согласно заявлению* (нельзя: *согласно заявления*)
Сообщник преступника (нельзя: *соучастник преступника*)
Соучастник преступления (нельзя: *сообщник преступления*)
Считать кого-что кем-чем. *Считать кого-н. хорошим специалистом* (нельзя: *считать кого за кого*)
Требовать что и требовать чего (нельзя: *требовать о чем*). *Требовать защиты.*
Требование чего (нельзя: *требование о чем*)
Трудновоспитуемый (нельзя: *трудно воспитуемый*)
Труднодоступный
Труднопроходимый
Трудноопределимый
Труднорегулируемый
Трудно учитываемый
Уведомить кого о чем (нельзя: *уведомить о чем, уведомить что*)
Уверенность в чем (нельзя: *уверенность во что*)
Уверять в чем (нельзя: *уверять о чем*)
Уголовно наказуемый
Уголовно-правовой
Уголовно ненаказуемый
Уголовно-правовой
Уголовно-процессуальный
Уделять внимание кому, чему (нельзя: *уделять внимание на кого, что*)
Удовлетворять что, чему. *Удовлетворить просьбу. Удовлетворять всем требованиям.*
Узаконивать
Узколичный. *Узколичные интересы*
Узковедомственный
Узкопрофессиональный
Узкоспециализированный
Узкоспециальный
Узкотехнический
Узкоэгоистический
Указывать что, на что (нельзя: *указывать о чем*)

Уличать кого в чем (нельзя: *уличать кого за что*)
Уполномѳчивать
Уполномѳчить кого (что) на что. *Уполномѳчить Иванова на получение груза.*
Факт чего. *Факт хищения* (нельзя: *факт о чем*)
Фальшивомонетчик
Характеристика кого, чего (нельзя: *характеристика на кого, что*)
Ходатайство (нельзя: *ходатайство*)
Частнопрактикующий
Частнослужебный
Частнособственнический
Человеколюбивый
Человекоубийца
Черепно-лицевой
Черепно-мозговой
Шантажировать кого чем
Широко известный
Широко распространенный
Широкопредставительный *слова-сращения наречия с прилагательным пишутся слитно.*
Широко представленный *сочетания наречия с причастием пишутся слитно.*
Широкоупотребительный
Эксперт, экспертнѳй
Эксперт-криминалист, эксперта-криминалиста
Юрисдикция
Юрисѳнсульт (нельзя: *юристконсульт*)
Юриспрудѳнция (*юиспру[дѳ]нция*)

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Баишева, З. В.* Русский язык и культура речи в юриспруденции / З. В. Баишева. – М., 2002.
2. *Белоусов, А. В.* О степени дословности записи показаний в протоколе допроса / А. В. Белоусов // Сибирский юридический вестник. – 2000. – № 2.
3. *Гойхман, О. Я.* Основы речевой коммуникации / О. Я. Гойхман, Т. М. Надеина. – М., 1997.
4. *Губаева, Т. В.* Стилистико-смысловые свойства протоколов допроса (к проблеме диалогичности официальной письменной речи) / Т. В. Губаева // Типология текста в функционально-стилистическом аспекте. – Пермь, 1990. – С. 133 –139.
5. *Губаева, Т. В.* Практический курс русского языка для юристов / Т. В. Губаева. – Казань, 1990.
6. *Губаева, Т. В.* Язык и право / Т. В. Губаева. – М., 2004.
7. *Зубарев, В. С.,* Язык и стиль обвинительного заключения / В. С. Зубарев, Л. П. Крысин, В. Ф. Статкус. – М., 1976.
8. *Ивакина, Н. Н.* Культура судебной речи / Н. Н. Ивакина. – М., 1995.
9. *Ивакина, Н. Н.* Профессиональная речь юриста / Н. Н. Ивакина. – М., 1997.
10. *Калашникова, Е. А.* Речевая структура литературного протокола (на материале литературы ФРГ) : дис. ... канд. филол. наук / Е. А. Калашникова. – Барнаул, 1999.
11. *Карасик, В. И.* Язык социального статуса / В. И. Карасик. – М., 1992.
12. *Кожина, М. Н.* Некоторые аспекты изучения речевых жанров в нехудожественных текстах / М. Н. Кожина // Стереотипность и творчество в тексте. – Пермь, 1999. – С. 22 – 40.
13. *Кожина, М. Н.* Стилистика русского языка / М. Н. Кожина. – М., 1983.
14. *Кортава, Т. М.* Памятники делопроизводства как объект лингвистического исследования / Т. М. Кортава // Вопросы истории и источниковедения русского языка. – Рязань, 1998. – С. 16-20.
15. *Питерцев, С. К.* Тактика допроса на предварительном следствии и в суде / С. К. Питерцев, А. А. Степанов. – СПб., 2001.
16. *Подголин, Е. Е.* Культура следственных действий / Е. Е. Подголин. – Волгоград, 1978.
17. *Прияткина, А. Ф.* Русский язык и культура речи / А. Ф. Прияткина. – Владивосток, 2005.
18. Процессуальные документы органов предварительного расследования. Образцы : практическое пособие. – М., 1998.
19. *Розенталь, Д. Э.* Практическая стилистика русского языка / Д. Э. Розенталь. – М., 1986.
20. Русский язык и культура речи : практикум (для студентов юридического факультета заочной формы обучения) /сост. Т. С. Глушкова. – Омск, 2006.

21. *Сабиров, Х. А.* Протокол следственных и судебных действий как вид доказательств в российском уголовном процессе : дис. . канд. юрид. наук. - Краснодар, 2000.
22. Сборник образцов процессуальных документов / под ред. С. В. Бородина. - М., 1991.
23. *Сереброва, С. П.* Образцы процессуальных документов: досудебное производство : практ. пособие / С. П. Сереброва, Д. О. Серебров. - М., 2004.
24. *Тетерин, Б. С.* Возбуждение и расследование уголовных дел / Б. С. Тетерин, Е. З. Трошкин. - М., 1997.
25. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации. - М., 2002.
26. *Хабарин М. О.* Русский язык для курсантов и студентов высших юридических учебных заведений / М. О. Хабарин. - М., 2005.
27. *Шварцкопф, Б. С.* Официально-деловой язык / Культура русской речи и эффективность речевого общения / Б. С. Шварцкопф. - М., 1996. – С. 270 – 281.
28. Язык закона / под ред. А. С. Пиголкина. - М., 1990.

Словари и справочники

1. Большой словарь иностранных слов / сост. А. Ю. Москвин. - М., 2005.
2. Большой юридический словарь / под ред. А. Я. Сухарева, В. Е. Крутских. - М., 2004.
3. Словарь трудностей русского языка / Д. Э. Розенталь, М. А. Теленкова. - М., 2005.
4. Толковый словарь русского языка / С. И. Ожегов, Н. Ю. Шведова. - М., 1999.

Воронцова Юлия Александровна,
кандидат филологических наук,
Хорошко Елена Юрьевна,
кандидат филологических наук,

Русский язык для юристов (практический курс)

Учебное пособие
для курсантов и слушателей вузов МВД

Редактор Л.В. Каверина
Техн. редактор, комп. верстка Т.Л. Ковалева

Подписано в печать 15.02.2008 г., уч.изд.л. 6,8, бумага офсетная, печать ризография
Тираж экз., заказ №2

Белгородский юридический институт МВД РФ
Отделение оперативной полиграфии
г. Белгород, ул. Горького, 71